ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

« Πρόσφατες θεσμικές/ πρακτικές εξελίξεις στο πλαίσιο αντιμετώπισης της θαλάσσιας πειρατείας και σχετικές επιπτώσεις. Αξιολόγηση των μέτρων από την αγορά »

Διπλωματική Εργασία για το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

Μερεζιά Αιμιλία

23/ 02/ 2012

ΧΙΟΣ

Μερεζιά Αιμιλία

« Πρόσφατες θεσμικές/ πρακτικές εξελίξεις στο πλαίσιο αντιμετώπισης της θαλάσσιας πειρατείας και σχετικές επιπτώσεις. Αξιολόγηση των μέτρων από την αγορά »

23 / 02/ 2012

Διπλωματική Εργασία για το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών

Συγγραφέας: Μερεζιά Αιμιλία

Επιβλέπων καθηγητής: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ε. Θανοπούλου

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Περίληψη 6
Κεφάλαιο 1: Ορισμοί και χαρακτήρας του εγκλήματος 8
1.1 Εισαγωγή 8
1.2 Η παραδοχή του εγκλήματος της πειρατείας μέσα από τον κοινά αποδεκτό ορισμό του 8
1.2.1 Ορισμός της πειρατείας 9
1.2.2 Άρθρο 102 9
Πειρατεία από πολεμικό κρατικό πλοίο ή κρατικό αεροσκάφος των οποίων το πλήρωμα έχει στασιάσει 9
1.2.3 Άρθρο 103 10
Ορισμός πειρατικού πλοίου ή αεροσκάφους 10
1.2.4 Άρθρο 104 10
Διατήρηση ή απώλεια της εθνικότητας πειρατικού πλοίου ή αεροσκάφους 10
1.2.5 Δικαίωμα Κατάσχεσης πειρατικού πλοίου ή αεροσκάφους 10
1.3 Η πειρατεία ως διεθνές έγκλημα στην σύγχρονη εποχή 11
1.4 Οι πειρατές ενώπιον της δικαιοσύνης 12
1.4.1 Η καθιέρωση οικουμενικής δικαιοδοσίας για την καταστολή της πειρατείας 12
1.4.2 Ποινική καταστολή της πειρατείας 13
1.4.3 Πρακτικές δυσκολίες στην ποινική καταστολή της πειρατείας 14
1.4.4 Συμφωνίες Μεταφοράς 16
1.5 Δομή και Μεθοδολογία 16
Κεφάλαιο 2: Έξαρση περιστατικών πειρατείας στην περιοχή της Σομαλίας και Θεσμικές Εξελίξεις 18
2.1 Έξαρση της πειρατείας στη Σομαλία 18
2.1.1 Ο εμφύλιος πόλεμος στην Σομαλία 18
2.1.2 Τα αίτια έξαρσης των κρουσμάτων πειρατείας στην περιοχή της Σομαλίας 19
2.2 Αποφάσεις και ψηφίσματα για την καταστολή των πειρατικών επιθέσεων και ένοπλων ληστειών 21
2.2.1 Συμβούλιο Ασφαλείας 21
2.2.2 Κώδικας Δεοντολογίας Τζιμπουτί 24
Κεφάλαιο 3: Μέτρα για την αντιμετώπιση της πειρατείας και ένοπλης ληστείας στη θάλασσα 28
3.1 Εισαγωγή 28
3.2 Διεθνείς οργανώσεις/ επιχειρήσεις που ιδρύονται με στόχο την καταπολέμηση της πειρατείας 28
3.2.1 Επιχείρηση Αταλάντα (EU NAVFOR ATALANTA) 29
3.2.2 Combined Task Force 151 30
3.2.3 Shared Awareness and Deconfliction (SHADE) 31
3.2.4 Διαδικασίες Αναφοράς 31
3.2.5 Ομάδα Επαφής 32
3.3 Η πρακτική πλευρά της αντιμετώπισης της πειρατείας και ένοπλης ληστείας στη θάλασσα 33
3.3.1 Η πρακτική των ελιγμών 33
3.3.2 Η ταχύτητα 33

3.3.3 Χρήση όπλων πάνω στα πλοία 34
3.3.4 Ιδιωτικοί ένοπλοι φρουροί ασφαλείας 35
3.3.5 Vessel Protection Detachments 37
3.3.6 Η χρήση επιθετικών σκαφών ως μέτρο αντιμετώπισης της πειρατείας 38
3.3.7 Τα Ελικόπτερα ως βασικό όπλο κατά της πειρατείας 38
3.3.8 Unmanned aerial vehicle (UAV) 39
3.3.9 Robotic/Remote-controlled USVs 39
3.3.10 Ύψος Εξάλων 39
3.3.11 Συναγερμοί 39
3.3.12 Κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης (CCTV) 40
3.3.13 Τήρηση φύλαξης και αυξημένη επαγρύπνηση 40
3.3.14 Ενισχυμένη Προστασία στη Γέφυρα 41
3.3.15 Έλεγχος της πρόσβασης σε γέφυρα, χώρους ενδιαίτησης και μηχανοστασίου 41
3.3.16 Φωτισμός Ανώτερου καταστρώματος 42
3.3.17 Φυσικά εμπόδια 42
3.3.18 Ψεκασμός νερού και κανόνια αφρού 43
Κεφάλαιο 4: Ερωτηματολόγιο- Συμπεράσματα 45
4.1 Ερωτηματολόγιο 45
4.2 Συμπεράσματα ερωτηματολογίου 48
4.2.1 Ερώτηση 1 48
4.2.2 Ερώτηση 2 49
4.2.3 Ερώτηση 3 50
4.2.4 Ερώτηση 4 51
4.2.5 Ερώτηση 5 52
4.2.6 Ερώτηση 6 58
4.2.7 Ερώτηση 7 59
4.2.8 Ερωτήσεις εθελοντικής συμπλήρωσης 60
Κεφάλαιο 5: Συμπεράσματα - Προτάσεις 62
Παράρτημα 64
Βιβλιογραφία 74

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ

Γράφημα 1 48
Γράφημα 2 49
Γράφημα 3 50
Γράφημα 4 51
Γράφημα 5 52
Γράφημα 6 53
Γράφημα 7 54
Γράφημα 8 55
Γράφημα 9 56
Γράφημα 10 57
Γράφημα 11 58
Γράφημα 12 59
Γράφημα 13 60
Γράφημα 14 61

Περίληψη

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η κατανόηση, η περιγραφή και η εμπεριστατωμένη ανάλυση του φαινομένου της θαλάσσιας πειρατείας, καθώς επίσης και των μέτρων μέσω των οποίων επιχειρείται η καταστολή του συγκεκριμένου εγκλήματος. Στα πλαίσια της αρχικής γνωριμίας του φαινομένου γίνεται η περιγραφή των χαρακτηριστικών και στοιχείων του εγκλήματος. Έτσι το πρώτο κεφάλαιο έχει ως στόχο να περιγράψει ενδελεχώς την έννοια του όρου « θαλάσσια πειρατεία », πράγμα που επιτυγχάνεται κατά κύριο λόγο μέσα από την αναφορά του επίσημου και κοινώς αποδεκτού ορισμού του εγκλήματος, καθώς επίσης και με την παρουσίαση του φαινομένου στη σύγχρονη εποχή. Στα στατιστικά στοιχεία σχετικά με τα κρούσματα θαλάσσιας πειρατείας που αναφέρονται στο πρώτο κεφάλαιο παρατηρείται έντονα η έξαρση του φαινομένου τα τελευταία χρόνια, ως εκ τούτου είναι σημαντικό να γνωρίζει κανείς τα πραγματικά αίτια που έχουν προκαλέσει το συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά του εγκλήματος, το οποίο παρατίθεται στο συγκεκριμένο κεφάλαιο, είναι τα εμπόδια που δυσχεραίνουν την ποινική καταστολή της θαλάσσιας πειρατείας, καθιστώντας έτσι τις προσπάθειες για την καταστολή του εγκλήματος να μην είναι οι πλέον αποδοτικές.
Η πειρατεία στη Σομαλία υπήρξε απειλή στην παγκόσμια ναυσιπλοΐα από την αρχή ακόμη του Σομαλικού εμφυλίου πολέμου. Από το 2005, πολλοί παγκόσμιοι οργανισμοί, όπως ο Διεθνής Οργανισμός Ναυσιπλοΐας και το Παγκόσμιο Πρόγραμμα Σίτισης, έχουν εκφράσει την ανησυχία τους για την αύξηση των κρουσμάτων πειρατείας στην ευρύτερη περιοχή. Είναι πλέον γεγονός, ότι ακόμα και στα πλαίσια της πιο τυπικής και επιφανειακής επαφής με το φαινόμενο της πειρατείας, μπορεί κανείς να αντιληφθεί πως το πλήθος των κρουσμάτων θαλάσσιας πειρατείας στην περιοχή του κόλπου του Άντεν είναι εξαιρετικά μεγάλο. Αυτός είναι και ο λόγος που στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται η προσπάθεια κατανόησης όλων εκείνων των αιτιών που έχουν καταστήσει την συγκεκριμένη περιοχή, τα τελευταία χρόνια, σε ένα από τα πιο επικίνδυνα περάσματα για την παγκόσμια ναυτιλία. Ωστόσο, η πειρατεία και η ένοπλη ληστεία στη θάλασσα δεν αποτελούν μόνο μάστιγα για συγκεκριμένες περιοχές του κόσμου (π.χ. Σομαλία) αλλά αντιθέτως περιφερειακά ζητήματα στη θάλασσα, αλλά και σύγχρονα διεθνή προβλήματα, τα οποία απαιτούν συνεκτική και συντονισμένη περιφερειακή και διεθνή συνεργασία. Όχι μόνο τα παράκτια κράτη ή τα κράτη της ευρύτερης περιοχής των περιστατικών, αλλά ολόκληρη η διεθνής κοινότητα καλείται να προωθήσει αποτελεσματικές λύσεις για την πάταξη των φαινομένων. Στο δεύτερο κεφάλαιο επομένως, αναφέρονται και οι σημαντικότερες αποφάσεις και ψηφίσματα για την καταστολή των πειρατικών επιθέσεων και ένοπλων ληστειών στη θάλασσα όπως αυτά πάρθηκαν από το συμβούλιο ασφαλείας του οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών.
Αναγνωρίζοντας την ιδιαίτερη φύση του προβλήματος της πειρατείας, η διεθνής κοινότητα θα πρέπει διαρκώς να αναζητά νέες και περισσότερο δυναμικές προσεγγίσεις στις προσπάθειες που αποσκοπούν στην καταστολή του φαινομένου. Στο τρίτο κεφάλαιο αναφέρονται όλα εκείνα τα μέτρα που κατά καιρούς εφαρμόζονται στα πλαίσια της καταστολής του εγκλήματος, και σχετίζονται τόσο με διεθνείς οργανώσεις και επιχειρήσεις που ιδρύονται για την εξυπηρέτηση του συγκεκριμένου σκοπού, όσο και με πιο πρακτικά μέτρα, η υιοθέτηση των οποίων

μπορεί να καταστήσει το έργο των πειρατών αν όχι αδύνατο, τουλάχιστον πιο δύσκολο.
Στο τέταρτο και πλέον συμπερασματικό κεφάλαιο γίνεται, μέσω της σύνταξης και εν συνεχεία συμπλήρωσης ερωτηματολογίου από ναυτιλιακές εταιρίες, η προσπάθεια αξιολόγησης των σημαντικότερων μέτρων (θεσμικών/ νομικών και πρακτικών) που λαμβάνονται στα πλαίσια της αντιμετώπισης του εγκλήματος. Μέσα από τις απαντήσεις που δόθηκαν από μεγάλες ναυτιλιακές εταιρείες βγαίνουν συμπεράσματα σχετικά με την αποτελεσματικότητα των μέτρων αντιμετώπισης της θαλάσσιας πειρατείας, την απόδοση που έχουν οι διεθνείς οργανώσεις που επιχειρούν να καταστείλουν το έγκλημα, αλλά και τις στάσεις που κρατούν οι εταιρείες σε καίρια θέματα που απασχολούν τις μεθόδους που θα συμβάλλουν στην πάταξη του προβλήματος.
Τέλος στο πέμπτο και τελευταίο κεφάλαιο, γίνεται μια αποτίμηση όλων εκείνων των πληροφοριών που παρατίθενται στο σύνολο της εργασίας και είχαν ως στόχο την δημιουργία μιας πλήρους εικόνας για το φαινόμενο. Ενώ παράλληλα, σε μια προσπάθεια αποστασιοποίησης και επισκόπησης του προβλήματος από μια πιο ουδέτερη και αντικειμενική θέση, γίνονται κάποιες υλοποιήσιμες και εφικτές προτάσεις που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην ουσιαστική πάταξη του εγκλήματος της πειρατείας.

Keywords: πειρατεία, μέτρα αντιμετώπισης, αξιολόγηση

Κεφάλαιο 1: Ορισμοί και χαρακτήρας του εγκλήματος

1.1 Εισαγωγή

Η πειρατεία ως έγκλημα του διεθνούς δικαίου, είναι το αρχαιότερο διεθνές έγκλημα[1]. Αποτελεί συγχρόνως διεθνές έγκλημα κατά το εθιμικό αλλά και το συμβατικό διεθνές δίκαιο- ειδικότερα της Σύμβασης Δικαίου της θάλασσας του Μοντέγκο Μπαίυ του 1982[2].
Είναι το πρώτο από τα εγκλήματα του διεθνούς δικαίου που επέτρεψε την παρέμβαση της δικαιοδοσίας οποιουδήποτε κράτους, προκειμένου για την ποινική καταστολή του[3]. Έτσι, η δικαιοδοσία για το έγκλημα της πειρατείας στην ανοιχτή θάλασσα, σύμφωνα με το εθιμικό διεθνές δίκαιο, θεωρείται ότι ανήκει σε όλα τα κράτη. Πρόκειται, δηλαδή, για οικουμενική δικαιοδοσία και μάλιστα στην απόλυτη μορφή της, αφού στις περιπτώσεις πειρατείας δεν εξετάζεται ο σύνδεσμος των δραστών ή των θυμάτων με κάποιο κράτος[4].
Την περίοδο που πρωτοεμφανίζεται και αναγνωρίζεται η δικαιοδοσία όλων των κρατών για την καταστολή της πειρατείας, δεν υπάρχει ακόμα ορισμός του εγκλήματος. Ο πρώτος ορισμός δίνεται το 1958 στη Σύμβαση της Γενεύης για το Δίκαιο της Θάλασσας. Ο ορισμός ακολουθείται από πολλές εθνικές ποινικές νομοθεσίες, αφού θεωρείται ότι κωδικοποιεί εθιμικό δίκαιο[5]. Η πλειονότητα των εθνικών διατάξεων χαρακτηρίζει την πειρατεία ως έγκλημα του διεθνούς δικαίου, αλλά τα κράτη ασκούν δικαιοδοσία εφαρμόζοντας την εθνική τους νομοθεσία και την ερμηνεία των στοιχείων του εγκλήματος της πειρατείας και όχι τις αντίστοιχες διατάξεις του διεθνούς δικαίου.

1.2 Η παραδοχή του εγκλήματος της πειρατείας μέσα από τον κοινά αποδεκτό ορισμό του

Η σύμβαση του 1982 των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS) είναι η πιο ολοκληρωμένη προσπάθεια για τη δημιουργία ενός ενοποιημένου συστήματος για τη διαχείριση των δικαιωμάτων των λαών σε σχέση με τους ωκεανούς του κόσμου. Η συνθήκη αφορά μια σειρά θεμάτων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων πλοήγησης, οικονομικά δικαιώματα, τη ρύπανση των θαλασσών, τη διατήρηση της θαλάσσιας ζωής, την επιστημονική έρευνα, τηη πειρατεία, και πολλά άλλα. Η συνθήκη, μια από τις μεγαλύτερες στην

[1] Βλ. αναφορά ήδη το 1536 στο Καταστατικό του Ερρίκου του 7ου, όπως παραπέμπεται στο Ιωάννου, Κ. Στρατή, Α., Δίκαιο της Θάλασσας, 1998, σελ.242-255.
[2] Για την εθιμική διάσταση του εγκλήματος της πειρατείας βλ. Harvard Research in International Law, Piracy, A.J.I.L., Vol. 26, 1932, σελ. 739.
[3] Βλ. Σχολιασμό του σχεδίου άρθρου 14 της Σύμβασης της Γενεύης του 1958 για το Δίκαιο της θάλασσα στο I.L.C., Y.R.B.I.L.C., 1956, II, σελ. 282.
[4] Σε αντιδιαστολή με την « περιορισμένη οικουμενική δικαιοδοσία », για την άσκηση της οποίας απαιτείται ως ελάχιστος σύνδεσμος διαμονή του κατηγορουμένου στο κράτος που κινεί την ποινική δίωξη.
[5] Για τους ορισμούς που είχαν δοθεί από εθνικά δικαστήρια, που είναι ξεπερασμένοι και συγχέουν στοιχεία εσωτερικού και διεθνούς δικαίου ή περιορίζουν την έννοια λόγω των συμφερόντων των ασφαλιστικών εταιρειών, βλ. The Serhassan Pirates (1845), 2 Wm. Rob. 354, The Magellan Pirates (1853), 1 Sp. Ecc & Ad. 81 και τις υποθέσεις Republic of Bolivia/ Indemnity Mutual Marine Assurance Co. (1909) KB 785, In re Piracy Jure Gentium (1934) AC 586, PC, και την σημαντική Εταιρεία Αθηναϊκών Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων/ Ένωση Ελληνικών Αμοιβαίων Πολεμικών Κινδύνων (Bermuda) (1938), QB 647 κ.α.

ιστορία της, αποτελείται από 320 άρθρα και 9 παραρτήματα, που εκπροσωπεί την κωδικοποίηση του διεθνούς εθιμικού δικαίου και τη σταδιακή ανάπτυξή του. Ένα μέρος της Σύμβασης του Μοντέγκο Μπαίυ αντικατέστησε ουσιαστικά, στο σύνολό της, τη Σύμβαση για την Ανοιχτή Θάλασσα που υιοθετήθηκε στη Γενεύη το 1958. Έτσι, πολλές από τις διατάξεις της Σύμβασης αυτής επαναλαμβάνονται και στη Σύμβαση του 1982.

1.2.1 Ορισμός της πειρατείας[6] [7]

Το Άρθρο 100 της Σύμβασης του Μοντέγκο Μπαίυ, το οποίο και αντιστοιχεί απόλυτα στο Άρθρο 14 της Σύμβασης της Γενεύης του 1958 για την Ανοιχτή Θάλασσα, εντοπίζει αρχικά τη σημασία της καταστολής του φαινομένου της πειρατείας. Για το λόγο αυτό υπογραμμίζεται η υποχρέωση όλων των κρατών για συμμετοχή και συνεργασία στον τομέα της λειτουργικής αντιμετώπισης της πειρατείας, είτε αυτή λαμβάνει χώρα στην Ανοιχτή Θάλασσα, είτε οπουδήποτε αλλού εκτός περιοχής ή δικαιοδοσίας κάποιου παράκτιου κράτους.
Το άρθρο 101 της Σύμβασης του Μοντεγκο Μπαίυ, το οποίο αντιστοιχεί απόλυτα στο άρθρο 15 της Σύμβασης της Γενεύης του 1958 για την Ανοιχτή Θάλασσα αναφέρει για την πειρατεία:
Πειρατεία αποτελεί οποιαδήποτε από τις ακόλουθες πράξεις:
(Α) κάθε παράνομη πράξη βίας[8] ή κράτησης ή οποιαδήποτε πράξη λεηλασίας, που διαπράττονται για ιδιωτικούς σκοπούς από το πλήρωμα ή τους επιβάτες ιδιωτικού πλοίου ή αεροσκάφους. Η παράνομη αυτή πράξη πρέπει να αποδεικνύεται ότι αφορά σε ιδιοτελείς σκοπούς και στρέφεται ειδικότερα:
(Ι) στην ανοικτή θάλασσα, κατά ένα άλλο πλοίο ή αεροσκάφος, ή κατά προσώπων ή περιουσιακών στοιχείων πάνω στο πλοίο ή το αεροσκάφος,
(ΙΙ) εναντίον πλοίου, αεροσκάφους, προσώπων ή περιουσιακών στοιχείων σε χώρα εκτός της δικαιοδοσίας οποιουδήποτε κράτους.
(Β) κάθε πράξη που αφορά στην εκούσια συμμετοχή στη χρήση πλοίου ή αεροσκάφους, όταν ο δράστης έχει επίγνωση των γεγονότων από τα οποία προκύπτει ότι το εν λόγω πλοίο ή αεροσκάφος είναι πειρατικό.
(Γ) κάθε πράξη η υποκίνηση ή η εκ προθέσεως διευκόλυνση μιας πράξης που περιγράφονται στα στοιχεία (α) ή (β).

1.2.2 Άρθρο 102

Πειρατεία από πολεμικό κρατικό πλοίο ή κρατικό αεροσκάφος των οποίων το πλήρωμα έχει στασιάσει

Το άρθρο 102, το οποίο αντιστοιχεί στο άρθρο 16 της Σύμβασης της Γενεύης, υπογραμμίζει ότι όλες οι πράξεις πειρατείας όπως καθορίζονται στο άρθρο 101, όταν

[6] Βλ. Διεθνής Ναυτιλιακή Πολιτική και η Νέα Σύμβαση για το δίκαιο της θάλασσας (Γ. Π. Βλάχος – Γ. Δ. Σαμιώτης)
[7] Για την ιστορική εξέλιξη του ορισμού της πειρατείας βλ. αναλυτικότερα, κυρίως: Ρούκουνας, Εμ., Διεθνές Δίκαιο ΙΙ, Το Κράτος και το Έδαφος – Δίκαιο της Θάλασσα, εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα 1982, σελ. 185 και συνέχεια, καθώς και Τσάλτας, Γρ., Ι., Κλάδη- Ευσταθοπούλου, Μαρ., Το Διεθνές καθεστώς των Θαλασσών και των Ωκεανών, Τομ. Ά, εκδ. Ι. Σιδέρης, Αθήνα, 2003, σελ. 363.
[8] Δεν διευκρινίζεται για την περίπτωση ποιες συγκεκριμένες μορφές βίας συνιστούν πειρατεία. Βλ. σχετικά Βαμβούκου, Αθ., Το σύγχρονο Δίκαιο της Θάλασσας, εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή, 1985, σελ. 296.

εκτελούνται από πολεμικό ή κρατικό πλοίο ή από κρατικό αεροσκάφος, των οποίων το πλήρωμα έχει στασιάσει και θέσει υπό τον έλεγχό του το πλοίο ή το αεροσκάφος, θεωρούνται ως πράξεις εκτελεσθείσες από ιδιωτικό πλοίο ή αεροσκάφος. Η πράξη επομένως της πειρατείας δεν διαφέρει στο αν την έχουν διαπράξει κρατικά ή ιδιωτικά πλοία.

1.2.3 Άρθρο 103

Ορισμός πειρατικού πλοίου ή αεροσκάφους

Πλοίο ή αεροσκάφος θεωρείται ως πειρατικό αν τα πρόσωπα, που ασκούν τον πραγματικό έλεγχο σε αυτό, το προορίζουν για να διαπράξουν μια από τις πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 101. Το ίδιο ισχύει και εάν το πλοίο ή το αεροσκάφος έχει χρησιμοποιηθεί για να διαπραχθεί οποιαδήποτε τέτοια πράξη, για όσο χρονικό διάστημα αυτό παραμένει κάτω από τον έλεγχο των προσώπων που είναι υπεύθυνα.

1.2.4 Άρθρο 104

Διατήρηση ή απώλεια της εθνικότητας πειρατικού πλοίου ή αεροσκάφους

Πλοίο ή αεροσκάφος που έχει γίνει πειρατικό μπορεί να διατηρήσει την εθνικότητά του. Η διατήρηση ή η απώλεια της εθνικότητας καθορίζεται από το δίκαιο του κράτους από το οποίο του έχει δοθεί η εθνικότητά του.

1.2.5 Δικαίωμα Κατάσχεσης πειρατικού πλοίου ή αεροσκάφους

Το άρθρο 105 καταγράφει και αναγνωρίζει το δικαίωμα κάθε κράτους να κατάσχει στην Ανοιχτή Θάλασσα ή σε οποιαδήποτε άλλη περιοχή που δεν υπόκειται στη δικαιοδοσία κανενός κράτους, πειρατικό πλοίο ή αεροσκάφος, ή πλοίο ή αεροσκάφος που είναι υπό κατάληψη μετά από πράξη πειρατείας και ελέγχεται από πειρατές. Το δικαίωμα αυτό επεκτείνεται και στη σύλληψη των προσώπων που επιβαίνουν, καθώς και στην κατάσχεση όλων των αγαθών που βρίσκονται πάνω σε αυτό. Στον τομέα των ποινών που θα μπορούσαν να ακολουθήσουν την κατάσχεση, το ίδιο άρθρο αναφέρει ότι αρμόδιο είναι το δικαστήριο του κράτους το οποίο έχει προβεί στη σύλληψη και το οποίο μπορε;Ι να αποφασίζει για τις ποινές που θα επιβληθούν, καθώς και για τα μέτρα που θα ληφθούν όσον αφορά στο πλοίο, το αεροσκάφος ή τα αγαθά, με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος τρίτου που ενεργεί με καλή πίστη.
Ενδέχεται όμως να μην υπάρχουν επαρκή στοιχεία για την κατάσχεση του πλοίου ή του ύποπτου πειρατείας αεροσκάφους. Με άλλα λόγια είναι δυνατόν το κράτος που ασκεί το δικαίωμα της κατάσχεσης ή να έχει παραπλανηθεί από λάθος στοιχεία ή να αποπειράται το ίδιο παράνομη πράξη επέμβασης, κυρίως για πολιτικούς λόγους. Στην περίπτωση αυτή, το άρθρο 106 αποδίδει την ευθύνη στο κράτος που πραγματοποίησε την κατάσχεση. Η ευθύνη αυτή μεταφράζεται στη συνέχεια σε υποχρέωση του κράτους που πραγματοποίησε την κατάσχεση να αποκαταστήσει κάθε απώλεια ή ζημία που προκλήθηκε από την κατάσχεση αυτή απέναντι στο κράτος εθνικότητας του πλοίου ή του αεροσκάφους.
Σύμφωνα με το άρθρο 107, η κατάσχεση αυτή μπορεί σε κάθε περίπτωση να πραγματοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο από πολεμικά πλοία και στρατιωτικά

αεροσκάφη, ή ακόμη και από άλλα πλοία που φέρουν εξωτερικά διακριτικά από τα οποία αποδεικνύεται σαφώς ότι εκτελούν δημοσία υπηρεσία και είναι εξουσιοδοτημένα για αυτό.

1.3 Η πειρατεία ως διεθνές έγκλημα στην σύγχρονη εποχή

Η πειρατεία δεν αποτελεί μια ρομαντική ανάμνηση των προηγούμενων αιώνων. Είναι ένα σύγχρονο πρόβλημα για την ασφάλεια της διεθνούς ναυσιπλοΐας. Όπως αποδεικνύουν οι στατιστικές του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ) ο συνολικός αριθμός των περιστατικών που καταγράφηκαν το έτος του 2010 ανέρχεται στις 489 επιθέσεις (παρατηρείται μια αύξηση της τάξης του 20,3% σε σχέση με την αναφορά του 2009), ενώ στα συγκλονιστικά στατιστικά στοιχεία του ΙΜΟ αναφέρεται ότι, κατά το 2010 και μόνο, 4.185 ναυτικοί δέχτηκαν επίθεση από πειρατές με πυροβόλα όπλα, ενώ ακόμα και χειροβομβίδες εκτοξεύτηκαν από ρουκέτες, 1090 πιάστηκαν όμηροι και 516 χρησιμοποιήθηκαν ως ανθρώπινες ασπίδες. Όχι λιγότεροι από 488 αναφέρθηκε ότι υποφέρουν από σημαντική ψυχολογική ή σωματική κακοποίηση. Αναφορικά με το έτος του 2011 οι επιθέσεις πειρατείας που κατεγράφησαν ανέρχονται στις 439, ενώ οι πράξεις πειρατείας που πραγματοποιήθηκαν κατά το ίδιο έτος ήταν 45. Όσον αφορά το έτος που διανύουμε, ήδη με το πέρας του πρώτου μήνα του 2012 έχουν καταγραφεί 19 επιθέσεις πειρατείας.
Επιπλέον, ενώ οι αθώοι ναυτικοί είναι εκείνοι που φέρουν το κύριο βάρος των εγκλημάτων αυτών, η παγκόσμια οικονομία υποφέρει επίσης πάρα πολύ - με ετήσιο κόστος που τώρα υπολογίζεται ότι είναι μεταξύ 7 δισ. ευρώ και 12 δισεκατομμυρίων δολαρίων -. Και, με περισσότερο από το 12 τοις εκατό του συνολικού όγκου του πετρελαίου που μεταφέρεται δια μέσου θαλάσσης, η στρατηγική σημασία του Κόλπου του Άντεν μπορεί να επηρεαστεί σοβαρά, ενώ τα πλοία, επιλέγοντας να αποκλίνουν μέσω ους Ακρωτηρίου της Καλής Ελπίδας για να αποφύγουν την επίθεση από τους πειρατές, πραγματοποιούν εμφανώς μεγαλύτερα ταξίδια με όλες τις σχετικές δαπάνες και περιβαλλοντικές συνέπειες[9].
Οι περιοχές που πλήττονται περισσότερο σήμερα είναι η Άπω Ανατολή και συγκεκριμένα η θάλασσα της Νότιας Κίνας, τα στενά της Μάλαγας, η Νότια Αμερική και Καραϊβική, ο Ινδικός ωκεανός και οι ακτές ανατολικής και δυτικής Αφρικής.
Οι λόγοι της επανεμφάνισης και όξυνσης του προβλήματος στις συγκεκριμένες περιοχές και κυρίως τα τελευταία χρόνια θα μπορούσαν να αναζητηθούν σε μια σειρά από παράγοντες. Μεταξύ αυτών αναφέρονται: Τα πληρώματα στα πλοία προχωρημένης τεχνολογίας τα οποία είναι πλέον ολιγομελή και άρα πιο ευάλωτα, η ανεπαρκής και μη κατάλληλη διπλωματική εκπροσώπηση και προστασία πλοίων με σημαίες ευκαιρίες, η χαμηλή οικονομική ανάπτυξη στις περιοχές αυτές που ωθεί στην αύξηση της εγκληματικότητας, η αδυναμία και ανεπάρκεια της εξουσίας και των κρατικών δομών στα παράκτια κράτη, σε συνδυασμό με τη διαφθορά κυβερνητικών αξιωματούχων και δικαστικών λειτουργών, η διαφορετική αντίληψη των κυβερνήσεων για την έκταση και τις συνέπειες των φαινομένων, καθώς και η έλλειψη πολιτικής βούλησης για την αντιμετώπισή τους, οι περιορισμένοι πόροι και τα μέσα των αρχών που είναι επιφορτισμένες με την αστυνόμευση και την εφαρμογή της νομοθεσίας, η έλλειψη διεθνούς αλλά και περιφερειακής συνεργασίας, προβλήματα στην αναφορά των περιστατικών και μακρύς χρόνος αντίδρασης μετά την αναφορά

[9] http://www.imo.org/About/Events/WorldMaritimeDay/2011/Pages/default.aspx

ενός περιστατικού, προβλήματα που αφορούν στην έγκαιρη και κατάλληλη διεύρυνση περιστατικών, καθώς και τέλος οι αδυναμίες αναφορικά με την προσαγωγή των ενόχων και την άσκηση ποινικής δίωξης.
Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι σύγχρονοι πειρατές δεν ενδιαφέρονται για το φορτίο του πλοίου, αλλά για τα προσωπικά αντικείμενα του πληρώματος και το περιεχόμενο του χρηματοκιβωτίου του σκάφους, που ενδέχεται να περιέχει μεγάλα ποσά μετρητών που απαιτούνται για την μισθοδοσία και τους λιμενικούς φόρους. Σε άλλες περιπτώσεις, οι πειρατές αναγκάζουν το πλήρωμα να εγκαταλείψει το πλοίο και στη συνέχεια το οδηγούν σε λιμάνι όπου ξαναβάφεται και αποκτά μια νέα ταυτότητα με πλαστά έγγραφα όπου συχνά αγοράζεται από διεφθαρμένους αξιωματούχους.
Σύγχρονη πειρατεία μπορεί επίσης να πραγματοποιηθεί σε συνθήκες πολιτικής αναταραχής. Για παράδειγμα, μετά την απόσυρση των ΗΠΑ από το Βιετνάμ, της Ταϊλάνδης η πειρατεία είχε ως στόχο Βιετναμέζους που πήραν πλοία στην προσπάθειά τους να διαφύγουν. Επί προσθέτως, μετά τη διάλυση της κυβέρνησης της Σομαλίας, οι πολέμαρχοι της περιοχής έχουν επιτεθεί σε πλοία του ΟΗΕ που μεταφέρουν επισιτιστική βοήθεια.
Περιβαλλοντικές ομάδες, όπως η Sea Shepherd έχουν κατηγορηθεί για συμμετοχή σε επιχειρήσεις πειρατείας και τρομοκρατίας, όταν έριξαν βουτυρικό οξύ στα καταστρώματα των πλοίων που ασχολούνται με την εμπορική αλιεία , τη λαθροθηρία και την αφαίρεση των πτερυγίων σε καρχαρίες , το κυνήγι της φώκιας , και τη φαλαινοθηρία . Και στις δύο περιπτώσεις, επιβιβάστηκαν σε ένα ιαπωνικό φαλαινοθηρικό σκάφος. Ενώ χρησιμοποιούνται μη θανατηφόρα όπλα από τα πλοία Sea Shepherd, οι τακτικές και οι μέθοδοι τους θεωρούνται πράξεις πειρατείας από κάποιους.

1.4 Οι πειρατές ενώπιον της δικαιοσύνης

1.4.1 Η καθιέρωση οικουμενικής δικαιοδοσίας για την καταστολή της πειρατείας

Βάσει της αρχής της οικουμενικής δικαιοδοσίας, κάθε κράτος δικαιούται- και σε ορισμένες περιπτώσεις υποχρεούται- να κινήσει δίωξη σε σχέση με ορισμένα σοβαρά εγκλήματα, ανεξάρτητα από τον τόπο τέλεσής τους και την ιθαγένεια του δράστη ή του θύματος, Η αναγνώριση της οικουμενικής δικαιοδοσίας σημαίνει ότι η διεθνής κοινότητα θεωρεί ορισμένα εγκλήματα τόσο αποτρόπαια, ώστε να συνιστούν διεθνή απειλή για την ανθρωπότητα και ότι οι δράστες δεν είναι δυνατόν να αναζητούν καταφύγιο σε κανένα κράτος. Συνεπώς το «κοινό ενδιαφέρον» της διεθνούς κοινότητας είναι η βάση της δικαιοδοσίας αυτής. Στόχος να μην μείνουν τα εγκλήματα αυτά χωρίς τιμωρία και τα κράτη εξουσιοδοτούνται να δικάσουν και να τιμωρήσουν εκ μέρους της διεθνούς κοινότητας σοβαρές παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου για τη διασφάλιση οικουμενικών αξιών[10].
Ο όρος «οικουμενική δικαιοδοσία»/ «universal jurisdiction» χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά από τον Cowles το 1945. Αναφερόταν στο ότι κάθε κράτος έχει δικαίωμα να διώκει εγκληματίες πολέμου ανεξάρτητα από την ιθαγένειά τους, διότι

[10] Όπως έκρινε το 1962 το Ανώτατο Δικαστήριο του Ισραήλ στην υπόθεση Eihmann, τα εγκλήματα (πολέμου κατά της ανθρωπότητας και η γενοκτονία) είναι τέτοιας βαρύτητας και τέτοιου μεγέθους, που υπαγορεύουν την άσκηση οικουμενικής δικαιοδοσίας για την καταστολή τους. Ανάλογη η απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου της Ισπανίας, 10.02.97, Υπόθεση Panamanian Ship, βλ.Cassese σελ.285.

τα εγκλήματα πολέμου, όπως και η πειρατεία, συνιστούν εγκλήματα που στρέφονται κατά της δημόσιας συνείδησης και επιβάλλεται η τιμωρία τους[11].
Η οικουμενική δικαιοδοσία, έτσι, αναγνωρίζεται για δύο τύπους διεθνών εγκλημάτων. Πρώτον, για διεθνή εγκλήματα που λόγω της φύσης ή της βαρύτητάς τους και του χαρακτήρα τους αφορούν στην ανθρωπότητα, όπως π.χ. τα εγκλήματα πολέμου. Δεύτερον, για εγκλήματα για την καταστολή των οποίων διαπιστώνεται ανεπάρκεια των εθνικών νομοθεσιών, όπως π.χ. για εγκλήματα που διαπράττονται σε περιοχές εκτός της δικαιοδοσίας τους, π.χ. στην ανοιχτή θάλασσα. Στη δεύτερη αυτή περίπτωση εμπίπτει το διεθνές έγκλημα της πειρατείας και αυτός είναι και ο δικαιολογητικός λόγος που ο πειρατής, ως εχθρός της ανθρωπότητας, χάνει το προνόμιο να δικαστεί από δικαστήρια του κράτους ιθαγένειάς του.
Ενώ όμως υπάρχει μια συμφωνία για τον χαρακτήρα των εγκλημάτων για τα οποία αναγνωρίζεται το κοινό ενδιαφέρον της διεθνούς κοινότητας, οι διατάξεις που αναφέρονται στα επιμέρους εγκλήματα είναι διαφορετικές και παραπέμπουν σε διαφορετικές βάσεις δικαιοδοσίας των εθνικών δικαστηρίων. Ο κατάλογος, μάλιστα, των διεθνών εγκλημάτων για τα οποία αναγνωρίζεται ρητά οικουμενική δικαιοδοσία σε διεθνείς συμβάσεις είναι εξαιρετικά μικρός[12], διευρύνεται δε με βάση το διεθνές εθιμικό δίκαιο, όπως προκύπτει από τη διεθνή πρακτική.
Πρέπει σε κάθε περίπτωση να διακρίνεται η οικουμενική δικαιοδοσία από την εξωεδαφική δικαιοδοσία βάσει του εσωτερικού δικαίου. Στη δεύτερη περίπτωση διεθνείς συμβάσεις ενθαρρύνουν τα συμβαλλόμενα μέρη να ενσωματώνουν τις διατάξεις τους στην εθνική νομοθεσία, υιοθετώντας εκτεταμένη δικαιοδοσία για την καταστολή ορισμένων διεθνών εγκλημάτων.
Στην περίπτωση, λοιπόν, που πληρούνται οι προϋποθέσεις στοιχειοθέτησης του εγκλήματος της πειρατείας, νομιμοποιούνται να την καταστείλουν τα πολεμικά πλοία κάθε κράτους (Άρθρο 105).

1.4.2 Ποινική καταστολή της πειρατείας

Σε πρακτικό επίπεδο το ζήτημα της ποινικής καταστολής της πειρατείας στις μέρες μας είναι ένα θέμα που απασχολεί εξαιρετικά την παγκόσμια ναυτιλία, καθώς ως φαίνεται δεν είναι εύκολο να βρεθεί η χρυσή τομή. Είναι πολλά τα ζητήματα που πρέπει να διευθετηθούν προκειμένου να καταστεί δυνατή η ποινική καταστολή του εγκλήματος, καθώς το έγκλημα συνεχίζει να απασχολεί τη διεθνή κοινότητα, με τα αποτελέσματα των προσπαθειών εξάλειψής του να μην είναι και τα πλέον ικανοποιητικά.
Περίπου εννέα στους 10 υπόπτους για πειρατεία που συλλαμβάνονται από δυνάμεις που απασχολούνται σε πολυεθνικές επιχειρήσεις αφήνονται ελεύθεροι χωρίς δίκη[13]. Το γεγονός ότι οι περισσότεροι πειρατές απλά επέστρεψαν στις βάρκες τους ή στη γη της Σομαλίας έχει οδηγήσει στην εμφανώς ισχυρή κριτική από τον ναυτιλιακό κλάδο.

---

[11] Cowles, W.B., " Universal jurisdiction over war crimes ", California Law Review, Vol. 33, 1945, σελ. 177- 218.
[12] Πειρατεία στην ανοιχτή θάλασσα, ασφάλεια ναυσιπλοΐας και εναέριας κυκλοφορίας, Μοντέγκο Μπαίυ 105 – 107, Γενεύη 1958, Σύμβαση Ρώμης (10.03.1988) για την καταστολή των παράνομων πράξεων κατά της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας άρθρο 3, Σύμβαση της Χάγης (16.12.1970) για την καταστολή της παράνομης σύλληψης αεροσκαφών άρθρο 4, Σύμβαση του Μόντρεαλ (23.09.1971) για την καταστολή των παράνομων πράξεων που στρέφονται κατά της ασφάλειας της αεροπλοΐας άρθρο 5.
[13] Η πειρατεία στα ανοικτά του Κέρατος της Αφρικής, Υπηρεσία Ερευνών των ΗΠΑ , 27 Απριλίου 2011, R40528.

Οι επαναλαμβανόμενες, συνεπώς, εικόνες των πειρατών που απελευθερώνονται χωρίς δίκη από ναυτικές δυνάμεις, μεταξύ άλλων και του Βασιλικού Ναυτικού, προκαλούν χλευασμό. Ωστόσο, πρέπει να γνωρίζουμε ότι οι στατιστικές αυτές μπορεί να είναι παραπλανητικές, και ότι οι περισσότεροι από όσους έχουν αποφυλακιστεί δεν είχαν στην πραγματικότητα συλληφθεί κατά τη διάρκεια μιας επίθεσης. Αξίζει επίσης να ληφθεί υπόψη ότι οι περισσότερες από τις λεγόμενες συλλήψεις και απελευθερώσεις ήταν αποτέλεσμα δραστηριοτήτων «διάρρηξης», με τα πολεμικά πλοία να πλησιάζουν αρκετά πιο κοντά στην ακτή.
Η παρατηρούμενη αποτυχία στη δίωξη των υπόπτων πειρατείας έχει αποτελέσει αντικείμενο ιδιαίτερης κριτικής από κάποιους στη βιομηχανία, που πιστεύουν ότι οι διώξεις θα αποτελούσαν σημαντικό αποτρεπτικό παράγοντα για τους πειρατές. Αυτή η κριτική ασκήθηκε από τη Baltic Exchange, η οποία κατηγόρησε το Ηνωμένο Βασίλειο για τις ιδιαίτερα χαμηλές επιδόσεις του: το Ηνωμένο Βασίλειο έχει αποκτήσει μια κακή φήμη στο κύκλο της διεθνούς ναυτιλιακής κοινότητας για την αποτυχία του να διώξει δικαστικά εκείνους που πιάστηκαν να εκτελούν πράξη πειρατείας.
Δεκαεπτά χώρες (μέσα στις οποίες είναι και η Γαλλία, η Γερμανία, η Ισπανία και οι Ηνωμένες Πολιτείες) έθεσαν πάνω από 850 πειρατές σε δίκη τους 12 μήνες πριν από τον Απρίλιο του 2011.

1.4.3 Πρακτικές δυσκολίες στην ποινική καταστολή της πειρατείας

Οι περιπλοκές προκύπτουν όταν οι εθνικοί νόμοι δεν περιλαμβάνουν νόμους κατά της πειρατείας, ή δεν αντικατοπτρίζουν επαρκώς το διεθνές δίκαιο. Ο όρος «οικουμενική δικαιοδοσία» που χαρακτηρίζει το φαινόμενο της πειρατείας, σημαίνει ότι κάθε κράτος μπορεί (δεν πρέπει) να ασκήσει δίωξη σε έναν πειρατή, και σε αντίθεση με κάποια άλλα διεθνή εγκλήματα, το δίκαιο της πειρατείας δεν υποχρεώνει τα κράτη να διαθέτουν επαρκή εθνική νομοθεσία για την άσκηση ποινικής δίωξης. Μία από τις συνέπειες της έξαρσης της πειρατείας στον Ινδικό Ωκεανό ήταν το γεγονός ότι πολλά περιφερειακά κράτη δεν έχουν επαρκείς εθνικούς νόμους κατά της πειρατείας. Μία ειδική έκθεση σημειώνει ότι οι νόμοι για την πειρατείας στη Σομαλία περιγράφονται ως «επικριτικά εκτός ημερομηνίας, περιέχουν πολλές ασάφειες και ελλείψεις ».[14] Η νομική επιτροπή του ΙΜΟ κάλεσε το Νοέμβριο του 2010 όλα τα κράτη να έχουν σε ισχύ ένα ολοκληρωμένο νομικό καθεστώς για τη δίωξη πειρατών, σε συμφωνία με το διεθνές δίκαιο.
Σημαντικό ρόλο παίζει και το διεθνές δίκαιο, στο πλαίσιο που αφορά τις διώξεις πράξεων πειρατείας, καθώς θεωρείται συχνά πολύπλοκο λόγω της πιθανής εμπλοκής του μεγάλου αριθμού των πολιτών και των πλοίων των κρατών. Αυτή η πολυπλοκότητα έχει κατηγορηθεί για τη χαμηλή αναλογία των συλλήψεων σε ποινικές διώξεις και οδήγησαν στην έκκληση για μια αλλαγή στο διεθνή νόμο. Είναι κοινή η πεποίθηση ότι αν, για παράδειγμα, ένα βασιλικό ναυτικό πολεμικό πλοίο αιχμαλωτίσει Σομαλούς, ύποπτους για πειρατική επίθεση στην ανοικτή θάλασσα σε εμπορικό πλοίο με ολλανδική σημαία και με πλήρωμα από Ουκρανούς και Φιλιππινέζους υπηκόους, τότε, τα ζητήματα αρμοδιότητας και εφαρμοστέου δικαίου που θα προκύψουν, θα είναι ασαφείς και περίπλοκα.

[14] Έκθεση του Γενικού Γραμματέα σχετικά με τις λεπτομέρειες για τη δημιουργία εξειδικευμένων δικαστηρίων κατά της πειρατείας στην Σομαλία, 21 Ιουνίου 2011, UN Doc S/2011/360 («Modalities Report»), παράγ. 14.

Πολλές φορές ένα σημαντικό εμπόδιο για την επίτευξη περισσότερων διώξεων ήταν οι δυσχέρειες στη συλλογή επαρκή αποδεικτικών στοιχείων για την πράξη της πειρατείας. Η πρόκληση στον Ινδικό Ωκεανό, συνεπώς, είναι η σύλληψη των πειρατών κατά τη διάρκεια της πράξης και με τα αποδεικτικά στοιχεία. Η πρόκληση είναι να βρίσκονται πάντα επαρκή στοιχεία, τα οποία θα πείσουν τις τοπικές αρχές ή τις χώρες της περιοχής να προσπαθήσουν να προχωρήσουν σε δίωξη. Αυτό συμβαίνει διότι οι πειρατές είναι σε θέση να καταστρέψουν στοιχεία γρήγορα και μόνιμα: συχνά, όταν βλέπουν ένα πολεμικό πλοίο να πλησιάζει, ρίχνουν τα σύνεργα στη θάλασσα, έτσι, δεν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία να στηρίξουν μια δίωξη.
Εκτός από τις υπαρκτές ενδείξεις, οι μαρτυρίες όσων υπήρξαν όμηροι ή δέχτηκαν επίθεση, είναι σημαντικές. Ωστόσο, αυτά τα στοιχεία δεν είναι πάντα εύκολο να εξασφαλίσουν: Αναφορές επισημαίνουν ότι ακόμη και στις περιπτώσεις στις οποίες το Ηνωμένο Βασίλειο είχε αιχμαλωτίσει πειρατές και είχε απελευθερώσει τους ομήρους, οι όμηροι που απελευθερώθηκαν ήταν απρόθυμοι να καταθέσουν ή να ταξιδέψουν στα δικαστήρια της περιοχής. Ενώ δεν λείπουν και οι περιπτώσεις όπου το πρώτο πράγμα που κάνουν οι πειρατές μόλις αντιληφτούν τις ναυτικές δυνάμεις είναι να υποκρίνονται ότι είναι όμηροι. Στην πραγματικότητα, είναι πραγματικά αρκετά δύσκολο να γίνει διάκριση μεταξύ των δύο.
Είναι ακόμα πιο δύσκολο να αποδειχθεί ότι οι ύποπτοι έχουν την πρόθεση για την τέλεση πράξεων πειρατείας. Η διάκριση μεταξύ των πειρατών και των απλών Σομαλών ψαράδων δεν είναι τόσο εύκολη όσο μερικές φορές θεωρείται ότι είναι. Ακόμα και τα κατάλληλα αποδεικτικά στοιχεία να βρεθούν, μια σειρά κρατών της περιοχής δεν έχουν νόμους εναντίον ανθρώπων με πρόθεση να διαπράξουν πειρατεία, αλλά μόνο κατά πραγματικών πράξεων πειρατείας.
Από τη στιγμή που οι ναυτικές δυνάμεις έχουν υπό κράτηση υπόπτους για πειρατεία, θα πρέπει να αποφασιστεί το μέρος, αν όντως γίνει κάπου, στο οποίο πρόκειται να διωχθούν. Όπως διαπιστώθηκε ανωτέρω, κάθε κράτος μπορεί θεωρητικά να ασκήσει δίωξη σε οποιοδήποτε ύποπτο για ενέργεια πειρατικής επίθεσης. Η πρόκληση έγκειται στην εξεύρεση ενός κράτους που είναι τόσο πρόθυμο στο να το πράξει όσο ικανό, έχοντας επαρκείς εθνικούς νόμους. Δεδομένου ότι οι πειρατές είναι κατά κύριο λόγο Σομαλοί, η φυσική επιλογή θα ήταν να αποστέλλονται στην χώρα της Σομαλίας για δίωξη. Ωστόσο, το παρόν δικαστικό δυναμικό της Σομαλίας είναι πολύ περιορισμένο για να θεωρείται η χώρα σήμερα ως ένας προορισμός για τη μεταφορά υπόπτων, και το ίδιο ισχύει και για τις περιοχές Somaliland και Puntland. Σύμφωνα με αναφορά[15], υπάρχουν μόνο 120 δικαστές στην Somaliland και 76 δικαστές στην Puntland, και μόνο το 5% από αυτούς είναι νόμιμα εκπαιδευμένο. Σε μια έκθεσή του ο ΟΗΕ (Report164)[16] αναφέρεται σε επιπλέον 20 δικαστές που έχουν νομική κατάρτιση στη Μογκαντίσου και εκτιμά ότι θα χρειαστούν τρία χρόνια ανάπτυξης ικανοτήτων ούτως ώστε οι δίκες στη Σομαλία να ανταποκρίνονται στα διεθνή πρότυπα.
Τα υφιστάμενα διεθνή δικαστήρια δεν μπορούν εύκολα να χρησιμοποιηθούν για να χειριστούν τις υποθέσεις πειρατείας: ούτε το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (International Criminal Court), ούτε το Διεθνές Δικαστήριο για το Δίκαιο της Θάλασσας (International Tribunal for the Law of the Sea) έχει σήμερα δικαιοδοσία για θέματα πειρατείας.
Ωστόσο εκτός από όλες τις παραπάνω πρακτικές δυσκολίες, η έλλειψη χωρητικότητας στις φυλακές αποτελεί ακόμα ένα λόγο για τον οποίο δεν ασκούνται

[15] UN Doc S/2010/30 (25 January 2011)
[16] UN Doc S/2011/360 (21 June 2011)

οι πρέπουσες διώξεις. Τα κράτη διστάζουν, δικαιολογημένα, να γεμίσουν τις φυλακές τους με Σομαλούς πειρατές. Η ανάληψη μιας δίκης για πειρατεία είναι εμφανώς ακριβή υπόθεση, αν σκεφτεί κανείς ότι το αποτέλεσμα θα είναι η φυλάκιση μιας ομάδας ατόμων για 6-25 χρόνια η κάθε μία ή και πολύ περισσότερο. Για το λόγο αυτό, ως αντάλλαγμα για συμφωνίες σχετικά με τη δίωξη υπόπτων πειρατείας, τα κράτη έχουν προμηθευτεί με οικονομική και άλλη βοήθεια για την υποστήριξη του δικαστικού δυναμικού και των φυλακών τους. Για παράδειγμα, η συμφωνία μεταξύ της ΕΕ και του Μαυρίκιου συνοδεύτηκε από συμφωνίες της ΕΕ και του UNODC με τις οποίες δεσμεύονται να προσφέρουν οικονομική στήριξη στο δικαστήριό και τις φυλακές του.[17]

1.4.4 Συμφωνίες Μεταφοράς

Ορισμένα κράτη διώκουν τους συλληφθέντες ύποπτους σε δικά τους εθνικά δικαστήρια, ειδικά στις περιπτώσεις που εμπλέκονται ένας ή περισσότεροι δικοί τους πολίτες. Ωστόσο, είναι πιο σύνηθες να μεταφέρονται οι ύποπτοι στα δικαστήρια της περιοχής. Η ΕΕ ανακοίνωσε μια συμφωνία μεταφοράς των υπόπτων πειρατείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το Μαυρίκιο, τον Ιούλιο του 2011, καθώς και παρόμοιες συμφωνίες με τη Μοζαμβίκη, τη Νότια Αφρική, την Τανζανία και την Ουγκάντα[18]. Ως μέρος της διαδικασίας συμφωνίας με αυτούς τους διακανονισμούς, αλλαγές σε ορισμένα από αυτά τα κράτη, στους νόμους τους, έχουν απαιτηθεί προκειμένου να τους επιτρέπεται να ασκήσουν δίωξη κατά των υπόπτων που μεταφέρθηκαν. Χώρες όπως η Κένυα, η Τανζανία και οι Σεϋχέλλες δεν είχαν αρχικά ένα εθνικό νόμο που να καλύπτει την πειρατεία στην ανοικτή θάλασσα, γι 'αυτό έπρεπε να αλλάξουν τους νόμου τους για να καταστεί αδίκημα υπό τη δικαιοδοσία τους. Ενώ το Ηνωμένο Βασίλειο εργάζεται τώρα στο να κάνει αυτές τις χώρες να θεσπίσουν αδίκημα την πρόθεση για πειρατική επίθεση. Οι Σεϋχέλλες το έχουν πράξει ήδη.

1.5 Δομή και Μεθοδολογία

Ο στόχος που επιδιώκει η παρούσα εργασία, επιτυγχάνεται σε ένα μεγάλο βαθμό από τη δομή της. Ο τρόπος με τον οποίο έχουν διαμορφωθεί τα κεφάλαια, εξυπηρετούν τον σκοπό της εργασίας και διευκολύνουν τον αναγνώστη, παρέχοντάς του μια συνοχή στις πληροφορίες που έχει λαμβάνειν. Έτσι, η δομή της εργασίας επιδιώκει, αρχικά και μέσα από το πρώτο κεφάλαιο, να παραθέσει όλες εκείνες τις πληροφορίες που επιβάλλεται να γνωρίζει ο αναγνώστης προκειμένου να έχει μια εμπεριστατωμένη άποψη σχετικά με το φαινόμενο της πειρατείας καθώς και τα στοιχεία που το χαρακτηρίζουν. Εν συνεχεία, σε μια πιο εις βάθος ανάλυση, ο αναγνώστης μέσα από το δεύτερο κεφάλαιο, καλείται να γνωρίσει περισσότερες λεπτομέρειες τόσο για τη χώρα που αντιμετωπίζει τα περισσότερα κρούσματα επιθέσεων πειρατείας (Σομαλία), όσο και για τις θεσμικές εξελίξεις των τελευταίων χρόνων γύρω από το σχετικό θέμα. Και ενώ μέσα από το τρίτο κεφάλαιο ο αναγνώστης έχει ενημερωθεί και για όλα εκείνα τα πρακτικά μέτρα που έχουν αναπτυχθεί προκειμένου να συμβάλλουν στην καταστολή του εγκλήματος, στο

[17] Statement by High Representative Catherine Ashton on the signature of the EU-Mauritius Transfer Agreement of Suspected Pirates , 16 July 2011, A 285/11.
[18] Foreign Affairs Council Conclusions 22 March 2010

τέταρτο κεφάλαιο και με τις γνώσεις που έχει πλέον αποκτήσει από όλα τα παραπάνω, του δίνεται η ευκαιρία να βολιδοσκοπήσει το ζήτημα της απόδοσης των εφαρμοζόμενων μέτρων, καθώς και της αποτελεσματικότητάς τους, επηρεασμένος πάντα βέβαια από τις δοθείσες απαντήσεις των εταιριών στις ερωτήσεις του ερωτηματολογίου. Φτάνοντας λοιπόν, στο τέλος της ανάγνωσης κανείς, μπορεί να θεωρείται ως ένας σχετικά γνώστης του θέματος, ενώ παράλληλα είναι σε θέση να έχει αναπτύξει και άποψη επί αυτού, βασιζόμενη πάντα στις στάσεις των ερωτηθέντων εταιριών, αλλά γιατί όχι και στη δική του κρίση.

Όσον αφορά τη μεθοδολογία της εργασίας, και ιδιαίτερα το πρώτο σκέλος της (τα τρία πρώτα κεφάλαια), όπου και γίνεται αποκλειστικά και μόνο παράθεση πληροφοριών, η χρήση διαδικτύου και βιβλίων ήταν εκείνα που συνέβαλλαν καθοριστικά στη συλλογή των πληροφοριών που παρουσιάζονται. Ενώ για την εξυπηρέτηση του στόχου των άλλων δύο κεφαλαίων, που δεν ήταν άλλος από το να αναδείξουν την στάση που κρατάει η αγορά σχετικά με τα μέτρα αντιμετώπισης του φαινομένου της πειρατείας και η αξιολόγησή τους από αυτή, καλύτερο εργαλείο λοιπόν, για την επίτευξη του στόχου αυτού, δεν θα μπορούσε να είναι άλλο, παρά, η διαμόρφωση και στη συνέχεια συμπλήρωση ερωτηματολογίου από ναυτιλιακές εταιρίες. Έχοντας επομένως, το κατάλληλο υλικό, τις απαντήσεις δηλαδή των εταιριών, που στο δεύτερο κομμάτι της εργασίας έχουν τον καταλυτικό ρόλο, ήταν σαφώς εύκολη και η διαμόρφωση συμπερασμάτων.

Κεφάλαιο 2: Έξαρση περιστατικών πειρατείας στην περιοχή της Σομαλίας και Θεσμικές Εξελίξεις

2.1 Έξαρση της πειρατείας στη Σομαλία

2.1.1 Ο εμφύλιος πόλεμος στην Σομαλία

Πρόκειται για μια χώρα της Ανατολικής Αφρικής, με εκτεταμένες ακτές βόρεια, ανατολικά και νοτιοανατολικά στον Κόλπο του Άντεν και τον Ινδικό Ωκεανό αντίστοιχα, καθώς βρίσκεται στο λεγόμενο Κέρας της Αφρικής. Συνορεύει στα δυτικά και βορειοδυτικά με την Αιθιοπία και το Τζιμπουτί, ενώ στα νοτιοδυτικά με την Κένυα. Πρόκειται για μια χώρα στην οποία τα τελευταία χρόνια παρατηρείται έντονα το φαινόμενο της πειρατείας και αυτό αποδεικνύεται και από τα χαρακτηριστικά στοιχεία που δημοσίευσε πρόσφατα το διεθνές γραφείο ναυτιλίας. Όπως ανακοίνωσε ο οργανισμός το πρώτο τρίμηνο του 2011 καταγράφηκαν 142 περιστατικά πειρατείας σε σύγκριση με τα 67 που είχαν διαπιστωθεί την ίδια περίοδο του προηγούμενου χρόνου. Από τα 142 περιστατικά, τα 97 πραγματοποιήθηκαν στα ανοιχτά της Σομαλίας[19]. Ποίοι είναι όμως οι πραγματικοί λόγοι που οδήγησαν τους κατοίκους της Σομαλίας σε πράξεις πειρατικών επιθέσεων;
Παρ όλη την αυξημένη ναυτιλιακή κινητικότητα στα νερά του Κόλπου του Άντεν είναι ιδιαιτέρως σημαντικό να επισημανθεί ότι εν αντιθέσει με το «δύσκολο» γεωγραφικό πέρασμα των Στενών της Μαλάκα η περιοχή του Κόλπου δεν παρουσιάζει πολλές γεωγραφικές ιδιαιτερότητες. Έτσι, ενώ στο θαλάσσιο πέρασμα της Νοτιοανατολικής Ασίας υπάρχουν αμέτρητα μικρά νησιά τα οποία λειτουργούν ως «φυσικά» ορμητήρια για επίδοξους πειρατές, ο Κόλπος του Άντεν αποτελείται ουσιαστικά από ανοικτή θάλασσα. Το παραπάνω σημείο είναι κομβικό για την κατανόηση της έξαρσης των περιστατικών πειρατείας τα τελευταία χρόνια στην περιοχή αυτή και, καθώς η γεωγραφία της περιοχής δεν ευνοεί την ανάπτυξη της πειρατείας, θα πρέπει να ελλοχεύουν άλλα αίτια.
Ο παράγοντας αυτός δεν είναι άλλος από την κατάρρευση του κράτους της Σομαλίας υπό την πίεση του πολυετούς εμφυλίου πολέμου στη χώρα ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 1990. Οι σχεδόν συνεχείς συγκρούσεις μεταξύ ισλαμιστών και κυβερνητικών διαφόρων φυλών, οι οποίες περικλείονται εντός των συνόρων της Σομαλίας, καθώς και στρατιωτικών παρεμβάσεων από γειτονικές χώρες (Αιθιοπία), έχουν καταστήσει την έννοια του κρατικού ελέγχου αδιανόητη για το μεγαλύτερο μέρος της επικράτειας. Πιο συγκεκριμένα, η εκδίωξη του δικτάτορα Σιαντ Μπάρρε περί τις αρχές του 1991 θα σημάνει ουσιαστικά το τέλος οποιασδήποτε μορφής κρατικής εξουσίας στη Σομαλία, στον βαθμό τουλάχιστον που αυτή μπορεί να ελέγχει την εσωτερική κατάσταση σε ολόκληρη τη χώρα. Η «αρχή του δράματος», όπως συνηθέστερα συμβαίνει για τις περισσότερες χώρες της Αφρικής, τοποθετείται στην περίοδο της αποικιοκρατίας και στην αυθαίρετη χάραξη συνόρων στην αφρικανική ήπειρο από τις μεγάλες ευρωπαϊκές δυνάμεις. Έτσι, όπως και αλλού, η Σομαλία θα περιλαμβάνει ως κράτος διάφορες φυλές αλλά και πληθυσμούς με διαφορετικές θρησκείες. Η ανεξαρτησία της χώρας το 1960 θα ακολουθηθεί από εννέα χρόνια δημοκρατικής διακυβέρνησης με κάποια σχετική σταθερότητα. Θα λήξει, όμως, με το

[19] http://www.strategyreport.gr/?p=9507

πραξικόπημα του Σιαντ Μπάρρε ο οποίος και θα εδραιώσει ένα απολυταρχικό καθεστώς όπου θα ευνοηθούν οι διακρίσεις ανάμεσα σε φυλές αλλά και θρησκευτικές πεποιθήσεις. Ο 5χρονος αγώνας απελευθέρωσης από τον δικτάτορα θα επιφέρει την εκδίωξή του αλλά, μαζί με αυτή την επιτυχία, θα ακολουθήσει ένα πολιτικό και οικονομικό χάος. Ο κίνδυνος υποσιτισμού θα οδηγήσει τα Ηνωμένα Έθνη να οργανώσουν μια αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας αλλά και κυανόκρανων. Η τελευταία θα λήξει άδοξα τον Μάρτιο του 1995 ύστερα από σοβαρές απώλειες συμμαχικών στρατιωτών (κυρίως Αμερικανών και Πακιστανών), λόγω συμπλοκής τους με στρατεύματα διαφόρων τοπικών πολεμαρχών.
Η απόσυρση της διεθνούς κοινότητας θα διευρύνει την αναρχία εντός του σομαλικού εδάφους, όπου καμία πλευρά (κυβερνητικοί, ισλαμιστές, πολέμαρχοι) δεν θα διαθέτουν την αναγκαία ισχύ για να επικρατήσουν σε ολόκληρη την επικράτεια. Έτσι, με ορισμένες διαφοροποιήσεις το κράτος της Σομαλίας θα είναι στο εξής χωρισμένο σε τέσσερα περίπου τμήματα: Το βορειοδυτικό κομμάτι το οποίο περιλαμβάνει τη σχετικά σταθερή περιοχή της αποκαλούμενης «Δημοκρατίας της Σομάλιλαντ» (Republic of Somaliland), το βορειοανατολικό κομμάτι το οποίο αποτελείται από την επονομαζόμενη «Πούντλαντ» (Puntland) – μια περιοχή ελεγχόμενη κυρίως από διάφορους πολέμαρχους, το κεντρικό κομμάτι της Σομαλίας όπου τον έλεγχο λίγο ως πολύ διατηρεί η Μεταβατική Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση αλλά εργάζεται ως και τις ενδεχόμενες εθνικές εκλογές του 2012, όπου η εντολή της προσωρινής κυβέρνησης λήγει και, τέλος, το νότιο κομμάτι το οποίο ελέγχουν ισλαμικές δυνάμεις.
Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι οι ισλαμιστές κατά καιρούς είχαν επιτύχει σημαντικές νίκες έναντι των «κυβερνητικών» δυνάμεων οι οποίες κατάφεραν να εξισορροπήσουν την κατάσταση μόνο ύστερα από την ενίσχυσή τους με στρατεύματα από τη γείτονα Αιθιοπία. Το δίχως άλλο, πάντως, η έννοια της εθνικής κυριαρχίας στη Σομαλία δεν υφίσταται τα τελευταία 18 χρόνια, και το γεγονός αυτό αναμφισβήτητα δημιουργεί τεράστιες αβεβαιότητες ως προς τη δυνατότητα ελέγχου της επικράτειας και την επιβολή της έννομης τάξης ακόμα και στο προσεχές μέλλον.

2.1.2 Τα αίτια έξαρσης των κρουσμάτων πειρατείας στην περιοχή της Σομαλίας

Η κατάρρευση, λοιπόν, της όποιας έννομης τάξης εντός της υπό εξέταση χώρας, η οποία βρίσκεται στρατηγικά τοποθετημένη στη δυτική πλευρά του Κόλπου του Άντεν, θα δώσει το έναυσμα για την άνθηση της παρανομίας, τόσο από την πλευρά του ντόπιου πληθυσμού όσο και από την πλευρά αλλοδαπών. Έτσι, την αρχή μάλλον θα κάνουν ξένα αλιευτικά πλοία τα οποία, εκμεταλλευόμενα την ανυπαρξία καλά οργανωμένης σομαλικής ακτοφυλακής, θα εισέρχονται στα χωρικά ύδατα της Σομαλίας, αφαιρώντας ένα σημαντικό τμήμα των θαλάσσιων αποθεμάτων σε αλιεύματα. Καθώς οι ξένοι αλιείς χρησιμοποιούσαν έως τότε αλιευτικές διαδικασίες βιομηχανικής κλίμακας, τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων τους έγιναν γρήγορα εμφανή στους ντόπιους παραθαλάσσιους πληθυσμούς. Αν λάβει υπόψη του, μάλιστα, κανείς το γεγονός ότι ευρωπαϊκές χώρες είχαν προσπαθήσει να βοηθήσουν την οικονομία της Σομαλίας μέσα από την παροχή τεχνογνωσίας και οικονομικής βοήθειας για την ανάπτυξη μιας υποτυπώδους εγχώριας αλιείας, μπορεί να αντιληφθεί πόσο σημαντικό πλήγμα ήταν η μείωση των αποθεμάτων ιχθύων. Άλλωστε σημαντικοί ντόπιοι πληθυσμοί είχαν βασίσει τον βιοπορισμό τους στην αλιεία και πλέον τούτο είχε καταστεί ιδιαιτέρως δύσκολο.
Η απουσία κρατικής προστασίας των χωρικών υδάτων της Σομαλίας έμελλε να έχει μια ακόμα δυσμενή εξέλιξη. Ξένα πλοία θα αποθέτουν συστηματικά στον βυθό της

Σομαλίας ραδιενεργά απόβλητα, ενώ η παράνομη αυτή δραστηριότητα κατέληξε να γίνεται είτε απολύτως μονομερώς είτε, συχνότερα, ύστερα από την πληρωμή μικρών αποζημιώσεων σε τοπικούς πολέμαρχους. Η ανεξέλεγκτη αυτή διαδικασία μάλιστα θεωρήθηκε ότι είχε σημαντικές συνέπειες στην υγεία των Σομαλών όταν, κατά το τσουνάμι του 2004, μεγάλες ποσότητες θαλασσινού νερού εισχώρησαν στην ενδοχώρα. Καθώς τα νερά περιέχουν υψηλές ποσότητες ραδιενεργών υλικών, διάφορες ιατρικές εκθέσεις σημειώνουν αύξηση κρουσμάτων ασθενειών σχετιζόμενων με τη ραδιενέργεια. Αναντίρρητα, λοιπόν, ξένοι υπήκοοι εκμεταλλεύτηκαν την κατάρρευση του κράτους της Σομαλίας με σκοπό την επίτευξη κέρδους.

Ενώ, όμως, εκθέσεις των Ηνωμένων Εθνών, του DIW αλλά και άλλες πηγές ειδήσεων θέλουν ως κύρια αιτία της έξαρσης της πειρατείας την παράνομη αλιεία και την απόρριψη τοξικών αποβλήτων στα σομαλικά ύδατα από ξένα σκάφη, με το 70 τοις εκατό των τοπικών παράκτιων κοινοτήτων να υποστηρίζουν σθεναρά την πειρατεία ως μορφή εθνικής άμυνας των χωρικών υδάτων της χώρας , και ότι οι πειρατές πιστεύουν ότι προστατεύουν τα αλιευτικά πεδία τους. Ωστόσο, επειδή η πειρατεία έχει γίνει εξαιρετικά πιο επικερδής τα τελευταία χρόνια, κάποιες αναφορές ισχυρίζονται ότι το οικονομικό κέρδος είναι τώρα πια το κύριο κίνητρο για τους Σομαλούς πειρατές.

Ωστόσο η ανάλυση για τα αίτια της έντονης ύπαρξης του φαινομένου της πειρατείας στα ανοιχτά των ακτών της Σομαλίας δεν τελειώνει εδώ. Καθώς σύμφωνα με το γερμανικό ινστιτούτο οικονομικών ερευνών(DIW) μια βιομηχανία κερδοσκόπων έχει πλέον δημιουργηθεί με αφορμή την πειρατεία και ιδίως οι ασφαλιστικές εταιρίες έχουν επωφεληθεί από τις επιθέσεις των πειρατών, καθώς τα ασφάλιστρα έχουν αυξηθεί σημαντικά.

Παράλληλα υπάρχουν και αναφορές που έχουν κατηγορήσει ορισμένους κυβερνητικούς αξιωματούχους στη Σομαλία για συνενοχή με τους πειρατές, με τις αρχές από τις Galmudug να φέρεται να προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν πειρατικές συμμορίες εναντίον ισλαμιστών ανταρτών από τις νότιες εμπόλεμες περιοχές της χώρας. Μερικοί πειρατές είναι πρώην αλιείς, των οποίων οι ζωές έχουν πληγεί από ξένα παράνομα αλιευτικά πλοία στα σομαλικά ύδατα. Οι περισσότεροι από τους πειρατές, σύμφωνα με παρατηρητές, δεν είναι πρώην αλιείς. Αφού είδαν την κερδοφορία της πειρατείας, δεδομένου των ποσών που πληρώνονται συνήθως για λύτρα , πολέμαρχοι άρχισαν να διευκολύνουν την πειρατική δραστηριότητα, μοιράζοντας τα κέρδη με τους πειρατές.

Η Μεταβατική Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση έχει κάνει κάποιες προσπάθειες για την καταπολέμηση της πειρατείας, κυρίως με την στήριξη διεθνών οργανισμών και κρατών που δραστηριοποιούνται έντονα στον τομέα της ναυτιλίας. Οι προσπάθειες αυτές για την καταστολή των επιθέσεων πειρατείας στα ανοιχτά των ακτών της Σομαλίας, αναφέρονται εκτενέστερα παρακάτω στα πλαίσια της γενικότερης ανάλυσης των μέτρων αντιμετώπισης της θαλάσσια πειρατείας και ένοπλης ληστείας.

2.2 Αποφάσεις και ψηφίσματα για την καταστολή των πειρατικών επιθέσεων και ένοπλων ληστειών

2.2.1 Συμβούλιο Ασφαλείας

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών αποτελεί το ισχυρότερο διεθνές όργανο που φέρει την κύρια ευθύνη για τη διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας και έχει την εξουσία να αποφασίζει για σχετικά ζητήματα εκδίδοντας σχετικά για τα κράτη ψηφίσματα. Είναι λοιπόν σαφές ότι δεν θα μπορούσε να παραμείνει απαθές στην έντονη έξαρση του φαινομένου των πειρατικών επιθέσεων τα τελευταία χρόνια, καθώς η πειρατεία αποτελεί ένα διεθνές έγκλημα που είναι σε θέση να πλήξει εξαιρετικά την παγκόσμια ειρήνη. Έτσι το Συμβούλιο Ασφαλείας προχώρησε στην λήψη κάποιων διαδοχικών αποφάσεων, γεγονός που αποδεικνύει την αποφασιστικότητα των κρατών μελών του ΟΗΕ για την αντιμετώπιση του πειρατικού κινδύνου[20].

Υπάρχει, ωστόσο, κάποιο συγκεκριμένο πλαίσιο στο οποίο και βασίστηκε το Συμβούλιο Ασφαλείας του οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, προκειμένου να προχωρήσει στη λήψη και εφαρμογή των αναφερόμενων προτάσεων, που στόχο είχαν την καταστολή και εξάλειψη του φαινομένου της πειρατείας ιδίως στην περιοχή της Σομαλίας. Έτσι οι σχετικές αποφάσεις, οι οποίες πάρθηκαν στα Συμβούλια Ασφαλείας του 1816, 1838, 1846 και 1851 (και αναφέρονται αναλυτικά στο παράρτημα) βασίστηκαν[21]:

Στην έντονη ανησυχία για τις τριμηνιαίες εκθέσεις του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO) από το 2005, οι οποίες παρέχουν αποδείξεις για τη συνέχιση της πειρατείας και της ένοπλης ληστείας, ιδίως στις περιοχές ανοικτά των ακτών της Σομαλίας,

Στην έντονη ανησυχία σχετικά με τις απειλές από τις πράξεις πειρατείας και ένοπλης ληστείας κατά πλοίων που δημιουργούν άμεση ανάγκη, για ασφαλή και αποτελεσματική παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας προς τη Σομαλία, για την ασφάλεια των εμπορικών θαλάσσιων οδών και της διεθνής ναυσιπλοΐας,

Στην αδιαμφισβήτητα κρίσιμη κατάσταση στη Σομαλία, καθώς και την έλλειψη ικανότητας της Μεταβατικής Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης να αντιμετωπίσει τους πειρατές ή να ελέγξει και να διαφυλάξει είτε τις διεθνείς θαλάσσιες λωρίδες στα ανοικτά των ακτών της Σομαλίας είτε τα χωρικά ύδατα της Σομαλίας,

Στην αποδοκιμασία των επιθέσεων πειρατείας και ληστειών στα πλοία στα χωρικά ύδατα και στην ανοικτή θάλασσα των ακτών της Σομαλίας, συμπεριλαμβανομένων και των επιθέσεων και ληστειών κατά των πλοίων που χρησιμοποιούνται από το Παγκόσμιο Πρόγραμμα Σίτισης (World Food Program) και πολλά ακόμα εμπορικά πλοία και τις σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις αυτών των επιθέσεων σχετικά με την άμεση, ασφαλή και αποτελεσματική παροχή επισιτιστικής βοήθειας και οποιαδήποτε άλλης ανθρωπιστικής βοήθειας στο λαό της Σομαλίας, καθώς και τους μεγάλους κινδύνους που δημιουργούνται για τα πλοία, τα πληρώματα, τους επιβάτες και το φορτίο,

Στο γεγονός ότι, σε αναφορές του 2008, προβλέπονταν ότι μέχρι και τρεισήμισι εκατομμύρια Σομαλοί επρόκειτο να εξαρτιόνταν από την ανθρωπιστική επισιτιστική

[20] Η «EU NAVFOR Somalia – Operation ATALANTA», όπως ονομάστηκε η επιχείρηση, βασίστηκε στα Ψηφίσματα 1814, 1816, 1838 και 1846 του 2008 του Συμβούλιου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.

[21] Πηγή: The legal Order of the Oceans (A. V. Lowe and S. A. G. Talmon)

βοήθεια μέχρι το τέλος του ίδιου έτους, και ότι το WFP δεν θα παραδώσει την επισιτιστική βοήθεια στη Σομαλία, χωρίς ναυτική συνοδεία πολεμικού πλοίου,
Στην επιβεβαίωση των σχετικών διατάξεων του διεθνούς δικαίου, με σεβασμό προς την καταστολή της πειρατείας, συμπεριλαμβανομένης της Σύμβασης, και *στην* υπενθύμιση ότι παρέχουν κατευθυντήριες αρχές για τη συνεργασία στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό για την καταστολή της πειρατείας στην ανοικτή θάλασσα ή σε οποιαδήποτε άλλη χώρα εκτός δικαιοδοσίας κανενός κράτους, περιλαμβάνοντας αλλά όχι περιορίζοντας την επιβίβαση, την αναζήτηση και την κατάσχεση σκαφών που συμμετέχουν ή υπάρχουν υποψίες ότι εμπλέκονται σε πράξεις πειρατείας, καθώς και τη σύλληψη των προσώπων που ασχολούνται με τέτοιες πράξεις, προκειμένου τα πρόσωπα αυτά να διώκονται,
Στην επιστολή του Γενικού Γραμματέα της 9ης Νοεμβρίου 2007 προς τον Πρόεδρο του Συμβουλίου Ασφαλείας η οποία ανέφερε ότι η Μεταβατική Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση της Σομαλίας, χρειάζεται και θα υποδεχόταν τη διεθνή βοήθεια για την αντιμετώπιση του προβλήματος, καθώς και στις υπόλοιπες επιστολές που ακολούθησαν και επιβεβαίωναν την ανάγκη και επιθυμία για συνέχιση της συνεργασίας,
Στην επιστολή του Μονίμου Αντιπροσώπου της Σομαλικής Δημοκρατίας στα Ηνωμένα Έθνη προς τον Πρόεδρο του Συμβουλίου Ασφαλείας της 27ης Φεβρουαρίου 2008, μεταφέροντας τη συγκατάθεση της Μεταβατικής Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης προς το Συμβούλιο Ασφαλείας για επείγουσα βοήθεια για στην εξασφάλιση των παράκτιων και διεθνών νερών στα ανοικτά των ακτών της Σομαλίας με σκοπό την ασφαλή διεξαγωγή της ναυσιπλοΐας και πλοήγησης,
Στην διαβεβαίωση ότι το διεθνές δίκαιο, όπως προκύπτει από τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας της 10ης Δεκεμβρίου 1982 («η Σύμβαση»), καθορίζει το νομικό πλαίσιο που ισχύει για την καταπολέμηση της πειρατείας και ένοπλης ληστείας στη θάλασσα, καθώς και άλλες θαλάσσιες δραστηριότητες,
Στην έκφραση της επιθυμίας του να εξασφαλίσει μακροπρόθεσμα την ασφάλεια των παραδόσεων του WFP στη Σομαλία,
Στην πεποίθηση ότι η ειρήνη και η σταθερότητα, η ενίσχυση των κρατικών θεσμών, η οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη και ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου είναι απαραίτητα για να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για την πλήρη εξάλειψη της πειρατείας και ένοπλης ληστείας στη θάλασσα ανοικτά των ακτώντηςΣομαλίας.

Παρακάτω αναφέρονται μερικές από τις πιο σημαντικές αποφάσεις του εκάστοτε Συμβουλίου, καθώς και σχετικές παρατηρήσεις αλλά και σχολιασμοί που τις χαρακτηρίζουν[22].

[22] Αναλυτικότερα για όλες τις αποφάσεις των Συμβουλίων Ασφαλείας 1816, 1838, 1846 και 1851 βλέπε το παράρτημα

Συμβούλιο Ασφαλείας αποφάσεις 1816 (2008)

- UN Security Council Resolution 1816 (2008)[23]*-*

Το Συμβούλιο Ασφαλείας,

9. Επιβεβαιώνει ότι η άδεια που προβλέπεται στο παρόν ψήφισμα ισχύει μόνο σε σχέση με την κατάσταση στη Σομαλία και δεν θίγει τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις ή τις ευθύνες των κρατών μελών βάσει του διεθνούς δικαίου, συμπεριλαμβανομένων τυχών δικαιωμάτων ή υποχρεώσεων που απορρέουν από τη σύμβαση, σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη κατάσταση, και υπογραμμίζει ιδιαίτερα ότι δεν πρέπει να θεωρηθεί ως θέσπιση εθιμικού διεθνούς δικαίου[24], και επιβεβαιώνει περαιτέρω ότι αυτή η άδεια έχει δοθεί μόνο μετά τη λήψη της επιστολής από τον Μόνιμο Αντιπρόσωπο της Σομαλικής Δημοκρατίας στα Ηνωμένα Έθνη προς τον Πρόεδρο του Συμβουλίου Ασφαλείας.

11. Καλεί όλα τα κράτη, και ιδίως τα κράτη της σημαίας, του λιμένα και τα παράκτια κράτη, τα κράτη της εθνικότητας των θυμάτων και των δραστών της πειρατείας και της ένοπλης ληστείας, και άλλα κράτη με σχετική δικαιοδοσία σύμφωνα με το διεθνή νόμο και την εθνική νομοθεσία, να συνεργαστούν για τον καθορισμό της δικαιοδοσίας, καθώς και την έρευνα και τη δίωξη των υπευθύνων για πράξεις πειρατείας και ένοπλων ληστειών στα ανοικτά των ακτών της Σομαλία, σύμφωνα με το εφαρμοστέο διεθνές δίκαιο, συμπεριλαμβανομένου του διεθνούς δικαίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα, και να παρέχει βοήθεια, μεταξύ άλλων δράσεων, παρέχοντας τη διάθεση και υποστήριξη διοικητικής μέριμνας σε σχέση με τα άτομα που υπάγονται στη δικαιοδοσία και τον έλεγχό τους, όπως των θυμάτων, των μαρτύρων και των προσώπων που κρατούνται ως αποτέλεσμα των πράξεων που διεξάγονται υπό το παρόν ψήφισμα[25].

Συμβούλιο Ασφαλείας αποφάσεις 1838 (2008)

- UN Security Council Resolution 1838 (2008)-

Το Συμβούλιο Ασφαλείας,

8. Επιβεβαιώνει ότι οι διατάξεις του παρόντος ψηφίσματος ισχύουν μόνο σε σχέση με την κατάσταση στη Σομαλία και δεν θίγει τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις ή τις ευθύνες των κρατών μελών βάσει του διεθνούς δικαίου, συμπεριλαμβανομένων τυχών δικαιωμάτων ή υποχρεώσεων που απορρέουν από τη σύμβαση, σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη κατάσταση, και υπογραμμίζει ιδιαίτερα ότι δεν πρέπει να θεωρηθεί ως θέσπιση εθιμικού διεθνούς δικαίου[26].

---

[23] Το κείμενο εγκρίθηκε με συναίνεση της Σομαλίας, η οποία δεν έχει την ικανότητα να καταστείλει την πειρατεία και να εξασφαλίσει τα χωρικά της ύδατα, μετά από ένα κύμα επιθέσεων σε πλοία στα ύδατα ανοικτά των ακτών της χώρας, συμπεριλαμβανομένων των επιθέσεων σε πλοία που λειτουργούν για το Παγκόσμιο Πρόγραμμα Σίτισης αλλά και πολυάριθμα εμπορικά πλοία.

[24] Αυτό ήταν απαραίτητο για να κατευνάσει έναν αριθμό κρατών στο Συμβούλιο, όπως η Ινδονησία (η οποία είχε δικά της προβλήματα πειρατείας).

[25] Παρόλα αυτά η απόφαση δεν δημιουργεί κάποιο δικαστικό όργανο εξουσιοδοτημένο και αρμόδιο για να επιλαμβάνεται υποθέσεων πειρατείας. Αυτός είναι ένας ακόμη λόγος, ο οποίος επιβεβαιώνει την άποψη ότι το Συμβούλιο Ασφαλείας του Ο.Η.Ε. δεν έχει προσπαθήσει να επιλύσει το πρόβλημα με ουσιαστικά και συγκεκριμένα μέτρα κατά της πειρατείας.

[26] Αν και η πειρατεία αναγνωρίζεται σαν αδίκημα από όλα τα κράτη, ελάχιστα προβλέπουν οι εθνικές και διεθνείς νομοθεσίες για την αποτελεσματική του ποινική δίωξη. Οι νόμοι έχουν έκδηλα κενά και οι πειρατές τα εκμεταλλεύονται, κινούμενοι δια μέσου αυτών.

Συμβούλιο Ασφαλείας αποφάσεις 1846 (2008)

- UN Security Council Resolution 1846 (2008)-

6. Υποδέχεται τις πρωτοβουλίες από τον Καναδά, τη Δανία, τη Γαλλία, την Ινδία, την Ολλανδία, τη Ρωσική Ομοσπονδία, την Ισπανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, και από περιφερειακούς και διεθνείς οργανισμούς για την αντιμετώπιση της πειρατείας στα ανοικτά των ακτών της Σομαλίας, σύμφωνα με τα ψηφίσματα 1814 (2008), 1816 (2008) και 1838 (2008), την απόφαση του ΝΑΤΟ να αντιμετωπίσει την πειρατεία στα ανοικτά των ακτών της Σομαλίας, μεταξύ άλλων με τη συνοδεία σκαφών του WFP, και ιδίως την απόφαση της ΕΕ της 10ης Νοεμβρίου του 2008 να ξεκινήσει, για μια περίοδο 12 μηνών από το Δεκέμβριο του 2008, μια ναυτική επιχείρηση για την προστασία θαλάσσιων αποστολών του WFP για τη μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας στη Σομαλία και άλλων ευάλωτων πλοίων, και να καταστείλει τις πράξεις πειρατείας και ένοπλων ληστειών στη θάλασσα ανοικτά των ακτώντηςΣομαλίας.
15. Επισημαίνει ότι η σύμβαση του 1988 για την Καταστολή των Παράνομων Πράξεων κατά της Ασφάλειας της Ναυσιπλοΐας («SUA Convention»), προβλέπει για τους συμμετέχοντες να δημιουργήσουν ποινικά αδικήματα, να θεμελιώσουν τη δικαιοδοσία, και να αποδεχθούν την παράδοση των προσώπων που είναι υπεύθυνα ή ύποπτα για κατάσχεση ή να ασκούν έλεγχο σε έναν πλοίο με τη βία ή την απειλή ή οποιαδήποτε άλλη μορφή εκφοβισμού, προτρέπει τα κράτη μέλη της συγκεκριμένης Σύμβασης να εφαρμόσουν πλήρως τις υποχρεώσεις τους βάσει της εν λόγω σύμβασης και να συνεργαστούν με τον Γενικό Γραμματέα και τον ΙΜΟ για τη δημιουργία δικαστικού δυναμικού με σκοπό την επιτυχή δίωξη των υπόπτων πειρατείας και ένοπλης ληστείας στη θάλασσα ανοικτά των ακτών της Σομαλίας.

Συμβούλιο Ασφαλείας αποφάσεις 1851 (2008)

- UN Security Council Resolution 1851 (2008)-

3. Καλεί όλα τα κράτη και τις περιφερειακές οργανώσεις που αγωνίζονται κατά της πειρατείας στα ανοικτά των ακτών της Σομαλίας σε σύναψη ειδικών συμφωνιών ή διακανονισμών με τις χώρες που επιθυμούν να αναλάβουν την επιμέλεια των πειρατών, προκειμένου να τεθούν σε ισχύ τα όργανα επιβολής του νόμου από τις τελευταίες χώρες, ιδίως τις χώρες της περιοχής, να διευκολύνουν την έρευνα και τη δίωξη των ατόμων που κρατούνται ως αποτέλεσμα των επιχειρήσεων που διεξάγονται στο πλαίσιο του παρόντος ψηφίσματος για πράξεις πειρατείας και ένοπλης ληστείας στη θάλασσα ανοικτά των ακτών της Σομαλίας.
5. Περαιτέρω ενθαρρύνει όλα τα κράτη και τις περιφερειακές οργανώσεις που αγωνίζονται κατά της πειρατείας και ένοπλης ληστείας στη θάλασσα ανοικτά των ακτών της Σομαλίας να εξετάσουν το ενδεχόμενο δημιουργίας ενός κέντρου στην περιοχή για να συντονίζουν τις πληροφορίες σχετικά με την πειρατεία και τις ένοπλες ληστείες στη θάλασσα ανοικτά των ακτών της Σομαλίας, για να αυξήσουν την περιφερειακή ικανότητα με τη βοήθεια του UNODC να οργανωθεί αποτελεσματικά.

Τελειώνοντας πρέπει να τονίσουμε πως, η βεβαιότητα της ποινικής δίωξης που θα ακολουθήσει και η αυστηρότητα της ποινής που θα επιβληθεί είναι κύρια συστατικά της αποτροπής από το έγκλημα, συμπεριλαμβανομένης και της πειρατείας. Δυστυχώς όμως, όπως μπορούμε να συμπεράνουμε, αυτά τα στοιχεία δεν συστρατεύονται στην πάταξη της πειρατείας του Κόλπου του Άντεν και των άλλων θαλασσίων περιοχών της Σομαλίας.

Αυτή η αμφιθυμία και ασάφεια περί του πρακτέου για το πρόβλημα της πειρατείας στον Κόλπο του Άντεν αντικατοπτρίζεται ακόμα και στις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ο.Η.Ε. που προσπαθούν να το αντιμετωπίσουν.
Το Συμβούλιο Ασφαλείας του Ο.Η.Ε. δεν έχει προσπαθήσει να επιλύσει το πρόβλημα με ουσιαστικά και συγκεκριμένα μέτρα κατά της πειρατείας. Έχει ασχοληθεί με το πρόβλημα με μία σειρά αποφάσεων που εκφράζουν το πνεύμα του Ο.Η.Ε. αλλά δεν έχει προβεί σε πράξεις ουσιαστικές και αποτελεσματικές.
Οι αποφάσεις αυτές στηρίζονται σε μία σειρά υποθέσεων που είναι, τουλάχιστον, χωρίς βάσεις στην πραγματικότητα. Κύρια μεταξύ αυτών είναι η υπόθεση πως η Σομαλία ελέγχεται από κυβέρνηση που λειτουργεί και έχει νομιμότητα, (την Μεταβατική Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση της Σομαλίας) μία οντότητα που στη πραγματικότητα είναι ανίκανη να ελέγξει τα εδάφη από όπου οι σύγχρονοι πειρατές εξαπολύουν της επιδρομές τους και διατηρούν το άντρο τους, Βλέπε αποφάσεις 1838 και 1816.
Ενώ εκτός των παραπάνω, μελετώντας κανείς όλες αυτές τις αποφάσεις που έχουν παρθεί και στα τέσσερα Συμβούλια Ασφαλείας που αναφέρονται, μπορεί να συμπεράνει πως για να είναι ένα κράτος συνεργασίας σύμφωνο με τις αποφάσεις πρέπει να λειτουργεί με τη συγκατάθεση της σομαλικής μεταβατικής ομοσπονδιακής κυβέρνησης (ΜΟΚ), όπως κοινοποιήθηκε εκ των προτέρων στο Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ. Αυτό κάνει τα ψηφίσματα, με μια πρώτη ματιά, περιττά – η ίδια η Σομαλία είναι αρμόδια να εγκρίνει οποιαδήποτε δράση ξένης επιβολής του νόμου στα νερά της και στο έδαφος της.
Τα ψηφίσματα φαίνεται να εξυπηρετούν πολιτικούς και πρακτικούς σκοπούς. Ένας αριθμός κρατών, είτε δεν αναγνωρίζουν την Μεταβατική Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση είτε δεν εμπιστεύονται την ικανότητά της να δώσει άδεια σε μια επίκαιρη μόδα[27].

2.2.2 Κώδικας Δεοντολογίας Τζιμπουτί[28]



[27] http://www.ejiltalk.org/piracy-off-somalia-a-sketch-of-the-legal-framework/

[28] Πηγή: http://www.imo.org/OurWork/Security/PIU/Pages/DCoC.aspx

Ψήφισμα 1

Η Συνέλευση του Τζιμπουτί εξέδωσε τον κώδικα συμπεριφοράς σχετικά με την καταστολή της πειρατείας και ένοπλης ληστείας εναντίον πλοίων στον Δυτικό Ινδικό Ωκεανό και στον Κόλπο του Άντεν, η οποία υπεγράφη στις 29 Ιανουαρίου 2009 από τους εκπροσώπους του Τζιμπουτί, την Αιθιοπία, την Κένυα, τη Μαδαγασκάρη, τις Μαλδίβες, τις Σεϋχέλλες, τη Σομαλία, την Ενωμένη Δημοκρατία της Τανζανίας και την Υεμένη. Παραμένει ανοιχτός προς υπογραφή από άλλες χώρες της περιοχής. Οι Κομόρες, η Αίγυπτος, η Ερυθραία, η Ιορδανία, ο Μαυρίκιος, το Ομάν, η Σαουδική Αραβία, το Σουδάν και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έχουν υπογράψει συμπληρώνοντας 18 από τις 21 χώρες που έχουν επιλεγεί να υπογράψουν τον Κώδικα Συμπεριφοράς Τζιμπουτί.
Ο Κώδικας, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ από την ημερομηνία της υπογραφής του (29 Ιανουαρίου 2009), λαμβάνει υπόψη και προωθεί την εφαρμογή των πτυχών εκείνων των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ 1816 (2008), 1838 (2008), 1846 (2008) και 1851 (2008) και της Γενικής Συνέλευσης των ΗΕ 63/111, οι οποίες εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού. Ειδικότερα, οι υπογράφοντες τον κώδικα έχουν συμφωνήσει να συνεργάζονται, κατά τρόπο σύμφωνο με το διεθνές δίκαιο, στην:

(α) έρευνα, σύλληψη και τη δίωξη των προσώπων, οι οποίοι είναι εύλογα ύποπτοι ότι διέπραξαν πράξεις πειρατείας και ένοπλης ληστείας κατά πλοίων, συμπεριλαμβανομένων αυτών που παρακινούν ή εκ προθέσεως διευκολύνουν εν λόγωπράξεις.
(β) απαγόρευση και κατάσχεση των ύποπτων πλοίων και της ιδιοκτησίας των εν λόγωπλοίων.
(γ) διάσωση των πλοίων, των ατόμων, και ιδιοκτησιακών ακινήτων από απόπειρες πειρατείας και ένοπλης ληστείας και τη παροχή της κατάλληλης φροντίδας, θεραπείας και του επαναπατρισμού των ναυτικών, των ψαράδων, του υπολοίπου προσωπικού του πλοίου και των επιβατών που υπόκεινται σε τέτοιες πράξεις, και ιδίως εκείνων που έχουν υποστεί βία ? και
(δ) διεξαγωγή των κοινών επιχειρήσεων μεταξύ των κρατών που έχουν υπογράψει και του πολεμικού ναυτικού έξω από την περιοχή.
Επιπλέον, ο κώδικας παρέχει την ανταλλαγή σχετικών πληροφοριών, μέσω ενός αριθμού κέντρων και εθνικών σημείων επαφής, χρησιμοποιώντας υφιστάμενες υποδομές και ρυθμίσεις του πλοίου που στηρίζουν τη διεξαγωγή των επικοινωνιών του και το Περιφερειακό Κέντρου πληροφοριών για τη Ναυτιλία, το οποίο βρίσκεται στην Υεμένη.
Οι υπογράφοντες ανέλαβαν επίσης την υποχρέωση να αναθεωρήσουν την εθνική νομοθεσία τους με σκοπό να εξασφαλιστεί ότι υπάρχουν νόμοι που να ποινικοποιούν την πειρατεία και την ένοπλη ληστεία εναντίον πλοίων και να προβαίνουν στις κατάλληλες προβλέψεις για την άσκηση της δικαιοδοσίας, τη διενέργεια ερευνών και τη δίωξη των φερόμενων δραστών.

Νομική συνεργασία και βοήθεια (Ψηφίσματα 2 και 3)

Σε άλλο ψήφισμα η Συνέλευση ζήτησε από τα κράτη, τον ΙΜΟ, το Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΟΗΕ (UNDP), το Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τα Ναρκωτικά και το Έγκλημα (UNODC), την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (EC), το Περιφερειακό κέντρο

Πληροφόρησης της (ReCAAP-ISC) και το ναυτιλιακό κλάδο για την παροχή βοήθειας, είτε άμεσα είτε μέσω του IMO, στα κράτη αυτά, τα οποία χρειάζονται υποστήριξη για την αποτελεσματική εφαρμογή του Κώδικα συμπεριφοράς του Τζιμπουτί. Συνέστησε επίσης την ίδρυση ενός περιφερειακού κέντρου κατάρτισης για την προώθηση της εφαρμογής του κώδικα και αποδέχτηκε με εκτίμηση, την προσφορά της κυβέρνηση του Τζιμπουτί να φιλοξενήσει ένα περιφερειακό κέντρο εκπαίδευσης στα πλαίσια εφαρμογής του κώδικα.

Κεφάλαιο 3: Μέτρα για την αντιμετώπιση της πειρατείας και ένοπλης ληστείας στη θάλασσα

3.1 Εισαγωγή

Μπορεί τα κρούσματα πειρατείας και ένοπλης ληστείας στη θάλασσα να εντοπίζονται γεωγραφικά κυρίως στην Νοτιοανατολική Ασία, την Αφρική και τη Λατινική Αμερική. Η πειρατεία και η ένοπλη ληστεία συνιστούν ωστόσο διεθνές πρόβλημα ασφαλείας με πολυδιάστατες συνέπειες. Ειδικότερα το πρόβλημα για όλα τα έθνη (ακόμα και εκείνα που βρίσκονται μίλια μακριά από τις συγκεκριμένες περιοχές), αφορά σε πλοία σημαίας κρατών όλου του κόσμου που διέρχονται από τις παραπάνω περιοχές ή ελλιμενίζονται εκεί, πληρώματα και επιβάτες που προέρχονται από άλλα κράτη της γης και διατρέχουν κίνδυνο ή πέφτουν θύματα πράξεων πειρατείας, φορτία που διακινούνται, καθώς επίσης ασφαλιστικές εταιρίες συμφερόντων των κρατών που καλύπτουν πλοία, πληρώματα, επιβάτες ή φορτία. Αφορά ακόμα στην πρόληψη ατυχημάτων, δεδομένου ότι μετά από πράξεις πειρατείας τα πλοία ενδέχεται να πλέουν ακυβέρνητα, ώστε να υφίσταται σοβαρός κίνδυνος για τη ναυσιπλοΐα και τη ζωή στη θάλασσα, αλλά επίσης για περιβαλλοντικές καταστροφές, ιδιαίτερα αν εμπλέκονται πετρελαιοφόρα ή άλλα πλοία που μεταφέρουν επικίνδυνες χημικές ουσίες.
Είναι πολύ σημαντικό επομένως να δοθεί πρακτικά η πρέπουσα βαρύτητα στον τομέα της καταστολής της πειρατείας και ένοπλης ληστείας στη θάλασσα από όλα τα κράτη παγκοσμίως. Η αντιμετώπιση, λοιπόν, της πειρατείας για όλους αυτούς τους λόγους, τα τελευταία χρόνια, απασχολεί σε μεγάλο βαθμό την ανθρωπότητα και όπως θα δούμε και παρακάτω στη διεξοδική ανάλυση όλων αυτών των μηχανισμών και μέτρων που έχουν ληφθεί στα πλαίσια αυτής της προσπάθειας, η ουσιαστική αντιμετώπιση του φαινομένου της θαλάσσιας πειρατείας είναι πλέον γεγονός.
Είναι ωστόσο δεδομένο ότι οι πειρατές δεν είναι αρχάριοι, ξέρουν πως να προσαρμοστούν στις άμυνες. Συνεπώς, είναι μάταιο να προσπαθήσει κανείς να κατασκευάσει το «τέλειο σχέδιο», είναι προτιμότερο να επιδιώξει κανείς ένα σχέδιο, το οποίο αποτελεσματικότερα θα μειώσει τις πιθανότητες των πειρατών για επιτυχείς επιθέσεις. Στον κανόνα αυτό έχουν βασιστεί και όλα εκείνα τα μέτρα, οργανισμοί και μηχανισμοί που έχουν αναπτυχθεί στα πλαίσια της καταστολής της πειρατείας και ένοπλης ληστείας στη θάλασσα.

3.2 Διεθνείς οργανώσεις/ επιχειρήσεις που ιδρύονται με στόχο την καταπολέμηση της πειρατείας

Είναι γεγονός ότι η ναυτιλία σήμερα είναι περισσότερο απελευθερωμένη και απαλλαγμένη από διάφορες μορφές προστατευτισμού, σε σύγκριση με άλλες εποχές και με άλλους τομείς υπηρεσιών. Η φυσική όμως πρόσβαση στις διεθνείς αγορές είναι κυρίως ευθύνη και υποχρέωση των κρατών της παγκοσμίου κοινότητας, χωρίς βεβαίως να παραβλέπεται και το μερίδιο της ευθύνης του πλοίου για την εφαρμογή των οδηγιών που του παρέχει η διεθνής κοινότητα και οι διεθνείς οργανισμοί για έναν ασφαλή πλου.

3.2.1 Επιχείρηση Αταλάντα (EU NAVFOR ATALANTA)

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανησυχεί με τις συνεχιζόμενες επιπτώσεις της πειρατείας και ένοπλης ληστείας στη θάλασσα ανοικτά των ακτών της Σομαλίας, για τη διεθνή ασφάλεια στη θάλασσα και τις οικονομικές δραστηριότητες, καθώς και την ασφάλεια των χωρών της περιοχής. Ως αποτέλεσμα, στις 10 Νοεμβρίου 2008 το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υιοθέτησε μια Κοινή Δράση που αφορά σε μια Ευρωπαϊκή στρατιωτική επιχείρηση για την αποτροπή και την αντιμετώπιση πράξεων πειρατείας και ένοπλων ληστειών στις ακτές της Σομαλίας.
Συγκεκριμένα η αποστολή της Ευρωπαϊκής δύναμης (EU NAVFOR) ήταν να συνοδεύει πλοία που μεταφέρουν τρόφιμα στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Προγράμματος Σίτισης (WFP). Η πρωτοβουλία της ΕΕ πηγάζει από την απόφαση του ΟΗΕ σύμφωνα με την οποία, καταδικάζεται η πειρατεία και η ένοπλη ληστεία εναντίον σκαφών στα χωρικά και διεθνή ύδατα ανοιχτά των ακτών της Σομαλίας. Επίσης ο ΟΗΕ ενθαρρύνει την ανάληψη πρωτοβουλιών από τα κράτη που ενδιαφέρονται για την ασφάλεια των θαλάσσιων οδών ανοιχτά των ακτών της Σομαλίας και τα παροτρύνει να συντονίσουν την προσπάθεια τους, ώστε να αποτρέψουν τη δράση της πειρατείας και ένοπλης ληστείας στην περιοχή (όπως αναφέρεται εκτενέστερα και στο τρίτο κεφάλαιο) .
Μετά την έναρξη της Επιχείρησης ATALANTA το Δεκέμβριο του 2008, η επιχείρηση συνεχίζει να εκτελεί με επιτυχία την αποστολή της και να συμβάλλει στη βελτίωση της ασφάλειας στη θάλασσα ανοικτά των ακτών της Σομαλίας και στον Ινδικό Ωκεανό. Το Συμβούλιο της ΕΕ αποφάσισε να παρατείνει την επιχείρηση μέχρι το Δεκέμβριο του 2012.
Η επιχείρηση στηρίζεται στις αποφάσεις 1814(2008), 1816(2008) και 1838(2008) του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.
Η Επιχείρηση ATALANTA έχει ως στόχο:

- Την προστασία των πλοίων του Παγκόσμιου Προγράμματος Σίτισης (WFP) που μεταφέρουν την επισιτιστική βοήθεια στους εκτοπισμένους πληθυσμούς της Σομαλίας, την προστασία της African Union Mission on Somalia (AMISOM)
- Την αποτροπή, την πρόληψη και την καταστολή των πειρατικών επιθέσεων και των ένοπλων ληστειών στα ανοικτά των ακτών της Σομαλίας
- Την προστασία των ευάλωτων θαλάσσιων μεταφορών στα ανοικτά της Σομαλίας, κατά περιπτώσεις
- Επιπλέον, η EU NAVFOR - ATALANTA θα συμβάλει επίσης στην παρακολούθηση των αλιευτικών δραστηριοτήτων στα ανοικτά των ακτών της Σομαλίας.

Χώρες που συνεισφέρουν
Η συμμετοχή στην Επιχείρηση ATALANTA επεκτείνεται πέρα από τα κράτη μέλη. Η Νορβηγία ήταν η πρώτη χώρα εκτός της ΕΕ που συνέβαλε στην επιχείρηση με ένα πολεμικό πλοίο, το 2009. Επιπλέον, η Κροατία και η Ουκρανία παρείχαν στελέχη για το Επιχειρησιακό Στρατηγείο . Επιπλέον, η προσφορά του Μαυροβουνίου να συμβάλει έχει γίνει αποδεκτή και μια συμφωνία συμμετοχής έχει συναφθεί για το σκοπό αυτό, επιτρέποντας τη συμβολή αξιωματικών του ναυτικού.

Μέσα συνεισφοράς:

I. Επιχειρησιακή συμβολή της επιχείρησης,

-Σκάφη του Ναυτικού
-Maritime Patrol και Reconnaissance Aircraft (MPRA),
-Ομάδες Vessel Protection Detachment (VPD).

II. Παροχή στρατιωτικού προσωπικού για να εργαστούν στο Επιχειρησιακό Στρατηγείο στο Northwood, Ηνωμένο Βασίλειο, ή σε μονάδες πάνω στο πλοίο.

Επιπλέον, μια σημαντική διεθνής ναυτική στρατιωτική παρουσία είναι πλέον στην περιοχή, που αποτελείται από τις συνδυασμένες δυνάμεις της Ναυσιπλοΐας (CMF), το ΝΑΤΟ, αλλά και μονάδες από την Κίνα, την Ινδία, την Ιαπωνία, τη Ρωσία, την Ταϊβάν και άλλες - όλες με διαφορετικές εντολές και στόχους αποστολές.

Το μέγεθος της δύναμης και η περιοχή δραστηριοποίησης

Το μέγεθος της δύναμης κυμαίνεται ανάλογα με την εποχή των μουσώνων, οι οποίες έχουν σημαντικό αντίκτυπο στο επίπεδο της πειρατείας.
Αποτελείται συνήθως από 5 έως 10 σκάφη καταπολέμησης στην επιφάνεια, 1 έως 2 βοηθητικά πλοία και 2 έως 4 MPRAs. Συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού ξηράς, η EU NAVFOR αποτελείται από περίπου 1.500 στρατιωτικά μέλη .
Η επιχείρηση ATALANTA λειτουργεί σε μια έκταση, που καλύπτει την περιοχή από το νότιο τμήμα της Ερυθράς Θάλασσας, στον Κόλπο του Άντεν και το δυτικό τμήμα του Ινδικού Ωκεανού, συμπεριλαμβανομένων των Σεϋχέλλων. Αυτό αντιπροσωπεύει μια έκταση 2.000.000 τετραγωνικών ναυτικών μιλίων (περίπου 4.000.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα).
Σε ανταπόκριση προς τη γεωγραφική περιοχή στην οποία οι πειρατές ενεργούν και στην αλλαγή της τακτικής των πειρατών, η ΕΕ έχει επεκτείνει την περιοχή των επιχειρήσεων για την EU NAVFOR και έχει προσαρμόσει τις τακτικές για την καταπολέμηση της πειρατείας.
Οι ιδιοκτήτες και οι φορείς των οποίων τα πλοία διέρχονται από την περιοχή ενθαρρύνονται να εγγράφουν τις κινήσεις τους στο Maritime Security Centre – Horn of Africa (MSCHOA*)* προκειμένου να βελτιώσουν την ασφάλεια τους και να μειώσουν τον κίνδυνο επιθέσεων ή συλλήψεων.

3.2.2 Combined Task Force 151[29]

Η CTF 151 είναι μία από τις τρεις ομάδες ανάληψης αποστολής των Combined Maritime Forces, λειτουργεί στον Κόλπο του Άντεν και στα ανοικτά των ανατολικών ακτών της Σομαλίας και καλύπτει μια έκταση περίπου 1, 1 εκατομμύρια τετραγωνικά μίλια.
Πρόκειται για μια πολυεθνική ομάδα που ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 2009 για τη διεξαγωγή επιχειρήσεων καταστολής πράξεων πειρατείας στο πλαίσιο μιας αποστολής των Συνδυασμένων Ναυτικών Δυνάμεων (CMF) στην περιοχή ευθύνης τους, με σκοπό την ενεργό αποτροπή, την αποδιοργάνωση και την καταστολή της πειρατείας με σκοπό την προστασία της παγκόσμιας ασφάλειας στη θάλασσα και την εξασφάλιση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας προς όφελος όλων των εθνών.

[29] http://www.cusnc.navy.mil/cmf/151/index.html

Έχει ήδη διοικηθεί από το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ, το Ναυτικό της Κορέας και της Τουρκίας. Το διοικητικό προσωπικό αποτελείται από πρόσωπα από διάφορες χώρες του συνασπισμού.

3.2.3 Shared Awareness and Deconfliction (SHADE)

Ο μηχανισμός SHADE είναι μια πρωτοβουλία που ξεκίνησε το 2008 ως ένας μηχανισμός συναντήσεων με στόχο το συντονισμό των δραστηριοτήτων μεταξύ των χωρών και των συμμαχιών που συμμετέχουν στην στρατιωτική καταπολέμηση της πειρατείας στον Κόλπο του Άντεν και το δυτικό Ινδικό Ωκεανό.
Ουσιαστικά ο συγκεκριμένος μηχανισμός παρέχει μέσα από τις συναντήσεις την ευκαιρία για τις ναυτικές δυνάμεις να βρεθούν και να μοιραστούν πληροφορίες στα πλαίσια της προσπάθειάς τους να καταπολεμήσουν την πειρατεία στα ανοικτά των ακτών της Σομαλίας. Οι συναντήσεις πραγματοποιούνται στο Μπαχρέιν, σε τακτά χρονικά διαστήματα και είναι συν-προεδρεύοντες εκ περιτροπής από τις Coalition Maritime Forces (CMF), το NATO, και την EU NAVFOR.
Από το ξεκίνημά του, το 2008, στρατιωτικοί και μη, εκπρόσωποι από 27 χώρες, 14 διεθνείς οργανισμοί, η ναυτιλιακή βιομηχανία και πολλές κυβερνήσεις έχουν συμμετάσχει στις συναντήσεις. Μια σημαντική πτυχή των συναντήσεων του μηχανισμού αυτού είναι η ανταλλαγή πληροφοριών και η ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών, ωστόσο ο μηχανισμός SHADE έχει χρησιμοποιηθεί από τα έθνη που παρέχουν τη δύναμή τους, για να συντονίσουν και να συζητήσουν συνοδείες δια μέσου του Internationally Recognized Transit Corridor (IRTC), για επιλογές για αυξημένη κάλυψη της θαλάσσιας περιπολίας από αεροσκάφη, και για την απειλή της πειρατείας στο Bab el Mandeb Strait.
Στο πλαίσιο της 18ης (και πιο πρόσφατης) συνάντησης του μηχανισμού SHADE, οι εθνικοί αντιπρόσωποι από 32 χώρες και πολλές άλλες οργανώσεις συναντήθηκαν στο Μπαχρέιν στις 11 Ιανουαρίου προκειμένου να συζητήσουν για την καταπολέμηση της πειρατείας στον Κόλπο του Άντεν και της Σομαλίας υπό την εκ περιτροπής προεδρία της EUNAVFOR.

3.2.4 Διαδικασίες Αναφοράς[30]

Ένας σημαντικός παράγοντας στην καταστολή της πειρατείας και που ισχύει για όλα τα πλοία (κυρίως στη θάλασσα ανοικτά των ακτών της Σομαλίας), είναι η σύνδεση με στρατιωτικές δυνάμεις και δυνάμεις του πολεμικού ναυτικού. Αυτό γίνεται για να εξασφαλιστεί ότι το Ναυτικό και οι Στρατιωτικές δυνάμεις γνωρίζουν το θαλάσσιο πέρασμα που ένα πλοίο πρόκειται να δρομολογήσει και το πόσο ευάλωτο είναι το εν λόγω πλοίο σε μια πειρατική επίθεση. Η πληροφορία αυτή είναι αναγκαία προκειμένου να μπορέσει το Ναυτικό ή οι στρατιωτικές δυνάμεις να χρησιμοποιήσουν καλύτερα τα πλεονεκτήματα που έχουν στη διάθεσή τους. Μόλις τα πλοία αρχίσουν τη διέλευσή τους, είναι σημαντικό ότι θα συνεχίσουν την ενημέρωση του Ναυτικού ή των στρατιωτικών δυνάμεων για την πρόοδο.
Οι δύο βασικές Ναυτικές / στρατιωτικές οργανώσεις με τις οποίες πρέπει ένα πλοίο να επικοινωνήσει είναι:

[30] Βλ. Best Management Practices παράγ. 5.1

I. Το UKMTO:

Το γραφείο του Οργανισμού Εμπορικής Ναυτιλίας (UKMTO) που βρίσκεται στο Ντουμπάι είναι το πρώτο σημείο επαφής για τα πλοία της περιοχής. Η ημέρα με την ημέρα επαφή μεταξύ του καπετάνιου και Ναυτικών / στρατιωτικών δυνάμεων παρέχεται από τον Ukmto, ο οποίος επικοινωνεί με τα εμπορικά πλοία και τα συνδέει απευθείας με το Mschoa και τους διοικητές του ναυτικού στη θάλασσα και στην ξηρά. Τα εμπορικά πλοία ενθαρρύνονται να στέλνουν τακτικά αναφορές στον οργανισμό.

II. The Maritime Security Centre – Horn of Africa (MSCHOA)[31]

Το (MSC-HOA) είναι μια πρωτοβουλία που θεσπίστηκε από την EU NAVFOR με τη στενή συνεργασία της βιομηχανίας. Το MSC-HOA παρέχει 24 ώρες επανδρωμένη παρακολούθηση των πλοίων που διέρχονται από τον Κόλπο του Άντεν ενώ η παροχή μιας διαδραστικής ιστοσελίδας δίνει τη δυνατότητα στο Κέντρου να επικοινωνήσει τις τελευταίες οδηγίες κατά της πειρατείας στη βιομηχανία και τις ναυτιλιακές εταιρείες και τους φορείς προκειμένου να ρυθμίσουν τις κινήσεις τους στην περιοχή.

Μια άλλη πρωτοβουλία είναι η εισαγωγή των ομάδων διέλευσης, όπου τα πλοία συντονίζονται να διέρχονται από περιοχές υψηλού κινδύνου κατά τη διάρκεια της νύχτας, όταν οι επιθέσεις έχουν μειωθεί. Αυτό επιτρέπει στις στρατιωτικές δυνάμεις να «εξυγιάνουν» την περιοχή μπροστά από τα εμπορικά πλοία. Το Mschoa θα αναγνωρίσει επίσης την ιδιαίτερα ευάλωτη ναυτιλία και θα συντονίσει τις απαραίτητες ρυθμίσεις προστασίας, είτε με την EU NAVFOR, είτε με άλλες δυνάμεις στην περιοχή. Τέλος, μεταξύ των συνήθων ή την έναρξη εργασιών, η EU NAVFOR διεξάγει συγκεκριμένες δράσεις που αποσκοπούν στην επίτευξη συγκεκριμένων αποτελεσμάτων σε μια δεδομένη περιοχή ή για κάποιο δεδομένο χρονικό περιθώριο. Με τη συγκέντρωση δυνάμεων για την επίτευξη συγκεκριμένων αποτελεσμάτων η EU NAVFOR μπορεί να παρέχει την επιρροή, την αποτροπή ή την διορατικότητα για νόμιμες και παράνομες δραστηριότητες, προκειμένου να συντονίζονται καλύτερα οι μελλοντικές δραστηριότητες για την αποτροπή της πειρατείας και της ένοπλης ληστείας.

3.2.5 Ομάδα Επαφής

Το θέμα του συντονισμού και της αξιοποίησης στο έπακρο των δυνατοτήτων των εν ισχύ αντιπειρατικών πρωτοβουλιών επιδιώκει να καλύψει η Ομάδα Επαφής που συγκροτήθηκε με πρωτοβουλία των ΗΠΑ και υλοποιήθηκε με απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας (1851/16.12.2008) την οποία συγκηδεμόνευσε και η χώρα μας.

Στην Ομάδα που συνεδρίασε για πρώτη φορά στην Ν. Υόρκη(14.1.2009) συμμετέχουν κράτη με ισχυρό περιφερειακό ρόλο, ναυτιλιακές δυνάμεις, αλλά και χώρες που έχουν αποστείλει ναυτικούς σχηματισμούς στην θαλάσσια περιοχή όπου εκδηλώνονται οι πειρατικές επιθέσεις. Η χώρα μας είναι ιδρυτικό μέλος της Ομάδας Επαφής.

Η Ομάδα Επαφής διαπραγματεύεται σε επιμέρους Ομάδες Εργασίας, 4 συνολικά ζητήματα α) επιχειρησιακού συντονισμού και υποστήριξης των υποδομών ασφαλείας

[31] http://www.mschoa.org/Pages/newsplash.htm

των περιφερειακών κρατών β) πτυχές ποινικής καταστολής της πειρατείας, γ) αυτοπροστασίας των εμπορικών πλοίων και δ) επικοινωνιακής στρατηγικής.
Το έργο της δεν θίγει σε καμία περίπτωση την αυτονομία των δράσεων μεμονωμένων κρατών αλλά και των λοιπών συλλογικών προσπαθειών (ΕΕ, ΝΑΤΟ) για την εξάλειψη του πειρατικού προβλήματος. Λειτουργεί ως άτυπος μηχανισμός ανταλλαγής ιδεών και προτάσεων που παρέχει τη δυνατότητα στα 45 μέχρι σήμερα συμμετέχοντα κράτη, διεθνείς οργανισμούς και ενώσεις πλοιοκτητών να αξιολογήσουν την αποτελεσματικότητα των μέσων που χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση της πειρατείας.

3.3 Η πρακτική πλευρά της αντιμετώπισης της πειρατείας και ένοπλης ληστείας στη θάλασσα

Όσον αφορά τον τομέα αυτό, που εξετάζονται, όλες εκείνες οι πρακτικές που έχουν αναπτυχθεί κατά καιρούς προκειμένου να εξαλειφθεί το φαινόμενο της πειρατείας, είναι πολλά τόσο τα μέτρα που παίρνονται πάνω στο πλοίο όσο και οι δυνάμεις έξω από αυτό, που βοηθούν στη επίτευξη αυτού του στόχου. Το πρωταρχικό μέλημα που πρέπει ωστόσο να υφίσταται κατά τη δημιουργία και εφαρμογή όλων αυτών των μέτρων αντιμετώπισης της πειρατείας, είναι η εξασφάλιση της ασφάλειας του πληρώματος. Πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα, κατά τη διαμόρφωση των μέτρων για την πρόληψη της παράνομης επιβίβασης και της εξωτερικής πρόσβασης, ότι τα μέλη του πληρώματος δεν θα διατρέξουν τον παραμικρό κίνδυνο. Ενώ πρέπει να είναι σαφές ότι οι τρέχουσες άμυνες βασίζονται σε μη θανατηφόρα βία και την υπεκφυγή.

3.3.1 Η πρακτική των ελιγμών[32]

Η άσκηση πρακτικών ελιγμού πριν από την είσοδο του πλοίου στην περιοχή υψηλού κινδύνου είναι πολύ επωφελής και μπορεί να διασφαλίσει την εξοικείωση με τα χαρακτηριστικά χειρισμού του πλοίου ενώ ταυτόχρονα θα διατηρήσει την καλύτερη δυνατή ταχύτητα. (Η αναμονή έως ότου το πλοίο δεχτεί πειρατική επίθεση για την άσκηση αυτής της πρακτικής είναι λάθος!)
Η γνώση επομένως μιας καλής τακτικής ελιγμών είναι βασική παράμετρος για την αντιμετώπιση κρουσμάτων πειρατείας, καθώς αν οι πειρατές δεν μπορούν να πλησιάσουν το πλοίο, η επίθεση θα αποτύχει.

3.3.2 Η ταχύτητα

Ένας από τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους για να αντικρουστεί μια επίθεση πειρατών είναι η χρήση της ταχύτητας προκειμένου ο καπετάνιος να προσπαθήσει να ξεπεράσει τους επιτιθέμενους και / ή να τους δυσκολέψει στην προσπάθεια επιβίβασής τους στο πλοίο.
Μέχρι σήμερα, δεν έχουν αναφερθεί επιθέσεις όπου πειρατές κατάφεραν και επιβιβάστηκαν σε ένα πλοίο που έπλεε με ταχύτητα πάνω από 18 κόμβους. Είναι δυνατόν, ωστόσο, ότι πειρατικές τακτικές και τεχνικές να αναπτυχθούν προκειμένου οι πειρατές να μπορέσουν να επιβιβαστούν στα γρηγορότερα πλοία. Είναι πολύ

[32] Βλ. Best Management Practices παράγ. 8.8

σημαντικό ένα πλοίο να αυξήσει την ταχύτητά του στη μέγιστη ασφαλή αμέσως μετά τον εντοπισμό τυχόν ύποπτων σκαφών και όσο το δυνατόν γρηγορότερα.
Είναι γεγονός παρ όλα αυτά ότι ένα πλήρως φορτωμένο εμπορικό πλοίο δεν πρόκειται να είναι τόσο γρήγορο ή τόσο ευέλικτο όσο είναι οι επιτιθέμενοι. Οι πειρατές θα προσπαθήσουν να πλησιάσουν το πλοίο στα κρυφά, και στη συνέχεια να επιταχύνουν. Μια τέτοια πρακτική αντιμετώπισης επομένως δεν μπορεί να καταστεί δυνατή για όλους τους τύπους πλοίων.

3.3.3 Χρήση όπλων πάνω στα πλοία

Μερικά πλοία μεταφοράς σπάνε τη ναυτιλιακή παράδοση παίρνοντας όπλα πάνω στα πλοία. Φορτηγά πλοία που μεταφέρουν αγαθά σε κατακλυσμένα από πειρατές νερά στις ακτές της Σομαλίας, έχουν ένα νέο και ασυνήθιστο φορτίο: τα όπλα.
Οι ναυτιλιακές εταιρείες στη σύγχρονη εποχή έχουν αρνηθεί να μειώσουν την δραστηριοποίησή τους ακόμη και σε περιοχές όπου οι επιθέσεις είναι συχνές. Η επιχειρηματολογία τους: Μια μάχη που οδηγεί σε δίκες, τα ελαττωματικά προϊόντα ή ένα βυθισμένο πλοίο θα μπορούσε να κοστίσει εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια, ποσό που υπερβαίνει κατά πολύ τα μερικά εκατομμύρια δολάρια για λύτρα που συνήθως ζητούν οι πειρατές.
Έτσι, ορισμένες ναυτιλιακές εταιρείες και αλιευτικά σκάφη απομακρύνονται από την μακροχρόνια παράδοση της άοπλης ιστιοπλοΐας εν μέσω κλιμακούμενης βίας στην ανοικτή θάλασσα. Και οι πειρατές, οι οποίοι κάποτε χρησιμοποίησαν μικρά όπλα ως όπλο της επιλογής τους, τώρα καταφεύγουν σε βαρύτερα όπλα, όπως εκτοξευτήρες χειροβομβίδων, σύμφωνα με τη ναυτιλία και τις επιχειρήσεις ασφαλείας. Εκτός αυτού, αναφορές σημειώνουν, ότι πρόσφατες ένοπλες συγκρούσεις είχαν κάποια επιτυχία στην απόκρουση των πειρατών.
Υπάρχει η άποψη ότι βαρέων όπλων και όχι μικρά όπλα, θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν σε πλοία. Υπάρχει μια σειρά από προφανή πλεονεκτήματα. Πρώτον, δεν υπάρχει σχεδόν κανένας κίνδυνος του πληρώματος χρησιμοποιώντας τα όπλα κατά τη διάρκεια μιας διαφωνίας μεταξύ τους. Δεύτερον, όπλα όπως τα πυροβόλα των 40 χιλιοστών μπορούν εύκολα να ξεπεράσουν σε απόσταση, οτιδήποτε οι πειρατές τοποθετήσουν σε ένα μικρό σκάφος. Τρίτον, είναι αρκετά μεγάλου διαμετρήματος για να προσπαθήσουν να βυθίσουν τα ίδια τα πειρατικά σκάφη, αντί να στοχεύουν σε φυσικά πρόσωπα. Αυτό σημαίνει ότι αν μια φορά ένα τέτοιο οπλικό σύστημα αρχίσει να εμπλέκεται με ένα πειρατικό σκάφος, τότε το ηθικό των πειρατών ως ομάδα και όχι ως άτομα θα υποφέρει. (Ο στόχος θα είναι η μικρή και γρήγορη κίνηση, ο όγκος και όχι η ακρίβεια θα είναι ο αποφασιστικός παράγοντας. Επίσης, υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα οι πειρατές να διακόψουν την επίθεση όταν έρχονται αντιμέτωποι με την εκτόξευση πυρών αντί να μειώσουν την απόσταση για μια προσπάθεια επιβίβασης). Το όπλο είναι αρκετά βαρύ, επομένως, εάν οι πειρατές επιβιβαστούν με επιτυχία σε ένα πλοίο που είναι εξοπλισμένο με τέτοια όπλα δεν θα είναι σε θέση να τα πάρουν γρήγορα ή εύκολα. Η απόκτηση πυρομαχικών και ανταλλακτικών θα είναι πολύ δύσκολη επίσης. Επιπλέον, τα όπλα αυτά μπορούν να δοθούν ως ασπίδες όπλων ή πυργίσκοι που αντέχουν πυρά μικρών όπλων[33].
Ενώ υπάρχει και η δυνατότητα για τα πλοία της χρήσης οπλικών συστημάτων εξ αποστάσεως[34]. Πρόκειται για ένα σύστημα όπλων εξ αποστάσεως, που είναι

[33] Βλ. What can be done to counter Somali Piracy? (Liam Bellamy)
[34] http://en.wikipedia.org/wiki/Remote_weapon_system

εξοπλισμένο με ελαφρά και μεσαία όπλα διαμετρήματος τα οποία μπορούν να εγκατασταθούν σε όχημα σύγκρουσης εδάφους ή σε θαλάσσιες και εναέριες πλατφόρμες μάχης.
Εν τούτης, η πλειοψηφία της διεθνούς ναυτιλιακής κοινότητας αντιστέκεται στην χρήση θανατηφόρας βίας, διότι δημιουργεί απίστευτες υλικοτεχνικές προκλήσεις, ενδεχομένως παραβιάζει πολλούς εθνικούς και διεθνείς νόμους, και είναι αντίθετη προς τις ναυτιλιακές συμβάσεις. Δεν είναι μικρός ο αριθμός των ιδιοκτητών ναυτιλιακών εταιριών, οι οποίοι παρά το γεγονός ότι έχουν πέσει θύματα πειρατείας, εξακολουθούν να απορρίπτουν τα όπλα. Και αυτό διότι σύμφωνα με την κρίση τους η εφαρμογή της συγκεκριμένης τακτικής, θα μπορούσε να θέσει το πλήρωμα σε κίνδυνο αιχμαλωσίας, καθώς επίσης και να μετατρέψει τον Ινδικός Ωκεανό και τον Κόλπο του Άντεν σε μια γκαλερί όπλων.

Η χρήση όπλων στα ελληνικά πλοία

Αναφορικά με την ύπαρξη όπλων στα πλοία και τη μεταφορά τους σε αυτά, εφαρμόζονται οι διατάξεις της εθνικής μας νομοθεσίας (ν. 2168/1993) και η κατ΄ εφαρμογή αυτής εκδοθείσα Υ.Α. 3312.1/01/94/20.07.1994, σύμφωνα με την οποία επιτρέπεται σε ελληνικά πλοία να φέρουν μέχρι τέσσερα (4) περίστροφα ή πιστόλια**,** για την προστασία του πληρώματος, τα οποία χρησιμοποιούνται κατόπιν αδείας του πλοιάρχου, σε περιπτώσεις ανάγκης και για όσο διαρκεί αυτή.

3.3.4 Ιδιωτικοί ένοπλοι φρουροί ασφαλείας

Η χρήση ή όχι, των ένοπλων ιδιωτικών φρουρών ασφαλείας στη θάλασσα επί των εμπορικών πλοίων, είναι ένα θέμα που αφορά τους φορείς εκμετάλλευσης των πλοίων να αποφασίσουν μετά τη δική τους εκτίμηση κινδύνου του ταξιδιού και την έγκριση των οικείων κρατών σημαίας. Αυτή η συμβουλή δεν αποτελεί σύσταση ή έγκριση της γενικής χρήσης των ενόπλων ιδιωτικών φρουρών ασφαλείας στη Θάλασσα.
Η χρήση τέτοιων φρουρών ασφαλείας σε ένα πλοίο, θα πρέπει να περιλαμβάνεται στις εκθέσεις των Ukmto και Mschoa.
Σήμερα, τα περισσότερα γρήγορα πλοία, τα οποία πλέουν με ταχύτητες 25 κόμβων, μπορούν να ξεφύγουν από τους πειρατές. Ωστόσο, τα πετρελαιοφόρα και τα πλοία μεταφοράς χύδην φορτίου, τα οποία πλέουν σε ταχύτητες μέχρι 12 κόμβους, δεν είναι τόσο ευκίνητα. Πρόσφατες εκτιμήσεις κινδύνων από τις ασφαλιστικές και άλλες εταιρίες έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι «μερικές φορές ο μόνος τρόπος για να διατηρηθεί ένα πλοίο ασφαλές είναι μια ένοπλη φρουρά.»
Για το λόγο αυτό, η σημερινή λύση που ευνοείται από τους γάλλους (και άλλους) είναι να παραταχθούν τακτικοί πεζοναύτες στα πλοία σε μικρές ομάδες με τα προσωπικά τους όπλα. Από νομική άποψη αυτό είναι μια επιλογή για τα πλοία με εθνική σημαία, αλλά τα περισσότερα λειτουργούν υπό σημαίες ευκαιρίας. Υπάρχει επίσης το πρόβλημα εύρεσης αρκετών στρατιωτών προκειμένου να κάνουν περιπολίες, δεδομένου της όλο και πιο διευρυμένης περιοχής που απειλείται από τους πειρατές[35].
Εταιρείες ασφαλείας αναφέρουν αύξηση των αιτήσεων για οπλισμένο προσωπικό, συνήθως με προτίμηση στους συνταξιούχους στρατιώτες ηλικίας άνω των 30.

---

[35] Βλ. What can be done to counter Somali Piracy? (Liam Bellamy)

Ένας αυξανόμενος αριθμός των κυβερνήσεων που παρέχουν σημαίες στα πλοία υποστηρίζουν τώρα τα ¨οπλισμένα πλοία¨. Μετά την επίθεση Maersk Alabama, οι ΗΠΑ άρχισαν να συμβουλεύουν τα πλοία τους να μεταφέρουν ένοπλους φρουρούς. Το Κογκρέσο ψήφισε ένα νομοσχέδιο που περιορίζει την ευθύνη των επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν βία κατά τις επιθέσεις των πειρατών. Στα τέλη Οκτωβρίου, η Ισπανία πέρασε ένα νόμο που επιτρέπει την ύπαρξη ένοπλων φρουρών ασφαλείας στα πλοία με ισπανική σημαία.

Μέχρι πρόσφατα, ήταν ευρέως κατακριτέο ότι οι κίνδυνοι από ιδιωτικούς ένοπλους φρουρούς ασφαλείας (Private Armed Security Guards, PASGs) επί των πλοίων ξεπερνούν τα οφέλη, και ότι ο IMO, η βρετανική κυβέρνηση και οι οργανώσεις της βιομηχανίας αποθαρρύνουν κάθε χρήση τους. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια των τελευταίων 12 μηνών, η χρήση των PASGs έχει γίνει όλο και περισσότερο αποδεκτή από τη κύρια βιομηχανία της ναυτιλίας. Υπολογίζεται ότι μεταξύ 15% και 25% των πλοίων που διέρχονται από την περιοχή της Σομαλίας έχουν ήδη ένοπλους φρουρούς επί του σκάφους, μερικές φορές κατά παράβαση των πολιτικών της σημαίας των κρατών. Βρετανικές εταιρείες ασφάλειας εκμεταλλεύονται αυτή τη επιχειρηματική ευκαιρία: σύμφωνα με μια μαρτυρία, ‘κατά πάσα πιθανότητα άνω του 50% της ένοπλης ασφάλειας παρέχεται από υπηκόους του Ηνωμένου Βασιλείου ή από ξένες εταιρείες που διοικούνται από βρετανικούς υπηκόους’. Μέχρι σήμερα, η πολιτική του Ηνωμένου Βασιλείου δεν επέτρεπε τη χρήση των ένοπλων φρουρών ασφαλείας επί των πλοίων βρετανικής σημαίας, αλλά στις 30 Οκτωβρίου 2011, ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι η πολιτική αυτή θα αλλάξει και στις 6 Δεκεμβρίου, το Υπουργείο Μεταφορών εξέδωσε κατευθυντήριες γραμμές για τη χρήση των ιδιωτικών ένοπλων φρουρών.

Ήδη στα νέα αυτά δεδομένα υπάρχουν και ασφαλιστές που έχουν αρχίσει να προσφέρουν ειδικές προσφορές για τα πλοία που μεταφέρουν ένοπλους φρουρούς ασφαλείας. Η Hiscox ΕΠΕ, για παράδειγμα, προσφέρει τώρα τη μείωση των ασφαλίστρων έως και 50% για τα πλοία που αγοράζουν ένοπλη προστασία.

Οι τιμές για μια ομάδα ένοπλων φρουρών ποικίλλουν σε μεγάλο βαθμό, μεταξύ των 25.000$ έως και 100.000$ για τη διέλευση από τον Κόλπο του Άντεν. Πλέουν στα λιμάνια της Υεμένης, το Τζιμπουτί και το Ομάν.

Οι φρουροί μεταφέρουν πιστόλια, αλλά ο κίνδυνος από μια καταστροφική κλιμάκωση είναι ελάχιστος. Οι πειρατές είναι εκεί για να καταλάβουν το πλοίο, όχι για να σκοτώσουν ανθρώπους.

Παρά την αυξανόμενη απειλή, είναι μερικές ναυτιλιακές εταιρείες που εξακολουθούν να ανησυχούν για αγωγές, για απειλές στα μέλη του πληρώματος και για το κόστος των φρουρών ασφαλείας. Πολλοί πλοιοκτήτες και εταιρείες ασφαλείας φοβούνται ότι σε περίπτωση μάχης θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν δαπανηρές αντιδικίες σε μια ξένη χώρα, όπου τα δικαιώματά τους δεν θα μπορούσαν να τηρηθούν ή ότι θα μπορούσαν να εμποδιστούν στο να ασκήσουν οποιαδήποτε επιχειρηματική δραστηριότητα στο μέλλον.

Είναι συνεπώς εμφανές, ότι υπάρχουν πολλά σκοτεινά νομικά ζητήματα στην χρήση ένοπλων φρουρών πάνω στα πλοία αυτή τη στιγμή. Η ναυτιλία, εξάλλου, είναι ένα εμφανώς σκοτεινό, πολύπλοκο εγχείρημα που υπάγεται σε πολλαπλές δικαιοδοσίες.

Η χρήση ιδιωτικών ενόπλων φρουρών ασφαλείας στα πλοία με Ελληνική σημαία

Σχετικά με την ύπαρξη ιδιωτικής ένοπλης φρουράς πάνω στα πλοία «πράσινο» φως φαίνεται να παίρνει η χρησιμοποίηση ιδιωτικών ενόπλων φρουρών και στα πλοία με ελληνική σημαία , για την αντιμετώπιση πιθανών πειρατικών επιθέσεων, με το

νομοσχέδιο του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη[36], το οποίο δόθηκε ήδη στους αρμόδιους υπουργούς για διαβούλευση. Το προτεινόμενο και πλέον εγκεκριμένο σχέδιο νόμου (αφού το Υπουργικό Συμβούλιο που συνεδρίασε στις 14/02/2012 ενέκρινε το σχέδιο νόμου του Υπουργείου προστασίας του πολίτη) λαμβάνει υπόψη την κλιμακούμενη αύξηση σε ένταση και αριθμό, των πειρατικών επιθέσεων κυρίως στη θαλάσσια περιοχή του Κόλπου του Άντεν ενώ δεν παραβλέπεται η ανάγκη αποφυγής τυχόν διαρροών από το εθνικό νηολόγιο εξαιτίας υστέρησης της ελληνικής νομοθεσίας έναντι της αντίστοιχης νομοθεσίας ή των εφαρμοζόμενων πρακτικών εκ μέρους άλλων ναυτιλιακών κρατών, όσον αφορά την προστασία απέναντι στην πειρατεία.
Το νομοσχέδιο προβλέπει τη χρησιμοποίηση μέχρι και 6 ενόπλων φρουρών σε κάθε πλοίο που εκτελεί διεθνείς μεταφορές. Σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο νομοσχέδιο, απαγορεύεται η χρήση όπλων εντός της ελληνικής επικράτειας, ενώ οι φρουροί που θα παρέχουν υπηρεσίες επί του πλοίου θα τελούν υπό την εξουσία του πλοιάρχου. Επίσης τα όπλα και τα πυρομαχικά των ενόπλων θα φυλάσσονται σε χώρο όπου θα έχουν πρόσβαση ο πλοίαρχος και ο επικεφαλής των ενόπλων ιδιωτών φρουρών ή οι αντικαταστάτες τους. Οι ένοπλοι ιδιώτες φρουροί πρέπει να αποτελούν προσωπικό εταιρείας που είναι εγκαταστημένη και λειτουργεί νομίμως σε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.
Η άδεια που εκδίδεται, κατόπιν αίτησης του πλοιοκτήτη ή διαχειριστή του πλοίου, περιλαμβάνει στοιχεία για την εξατομίκευση του πλοίου καθώς και ανάλυση του εκτιμώμενου κινδύνου, που διαμορφώνεται αφού ληφθούν υπόψη οι απόψεις του πλοιάρχου του πλοίου. Εκδίδεται εντός δεκαπέντε ημερών από την υποβολή πλήρους φακέλου, στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα για συγκεκριμένο πλοίο, ενώ η ισχύς της άδειας δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι μήνες και παρατείνεται αυτοδίκαια στην περίπτωση που αυτή λήξει, ενώ το πλοίο βρίσκεται σε πλου και μέχρι τον κατάπλου του σε λιμένα που επιτρέπεται η αποβίβαση των ιδιωτικών φρουρών και του εξοπλισμού τους.

3.3.5 Vessel Protection Detachments

Η βιομηχανία της ναυτιλίας έχει επίσης επιτρέψει στα κράτη να παρέχουν μικρές ομάδες πολεμικού ή στρατιωτικού προσωπικού, που ονομάζονται Vessel Protection Detachments (VPDs), και να τις τοποθετήσουν επί των εμπορικών τους πλοίων.
Ορισμένες χώρες, όπως η Γαλλία, η Ισπανία, το Ισραήλ και η Ιταλία, παρέχουν ήδη VPDs σε μερική από τη ναυτιλία τους, ενώ η Ολλανδία, η Γερμανία και η Νορβηγία σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζουν την παροχή τους. Εξετάζεται επίσης η χρήση των ομάδων VPDs για τις μεταφορές του Παγκόσμιου Προγράμματος Σίτισης, αντί της παροχής ενός εξειδικευμένου πολεμικού πλοίου για συνοδεία. Αρκετοί μάρτυρες της βιομηχανίας εξέφρασαν την ισχυρή προτίμησή τους για τις ομάδες VPDs έναντι των ιδιωτικών ένοπλων φρουρών. Με τις συγκεκριμένες ομάδες θα διασφαλίζεται ότι δεν υπάρχουν ανησυχίες σχετικά με την κατάρτιση και την εξουσία, και θεωρείται ότι αυτό θα είναι οικονομικά αποδοτικό και μπορεί να παρέχει άμεση προστασία των εμπορικών πλοίων.
Ενώ ωστόσο η προθυμία και η προτίμηση για μια τέτοια λύση είναι εμφανής, οι πόροι σπανίζουν, δεδομένου ότι οι ένοπλες δυνάμεις σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό έχουν δεσμευτεί. Καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι οι κυβερνήσεις πρέπει να

[36] Βλέπε : http://www.tovima.gr/files/1/2011/12/20/aitiologiki_ek8esi%20_dimosia_diavoulefsi_.pdf

συνεργαστούν με τον ναυτιλιακό κλάδο, προκειμένου να διερευνήσουν εναλλακτικές λύσεις ώστε η βιομηχανία να μπορέσει να πληρώσει τις συγκεκριμένες ομάδες.

3.3.6 Η χρήση επιθετικών σκαφών ως μέτρο αντιμετώπισης της πειρατείας[37]

Ένα άλλο σύστημα που χρησιμοποιείται για τον έλεγχο των πειρατών και για να επιχειρήσουν επίθεση όποτε απαιτείται, είναι τα επιθετικά σκάφη και οι επιδρομείς. Αυτά επανδρώνονται με πλήρωμα από ναύτες και πεζοναύτες / κομάντος. Εκτός του ότι είναι ευέλικτοι, μπορούν να διακρίνουν τους πειρατές από τα αλιευτικά σκάφη καθώς επίσης είναι σε θέση να επηρεάσουν τις συλλήψεις αυτών των σκαφών, έχουν ωστόσο σοβαρούς περιορισμούς.
Κατ 'αρχάς, δεν έχουν κατηγορηματικό τεχνολογικό πλεονέκτημα έναντι των πειρατών. Σε μια στενή επαφή, οι απώλειες είναι πιο πιθανό να είναι εξίσου κατανεμημένες. Πράγματι, αυτό θα κάνει τους πειρατές πιο θετικούς στο να ανταλλάξουν πυρά καθώς έχουν κάποια πιθανότητα να αναγκάσουν τους αντιπάλους τους να υποχωρήσουν. Δεύτερον, τα σκάφη αυτά πρέπει να καλύπτονται είτε από τα πάνω (ελικόπτερα) είτε από πίσω (πλοίο εφοδιασμού).
Ωστόσο, αν κοιτάξουμε πίσω στην ναυτική ιστορία, τέτοια μικρά σκάφη είναι ιδανικά για να σταματούν την αιχμαλωσία πλοίων που μπορεί να πραγματοποιήθηκε σε εχθρικά λιμάνια, προσγειώνοντας δυνάμεις στα κρυφά, ή μέσω της καταδίωξης στα στενά, ρηχά ή στα περίκλειστα ύδατα.

3.3.7 Τα Ελικόπτερα ως βασικό όπλο κατά της πειρατείας[38]

Τα ελικόπτερα φαίνεται να είναι ένα βασικό όπλο για την καταστολή της πειρατείας. Υπάρχει μια σειρά από βασικούς λόγους για αυτό. Πρώτον, είναι αμέσως διαθέσιμα σε όλα τα μεγάλα πολεμικά πλοία που μεταφέρουν ένα ή περισσότερα από αυτά. Δεύτερον, μπορούν να καλύπτουν μια μεγάλη περιοχή γρήγορα, αλλά και κατασκοπεύουν πάνω από πιθανούς στόχους και να ελέγχουν προσεκτικά πιθανά πειρατικά σκάφη. Έχουν επίσης ένα βασικό αποτρεπτικό αποτέλεσμα. Η παρουσία τους είναι συχνά αρκετή για να προκαλέσει ένα πειρατικό σκάφος να διακόψει την επαφή. Τρίτον, τα ελικόπτερα μπορούν να μεταφέρουν μια ποικιλία από όπλα, ελαφριά, βαριά,, καθώς και να μεταφέρουν πεζοναύτες / κομάντος. Τέταρτον, μπορούν να ανακτήσουν επιζώντες τόσο πειρατές όσο και μέλη του πληρώματος. Τέλος τα πληρώματα του ελικοπτέρου μπορούν να παίρνουν επί τόπου αποφάσεις καλύτερα από τους εξ αποστάσεως χειριστές των UAVs - δεδομένου ότι μπορούν να δουν και να κατανοήσουν πολύ από το περιβάλλον γύρω τους -.
Αν και οι πειρατές μπορούν να παρουσιάζουν κάποιο περιορισμένο κίνδυνο στα ελικόπτερα, τα τελευταία εξακολουθούν να αποτελούν ένα σημαντικό όπλο, τόσο ενεργά (με επιθετικότητα), όσο και παθητικά (μέσω της αποτροπής) στην πάταξη των πειρατών σε όλα τα στάδια του προβλήματος. Οι επιτυχίες στην απόκρουση των πειρατών, το επιβεβαιώνουν.

[37] Βλ. What can be done to counter Somali Piracy? (Liam Bellamy)
[38] Βλ. What can be done to counter Somali Piracy? (Liam Bellamy)

3.3.8 Unmanned aerial vehicle (UAV)[39]

Το UAV, επίσης γνωστό ως μη-επανδρωμένο αεροσκάφος, ή ως τηλεκατευθυνόμενο αεροσκάφος, είναι ένα μηχάνημα το οποίο λειτουργεί είτε με το τηλεχειριστήριο ενός ναυτικού ή πιλότου είτε αυτόνομα.
Η μεγαλύτερη χρήση τους είναι μέσα σε στρατιωτικές εφαρμογές. Για να ξεχωρίζουν από πυραύλους τα UAVs, ένα UAV ορίζεται ως ένα «τροφοδοτούμενο, εναέριο όχημα που δεν μεταφέρει ανθρώπινο χειριστή, χρησιμοποιεί τις αεροδυναμικές δυνάμεις του για να παρέχει ανύψωση στο όχημα, μπορεί να πετάξει αυτόνομα ή να κατευθυνθεί εξ αποστάσεως και μπορεί να μεταφέρει ένα θανατηφόρο ή μη ωφέλιμο φορτίο» .

3.3.9 Robotic/Remote-controlled USVs [40]

Ρομπότ εναντίον πειρατών - δεν είναι τόσο ανόητο, ή απίθανο, όσο ακούγεται -. Αν και οι σύγχρονοι πειρατές απολαμβάνουν το μερίδιο των ναύλων της λείας τους έχουν ένα μαλακό σημείο για την ταχύτητα των επικοινωνιών. Σε μια ιδιαίτερα απογοητευτική περίπτωση, αεροπειρατές σκότωναν ένα μέλος πληρώματος σκάφους που άνηκε στην Ταιβάν κάθε μήνα έως ότου τα αιτήματά τους ικανοποιηθούν.
Για χρόνια τώρα, οι υπηρεσίες επιβολής του νόμου στην ανοικτή θάλασσα έχουν προτείνει ρομποτικά σκάφη, ή μη επανδρωμένα σκάφη επιφανείας (USVs). Το Πολεμικό Ναυτικό έχει δοκιμάσει τουλάχιστον δύο μικρά, οπλισμένα USVs, τα οποία έχουν σχεδιαστεί για τη φύλαξη των λιμανιών και την υπεράσπιση των πλοίων.

3.3.10 Ύψος Εξάλων

Το Ύψος εξάλων έχει ιδιαιτέρως σημαντικό ρόλο στις πιθανότητες κάποιας πειρατικής επίθεσης. Είναι πιθανό ότι οι πειρατές θα προσπαθήσουν να επιβιβαστούν από το χαμηλότερο σημείο του πλοίου στο οποίο επιτίθενται, πάνω από την ίσαλο γραμμή, καθιστώντας έτσι ευκολότερο για αυτούς την επιβίβαση στο πλοίο.
Η εμπειρία δείχνει ότι τα σκάφη εκείνα με ελάχιστο ύψος εξάλων να είναι μεγαλύτερο από 8 μέτρα, έχουν πολύ μεγαλύτερη πιθανότητα να ξεφύγουν με επιτυχία από πειρατική επίθεση, από ότι εκείνα με μικρότερο. Ένα μεγάλο ύψος εξάλων θα παρέχει μικρή ή καθόλου προστασία εάν η κατασκευή του πλοίου παρέχει πρόσβαση σε πειρατές που αναζητούν να αναρριχηθούν επί του σκάφους, και, επομένως, περαιτέρω μέτρα προστασίας θα πρέπει να εξετάζονται. Τέλος ένα μεγάλο ύψος εξάλων και μόνο μπορεί να μην είναι αρκετό για να αποτρέψει μία πειρατική επίθεση.

3.3.11 Συναγερμοί[41]

Η ενεργοποίηση των ειδοποιητικών συναγερμών του πλοίου χρησιμεύει για την ενημέρωση του πληρώματος του πλοίου ότι μια πειρατική επίθεση έχει αρχίσει και, κυρίως, αποδεικνύει σε κάθε δυνητικό εισβολέα ότι το πλοίο έχει επίγνωση της

[39] http://en.wikipedia.org/wiki/Unmanned_aerial_vehicle

[40] http://www.popularmechanics.com/technology/military/navy-ships/4229443

[41] Βλ. Best Management Practices παράγ. 8.7

επίθεσης και αντιδρά σε αυτή. Ο συναγερμός αποσπά την προσοχή των πειρατών και, όπως προαναφέρθηκε τους δίνει τη δυνατότητα να γνωρίζουν ότι τους έχουν αντιληφθεί.
Είναι βέβαια σημαντικό να διασφαλιστεί ότι, πρώτα από όλα ο συναγερμός που προειδοποιεί για πειρατική επίθεση είναι χαρακτηριστικός προκειμένου να αποφεύγεται η σύγχυση με άλλους συναγερμούς, δυνητικά μπορεί να οδηγήσει το πλήρωμα στη σύναξη σε λάθος τοποθεσία. Καθώς και ότι τα μέλη του πληρώματος είναι εξοικειωμένα με κάθε συναγερμό, συμπεριλαμβανομένου του συναγερμού για πειρατική επίθεση και πως γνωρίζουν ποια είναι η σωστή ανταπόκριση στην περίπτωση αυτή.

3.3.12 Κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης (CCTV)[42]

Όταν μια επίθεση είναι σε εξέλιξη και οι πειρατές εκτοξεύουν πυρά στο πλοίο, είναι δύσκολο και επικίνδυνο να παρατηρήσει το πλήρωμα αν οι πειρατές έχουν καταφέρει να αποκτήσουν πρόσβαση. Η χρήση του CCTV επιτρέπει σε ένα βαθμό την παρακολούθηση της προόδου της επίθεσης από μια λιγότερο εκτεθειμένη θέση.

3.3.13 Τήρηση φύλαξης και αυξημένη επαγρύπνηση[43]

Πριν από την είσοδό των πλοίων σε περιοχή υψηλού κινδύνου, συνιστάται κάποιες συγκεκριμένες προετοιμασίες προκειμένου να στηριχτεί η απαίτηση για αυξημένη επαγρύπνηση.
Οι διαδικασίες αυτές περιλαμβάνουν: Την παροχή πρόσθετων παρατηρητών για κάθε βάρδια, οι οποίοι θα πρέπει να ενημερώνονται πλήρως. Η δημιουργία μιας μικρότερης εναλλαγής περιστροφής της περιόδου παρακολούθησης, προκειμένου να μεγιστοποιείται η εγρήγορση των παρατηρητών. Επίσης είναι σημαντική η διασφάλιση ότι υπάρχουν επαρκείς κιάλια για την ενίσχυση της ομάδας στη γέφυρα, κατά προτίμηση τα κιάλια αυτά να είναι αντηλιακά, καθώς και να λαμβάνεται υπόψη η χρήση των οπτικών νυχτερινής όρασης. Και τέλος καλά κατασκευασμένα ανδρείκελα τοποθετημένα σε στρατηγικά σημεία γύρω από το πλοίο μπορούν να δώσουν την εντύπωση μεγαλύτερου αριθμού ατόμων σε μια βάρδια.



[42] Βλ. Best Management Practices παράγ. 8.9
[43] Βλ. Best Management Practices παράγ. 8.2

3.3.14 Ενισχυμένη Προστασία στη Γέφυρα[44]

Η γέφυρα είναι συνήθως ο στόχος για κάθε πειρατική επίθεση. Στην αρχή της επίθεσης, οι πειρατές στοχεύουν με όπλα στην γέφυρα για να δοκιμάσουν να εξαναγκάσουν το πλοίο να σταματήσει. Αν είναι σε θέση να επιβιβαστούν στο πλοίο, οι πειρατές συνήθως προσπαθούν να το κάνουν αυτό από τη γέφυρα για να μπορέσουν να πάρουν τον έλεγχο.
Υπάρχουν ωστόσο πρακτικές βελτίωσης της προστασίας της γέφυρας. Καταρχάς τα μπουφάν και κράνη μάχης που διατίθενται στην ομάδα γέφυρας για να παρέχουν ένα επίπεδο προστασίας στα άτομα αυτά κατά τη διάρκεια μιας επίθεση (αν είναι δυνατόν, τα σακάκια και τα κράνη πρέπει να είναι σε μη στρατιωτικό χρώμα). Επίσης ενώ τα περισσότερα παράθυρα της γέφυρας είναι πλαστικοποιημένα, περαιτέρω προστασία μπορεί να παρέχεται από την εφαρμογή ταινίας ασφάλειας γυαλιού.





3.3.15 Έλεγχος της πρόσβασης σε γέφυρα, χώρους ενδιαίτησης και μηχανοστασίου[45]

Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει ο έλεγχος των οδών πρόσβασης προκειμένου να αποτραπούν ή να επιβραδυνθούν οι πειρατές που έχουν καταφέρει να επιβιβαστούν

[44] Βλ. Best Management Practices παράγ. 8.3
[45] Βλ. Best Management Practices παράγ. 8.4

σε ένα πλοίο και προσπαθούν να εισέλθουν στους χώρους διαμονής ή το μηχανοστάσιο.
Είναι εξίσου σημαντικό να είναι γνωστό ότι, αν οι πειρατές θα έχουν πρόσβαση στο επάνω κατάστρωμα ενός πλοίου θα είναι ανυποχώρητοι στις προσπάθειές τους να αποκτήσουν πρόσβαση και στο χώρο διαμονής και ιδίως στην γέφυρα. Επομένως, όλες οι πόρτες και καταπακτές που παρέχουν πρόσβαση στη γέφυρα, στους χώρους διαμονής και μηχανοστασίου πρέπει να είναι κατάλληλα εξασφαλισμένες ότι δεν θα μπορούν να ανοιχτούν από τους πειρατές. Επίσης όπου η πόρτα βρίσκεται σε μια οδό διαφυγής ενός επανδρωμένου διαμερίσματος, είναι σημαντικό ότι μπορεί να ανοιχτεί από ένα ναυτικό που προσπαθεί να βγει από αυτή την οδό, ενώ όταν η πόρτα είναι κλειδωμένη είναι σημαντικό ότι ένα κλειδί είναι διαθέσιμο, σε εμφανές σημείο κοντά στην πόρτα.
Οι πειρατές είναι γνωστό ότι επιχειρούν να αποκτήσουν πρόσβαση μέσα και από φινιστρίνια και παράθυρα. Η τοποθέτηση ράβδων σιδήρου και χάλυβα στα παράθυρα θα τους αποτρέψει από αυτή τη προσπάθεια, ακόμα και αν καταφέρουν να καταρρίψουν το παράθυρο.

3.3.16 Φωτισμός Ανώτερου καταστρώματος[46]

Συνιστάται συγκεκριμένος φωτισμός στα πλοία για την προστασία τους από πειρατικές επιθέσεις, ο οποίος πρέπει να είναι διαθέσιμος και δοκιμασμένος. Πρώτα από όλα φωτισμός στο ανοιχτό κατάστρωμα, καθώς και οπίσθιος φωτισμός στην πάνω γέφυρα, σύμφωνα με το Άρθρο 20 (β) της Διεθνούς Σύμβασης για την Πρόληψη Σύγκρουσης στη θάλασσα. Επίσης συνίστανται φώτα αναζήτησης για άμεση χρήση, όταν χρειαστεί.
Συνίσταται, ωστόσο, τα πλοία να πλέουν μόνο με τα φώτα πλοήγησης τους και με το φωτισμό που περιγράφεται παραπάνω σβηστό. Έτσι μόλις οι πειρατές εντοπιστούν ή αρχίσει η επίθεση, ανάβοντας τον παραπάνω φωτισμό, γίνεται σαφές στους πειρατές ότι έχουν εντοπιστεί.

3.3.17 Φυσικά εμπόδια[47]

Οι πειρατές χρησιμοποιούν συνήθως πολύ ελαφριές σκάλες που γαντζώνονται, άγκιστρα που γαντζώνονται στο έδαφος με σχοινί καθώς και άλλους τρόπους αναρρίχησης στο πλοίο. Συνεπώς θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν φυσικά εμπόδια για να κάνουν όσο πιο δύσκολη γίνεται την πρόσβαση των πειρατών στα πλοία, μέσα από την αύξηση του ύψους και της δυσκολία της ανάβασης για κάθε πειρατική επίθεση.

Razor Wire

Πρόκειται για ένα σύρμα το οποίο δημιουργεί ένα αποτελεσματικό εμπόδιο, αλλά μόνο όταν αναπτυχθεί προσεκτικά. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί κατά την επιλογή του κατάλληλου σύρματος, καθώς η ποιότητα και ο τύπος των διαφορετικών razor wire ποικίλουν.

[46] Βλ. Best Management Practices παράγ. 8.10
[47] Βλ. Best Management Practices παράγ. 8.5



Υπάρχουν επίσης και τα Ηλεκτροφόρα εμπόδια, τα οποία όμως δεν συνιστώνται για πλοία που μεταφέρουν υδρογονάνθρακες αλλά, μετά από πλήρη αξιολόγηση των κινδύνων, μπορούν να είναι κατάλληλα και αποτελεσματικά για ορισμένα άλλα είδη πλοίων. Συνιστάται προειδοποιητικά μηνύματα του ηλεκτροφόρου φράχτη να εμφανίζονται για λόγους ασφαλείας, ενώ η χρήση τέτοιων προειδοποιητικών μηνυμάτων θα μπορούσε επίσης να θεωρηθεί ως αποτρεπτικός παράγοντας, ακόμη και αν κανένα μέρος του φράχτη δεν είναι πραγματικά ηλεκτρισμένο.



3.3.18 Ψεκασμός νερού και κανόνια αφρού[48]

Η χρήση του σπρέι νερού ή / και των κανονιών αφρού έχει βρεθεί να είναι αποτελεσματική για την αποτροπή ή την καθυστέρηση των πειρατών που προσπαθούν να επιβιβαστούν σε ένα πλοίο. Η χρήση του νερού μπορεί να καταστήσει δύσκολο για ένα πειρατικό μικρό σκάφος να παραμείνει παράλληλα με το πλοίο και να καταστήσει πολύ πιο δύσκολο για έναν πειρατή να προσπαθήσει να αναρριχηθεί εν πλω. Οι επιλογές περιλαμβάνουν:

- Μάνικες εκτόξευσης και κανόνια αφρού – Η χειροκίνητη λειτουργία των σωλήνων και των κανονιών αφρού, δεν συνίσταται καθώς για αυτό θα χρειαζόταν να τοποθετηθεί ο φορέας σε μια ιδιαίτερα εκτεθειμένη θέση και ως εκ τούτου συνιστάται οι σωλήνες και τα κανόνια αφρού να τοποθετούνται σε θέσεις που να καλύπτουν πιθανές οδούς πρόσβασης πειρατών.

[48] Βλ. Best Management Practices παράγ. 8.6

- Κανόνια νερού - Αυτά έχουν σχεδιαστεί για την παροχή νερού σε ένα καθέτως σαρωτικό τόξο, προστατεύοντας έτσι ένα μεγαλύτερο μέρος του κύτους. Πολλά από αυτά έχουν αναπτυχθεί από τις μηχανές καθαρισμού των δεξαμενών.
- Αντλίες Έρματος - Όπου είναι δυνατόν να το πράξουν, τα πλοία μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις αντλίες έρματος να κατακλύσουν το κατάστρωμα με το νερό παρέχοντας έτσι μια ιδιαίτερα αποτελεσματική κουρτίνα νερού πάνω στο πλοίο. Πρέπει να ληφθεί μέριμνα για να διασφαλιστεί ότι οι αντλίες έρματος δεν έχουν υπερβολική πίεση που προκαλεί ζημία στο κύτος και τις δεξαμενές, ή θέτει την ευστάθεια του πλοίου σε κίνδυνο. Σε περίπτωση αμφιβολίας υποδεικνύεται ότι, ο σχετικός νηογνώμονας πρέπει να ενημερώσει για τις συμβουλές.
- Ατμός - Ζεστό νερό, η χρήση τους έχει βρεθεί επίσης να είναι πολύ αποτελεσματική στην αποτροπή πειρατικών επιθέσεων.
- Φράχτης ψεκασμού νερού- Σε ορισμένα πλοία έχουν εγκατασταθεί φράχτες ψεκασμού νερού, για να παράγουν μια κουρτίνα νερού προκειμένου να καλύψουν μεγαλύτερες περιοχές
- Αφρός μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί. Ο αφρός είναι αποτελεσματικός δεδομένου ότι είναι αποπροσανατολιστικός και πολύ ολισθηρός γεγονός που καθιστά δύσκολο την ανάβαση στο πλοίο μέσα από αυτόν.




Κεφάλαιο 4: Ερωτηματολόγιο- Συμπεράσματα

Είναι γεγονός πως διαβάζοντας κανείς τα όσα παρατίθενται στα τρία προηγούμενα κεφάλαια, είναι σε θέση να έχει μια πλήρη εικόνα, τόσο για το φαινόμενο της πειρατείας, όσο και για όλα εκείνα τα μέτρα που κατά καιρούς έχουν υιοθετηθεί και τις δυνάμεις προστασίας που έχουν αναπτυχθεί, προκειμένου να καταστήσουν δυνατή την καταστολή του φαινομένου. Ωστόσο, οι πληροφορίες αυτές δεν παρέχουν την δυνατότητα ανάπτυξης μιας πλήρης και ορθής άποψης σχετικά με την αποτελεσματικότητα των μέτρων και των δυνάμεων προστασίας στην πάταξη του εγκλήματος. Το έργο αυτό καλείται να εκτελέσει το ερωτηματολόγιο που συντάχθηκε και αφορά την αξιολόγηση των μέτρων καταστολής της πειρατείας. Καθοριστικό ρόλο στο σημείο αυτό έχουν και οι εννέα Ελληνικές ναυτιλιακές εταιρίες που συνεργάστηκαν και δέχθηκαν να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο, η γνώμη των οποίων χρήζει ιδιαίτερης σημασίας, καθώς είναι γνωστό πως η Ελληνική ναυτιλία αποτελεί παγκοσμίως ισχυρή δύναμη στο κλάδο της ναυτιλίας. Συνεπώς, μέσα από τις δοθείσες απαντήσεις, οι εταιρείες αυτές μεταδίδουν την εμπειρία τους, δίνοντάς μας παράλληλα την ευκαιρία να αποκτήσουμε μια πιο ολοκληρωμένη και πάνω από όλα τεκμηριωμένη άποψη γύρω από το θέμα.

4.1 Ερωτηματολόγιο

Το παρόν ερωτηματολόγιο, στοχεύει στην αξιολόγηση των μέτρων πρόληψης και καταστολής των πράξεων πειρατείας και ένοπλης ληστείας στη θάλασσα. Περιλαμβάνονται τόσο μέτρα που αναφέρονται στο θεσμικό/ νομικό πλαίσιο που έχει αναπτυχθεί και εξελιχθεί για την επίτευξη του συγκεκριμένου σκοπού, όσο και πρακτικά μέτρα που υιοθετούνται από ναυτιλιακές εταιρίες προκειμένου να προστατέψουν τα πλοία τους, τα πληρώματά τους και το φορτίο που μεταφέρουν από επιθέσεις.

Όλες οι πληροφορίες που συλλέγονται μέσω e-mail (αν θέλετε μπορείτε να τις αποστείλετε και ανώνυμα μέσω ταχυδρομείου στη διεύθυνση: Μερεζιά Αιμιλία Κοραή 2Α Χίος ΤΚ 82100,), θα θεωρηθούν αυστηρά εμπιστευτικές. Θα χρησιμοποιηθούν στην πτυχιακή μου εργασία μετά από στατιστική επεξεργασία, υπό την καθοδήγηση της Αναπληρώτριας Καθηγήτριας Ε. Θανοπούλου, τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Ευχαριστώ!
Η συμμετοχή σας θα είναι ιδιαίτερα σημαντική.

Κυκλώστε τον κατάλληλο αριθμό. Η κλίμακα αντιστοιχεί σε:

Καθόλου	***Σε ελάχιστο βαθμό***	***Ουδέτερα***	***Σε κάποιο βαθμό***	***Πάρα πολύ***
1	***2***	***3***	***4***	***5***

1) Κατά τη διέλευση πλοίου σας από θαλάσσια σημεία (όπου το φαινόμενο της πειρατείας παρουσιάζει έξαρση) σε ποιο βαθμό λαμβάνετε ισχυρότερα μέτρα;

1 2 3 4 5

2) Σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι οι αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Αποφάσεις 1816, 1838, 1846, 1851), έχουν συμβάλλει ουσιαστικά στην καταστολή του φαινομένου;

1 2 3 4 5

3) Σε τι βαθμό κρίνετε ότι οι υπάρχουσες δυνάμεις προστασίας πολεμικού ναυτικού (EU NAVFOR ATALANTA, Combined Task Force 151, μηχανισμός SHADE, Ομάδα Επαφής), αποτελούν ασπίδα προστασίας για την καταπολέμηση της πειρατείας;

1 2 3 4 5

4) Σε τι βαθμό θεωρείτε πως πρέπει να αυξηθούν οι δυνάμεις προστασίας πολεμικού ναυτικού στις ανοιχτές θάλασσες;

1 2 3 4 5

5) Πως αξιολογείτε την αποτελεσματικότητα της χρήσης των παρακάτω μέτρων για την καταστολή πειρατικής επίθεσης;

Συναγερμοί:	1	2	3	4	5
Κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης:	1	2	3	4	5
«Θωράκιση» στη γέφυρα:	1	2	3	4	5
Παρεμβολή φυσικών εμποδίων:	1	2	3	4	5
Ψεκασμός νερού και χρήση κανονιών αφρού:	1	2	3	4	5
Τήρηση φύλαξης και αυξημένη επαγρύπνηση:	1	2	3	4	5

6) Πιστεύετε ότι είναι επιβεβλημένη η χρήση ιδιωτικής ένοπλης φρουράς ασφαλείας πάνω στα πλοία;

1 2 3 4 5

7) Συμφωνείτε ή διαφωνείτε με την χρήση βίας για την αντιμετώπιση πειρατικών επιθέσεων;

Συμφωνώ	Διαφωνώ

8) <u>Ελεύθερη ερώτηση</u>: Συμπληρώστε αν έχετε κάποιο δικό σας σχόλιο.

_ _
_ _
_ _
_ _
_ _

Πληροφοριακά Στοιχεία (ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ)

9) Πόσες φορές έχει καταγραφεί περιστατικό πειρατείας σε κάποιο από τα πλοία της εταιρίας σας;

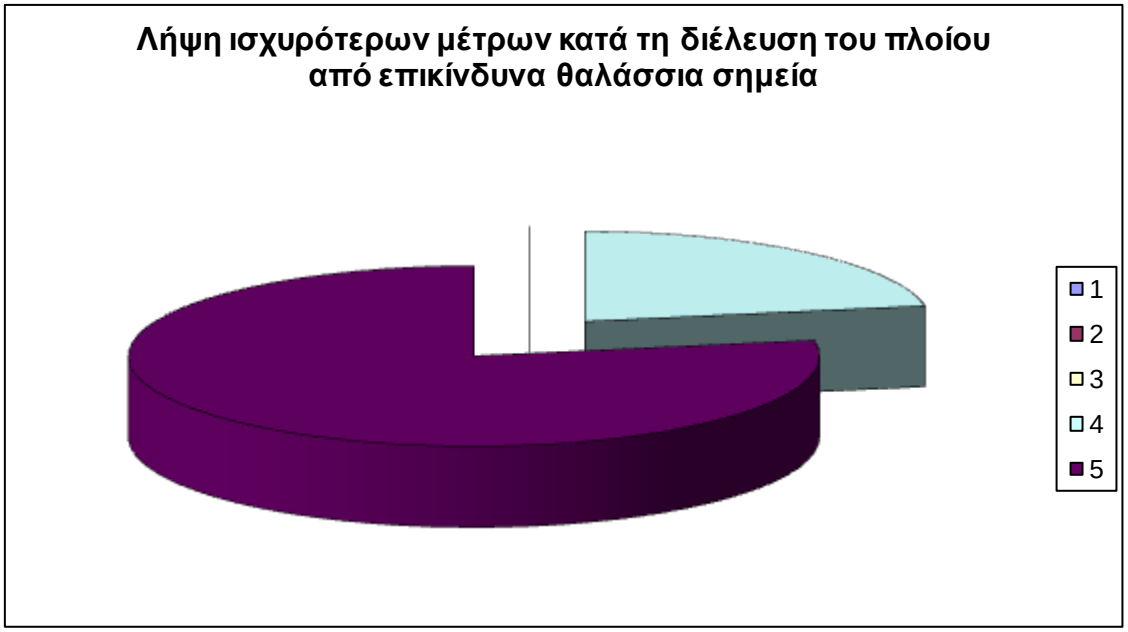
Καμία	Μία	Δύο	Τρεις	Πάνω από τρεις

10) Σε πόσες από αυτές, το πλοίο έγινε λεία των πειρατών;

Καμία	Ορισμένες	Όλες

4.2 Συμπεράσματα ερωτηματολογίου

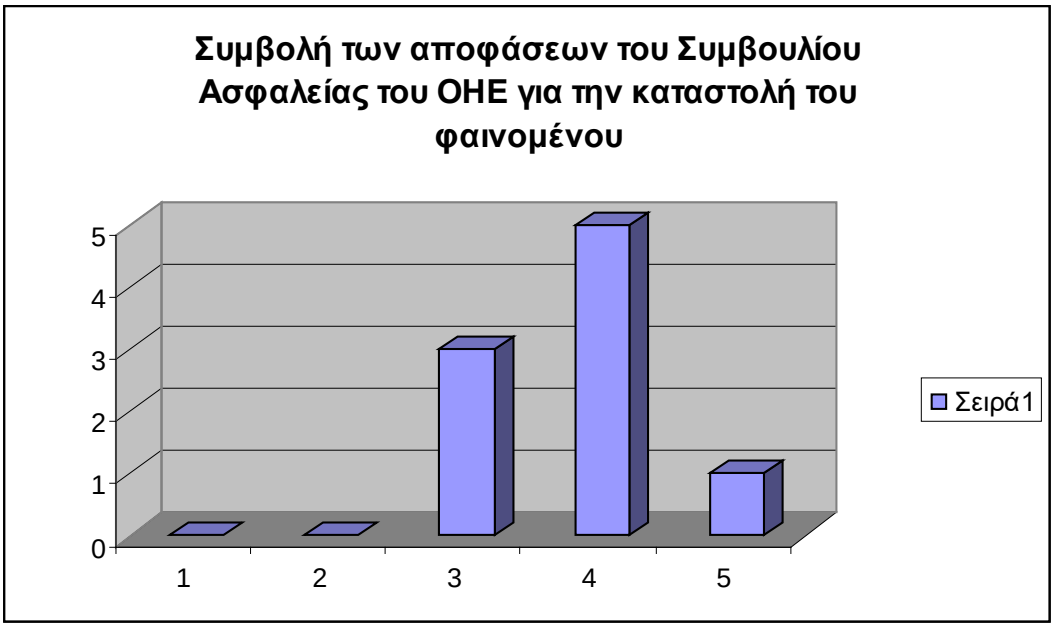
4.2.1 Ερώτηση 1



Γράφημα 1

Όπως διαπιστώνεται και από το παραπάνω γράφημα αποτελεί πολιτική των ναυτιλιακών εταιριών, η λήψη ισχυρότερων μέτρων κατά τη διέλευση των πλοίων τους από θαλάσσια σημεία όπου το φαινόμενο της πειρατείας παρουσιάζει έξαρση. Συμπέρασμα, το οποίο προκύπτει από το γεγονός ότι οι περισσότερες εταιρίες και συγκεκριμένα οι εφτά από τις εννιά δήλωσαν ότι σε πολύ μεγάλο βαθμό λαμβάνουν ενισχυμένα μέτρα. Ακόμα και οι απαντήσεις των άλλων δύο εταιριών, συγκλίνουν με εκείνες των παραπάνω, αφού και αυτές ισχυρίζονται ότι σε κάποιο βαθμό αποτελεί μέλημά τους η λήψη τέτοιου είδους μέτρων. Το γεγονός ότι οι απαντήσεις και των εννέα ερωτηματολογίων καταλαμβάνουν τις υψηλότερες θέσεις της κλίμακας, μας οδηγεί στη διαπίστωση ότι το φαινόμενο της θαλάσσιας πειρατείας αναγνωρίζεται από τις ναυτιλιακές εταιρίες ως ένα αναπόφευκτο πρόβλημα, το οποίο χρήζει άμεσης αντιμετώπισης. Αναγκαστικά καμία από αυτές δεν μένει απαθής στο πρόβλημα, εφόσον είναι κοινώς γνωστό ότι η ασφάλεια τόσο του πληρώματος, του φορτίου, όσο και του ιδιοκτησιακού καθεστώτος της εκάστοτε εταιρίας, συγκαταλέγεται σε έναν από τους βασικότερους παράγοντες λειτουργίας της. Ίσως τα συγκεκριμένα συμπεράσματα να ήταν αναμενόμενα, αφού η έξαρση του εγκλήματος, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, δεν αφήνει πολλά περιθώρια μη λήψης μέτρων αντιμετώπισης, ιδίως για τις εταιρίες που διέρχονται από τα πλέον γνωστά επικίνδυνα θαλάσσια σημεία.

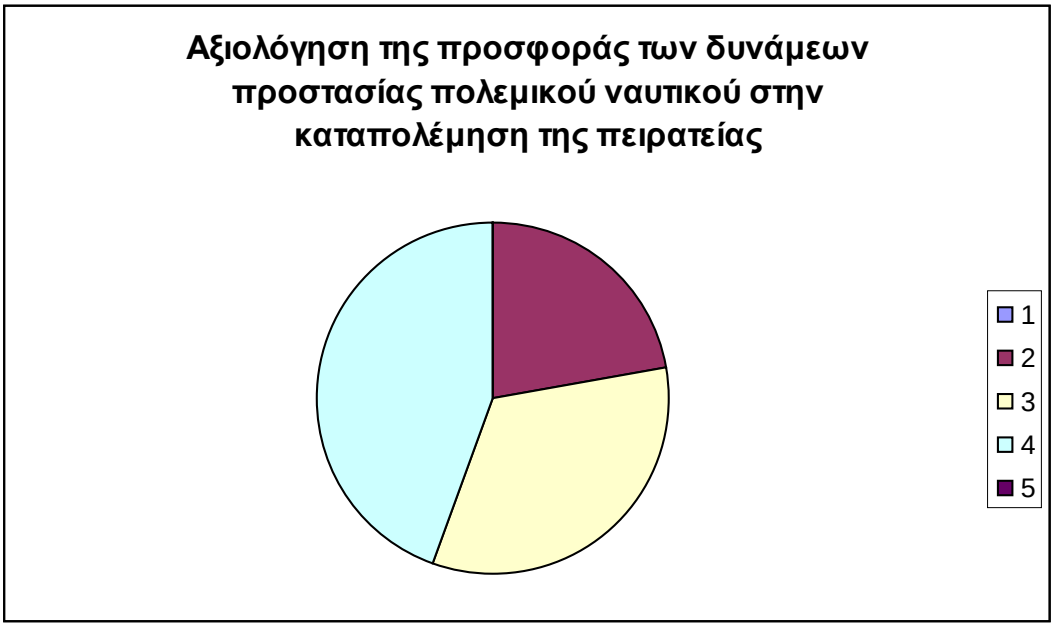
4.2.2 Ερώτηση 2



Γράφημα 2

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών, στα πλαίσια της διατήρησης της διεθνούς ειρήνης, έχει προχωρήσει στη λήψη κάποιων αποφάσεων(Αποφάσεις 1816, 1838, 1846, 1851) προκειμένου να καταστείλει το έγκλημα της πειρατείας. Όπως φαίνεται, οι αποφάσεις αυτές δεν ικανοποιούν στο έπακρον τις ερωτηθείσες εταιρίες. Αυτό μπορούμε να το διακρίνουμε από τις απαντήσεις που έχουν δοθεί στην σχετική ερώτηση. Αν και δεν προκύπτει από τα συμπεράσματα του παραπάνω γραφήματος ότι οι σχετικές αποφάσεις δεν συνεισφέρουν στην καταστολή του εγκλήματος ούτε στο ελάχιστο, ωστόσο τρείς από τις εννέα, διατηρούν ουδέτερη στάση σχετικά με την ουσιαστική συμβολή των αποφάσεων αυτών στην πάταξη του φαινομένου. Συμπεραίνουμε ότι η συμβολή του Συμβουλίου Ασφαλείας είναι τελικά σε κάποιο βαθμό καθοριστική για την αντιμετώπιση του προβλήματος, αφού η πλειοψηφία των ερωτηθέντων (πέντε στους εννέα) έδωσαν αυτή την απάντηση. Με τα συγκεκριμένα δεδομένα και κυρίως με την απάντηση μιας εκ των εταιριών, που θεωρεί ότι το Συμβούλιο Ασφαλείας με τις αποφάσεις τις οποίες έλαβε βοήθησε σε πολύ μεγάλο βαθμό στην καταστολή του εγκλήματος, η γενικότερη εικόνα για την προσπάθεια καταπολέμησης της πειρατείας από την πλευρά του ΟΗΕ φαίνεται να έχει θετικά αποτελέσματα.

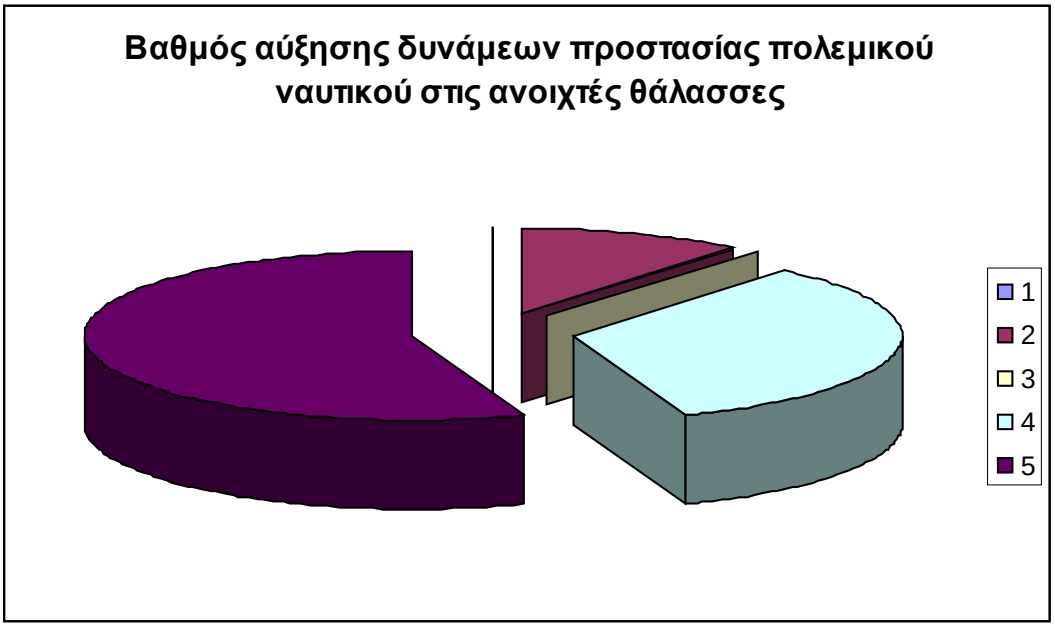
4.2.3 Ερώτηση 3



Γράφημα 3

Στην ερώτηση για τις υπάρχουσες δυνάμεις πολεμικού ναυτικού και σχετικά με το βαθμό που αποτελούν ασπίδα προστασίας για την καταπολέμηση της πειρατείας, οι απαντήσεις δεν είναι και οι πλέον αισιόδοξες. Ενώ η διεθνής κοινότητα φαίνεται να έχει καταβάλει μια αξιοσημείωτη προσπάθεια καταστολής του φαινομένου, με την ίδρυση δυνάμεων προστασίας όπως η EU NAVFOR ATALANTA, η Combined Task Force 151, ο μηχανισμός Shade και η Ομάδα επαφής, με τις απαντήσεις των ερωτηματολογίων αντιλαμβανόμαστε ότι η προσπάθεια αυτή μπορεί να μην ανταποκρίνεται στο έπακρον στις ανάγκες και τις απαιτήσεις των ναυτιλιακών εταιριών. Είναι αξιοπρόσεχτο, ότι ούτε μια στις εννέα εταιρίες δεν απάντησε πως είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό ικανοποιημένη από την συμβολή των δυνάμεων αυτών, στην αντιμετώπιση πειρατικών επιθέσεων, ενώ αντιθέτως υπήρξαν δύο εταιρίες που υποστήριξαν ότι ουσιαστικά οι επιχειρήσεις αυτές σε ελάχιστο βαθμό είναι σε θέση να βοηθήσουν στην καταστολή του εγκλήματος. Πιο θετικές στον χαρακτηρισμό τέτοιου είδους ομάδων ως ασπίδες προστασίας για την καταπολέμηση της πειρατείας, ήταν τέσσερις εταιρίες, οι οποίες θεωρούν ότι σε κάποιο βαθμό οι προαναφερθείσες δυνάμεις διεκπεραιώνουν το έργο τους. Τέλος υπήρχαν και τρεις εταιρίες που χαρακτηρίζουν ουδέτερη την παροχή ουσιαστικής βοήθειας από τη πλευρά των δυνάμεων προστασίας, στην αντιμετώπιση του εγκλήματος, με μια από αυτές να συμπληρώνει πως μόνο στον Κόλπο του Άντεν μπορούμε να ισχυριστούμε πως το πολεμικό ναυτικό ανταποκρίνεται με επιτυχία στο ρόλο του.

4.2.4 Ερώτηση 4

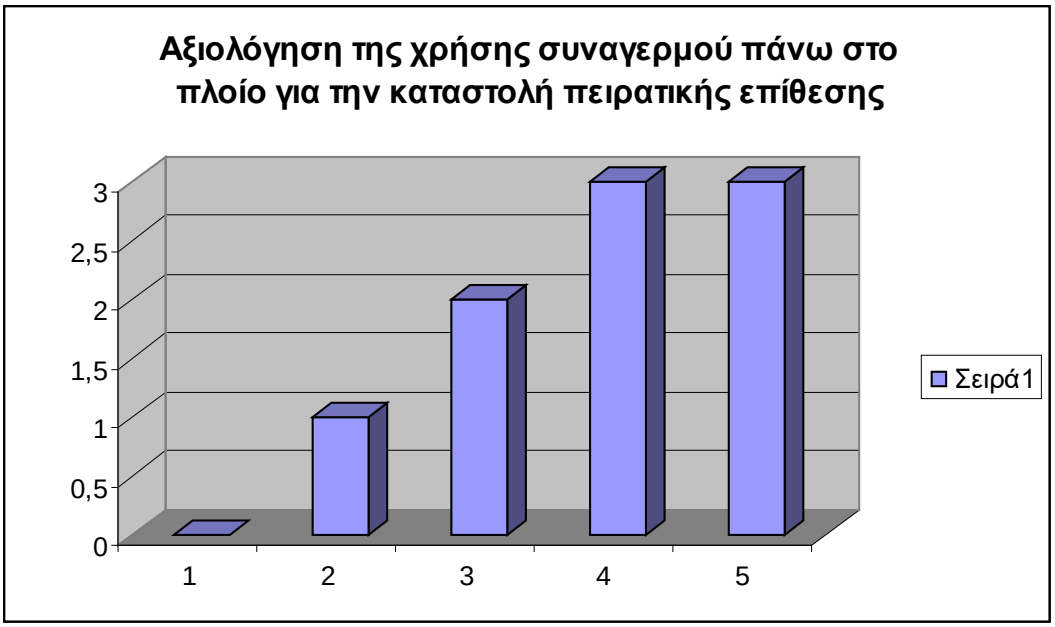


Γράφημα 4

Τα συμπεράσματα στην συγκεκριμένη ερώτηση, αποτελούν λογική συνέχεια και συνέπεια όλων εκείνων των στοιχείων που αναφέρθηκαν στην παραπάνω ερώτηση. Οι απαντήσεις που αφορούν την ερώτηση 3 και μας οδήγησαν στο συμπέρασμα ότι η συμβολή των δυνάμεων προστασίας πολεμικού ναυτικού στην καταστολή του φαινομένου της πειρατείας δεν είναι η προαπαιτούμενη, επιβεβαιώνονται και από τις απαντήσεις στην παρούσα ερώτηση, όπου συμπεραίνουμε ότι οι ναυτιλιακές εταιρίες αποζητούν σε μεγάλο βαθμό την αύξηση των ήδη υπαρχουσών δυνάμεων προστασίας στις ανοιχτές θάλασσες. Το γεγονός ότι πέντε στις εννέα εταιρίες απάντησαν πως θεωρούν ότι υπάρχει σε πολύ μεγάλο βαθμό ανάγκη για ενίσχυση του πολεμικού ναυτικού, μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι τα μέτρα που πρέπει να παρθούν για την καταστολή του φαινομένου της πειρατείας οφείλουν να είναι πολύ πιο δραστικά (ποιοτικά και ποσοτικά), σε σχέση με τα ήδη υπάρχοντα. Συμπέρασμα που έρχονται να υποστηρίξουν και να ενισχύσουν και άλλες τρεις ναυτιλιακές εταιρίες, με την άποψη ότι σε κάποιο βαθμό η ύπαρξη δυνάμεων πολεμικού ναυτικού πρέπει να γίνει εντονότερη στις ανοιχτές θάλασσες. Ωστόσο, το παράδοξο που μπορούμε να παρατηρήσουμε και από το παραπάνω γράφημα είναι ότι υπήρξε και μια από τις εννέα εταιρίες, η οποία ισχυρίστηκε ότι σε ελάχιστο βαθμό είναι αναγκαία η αύξηση των δυνάμεων προστασίας. Πρόκειται προφανώς για μία άποψη εντελώς αντιφατική και αντικρουόμενη τόσο με όλα όσα έχουν ήδη προαναφερθεί για τις πραγματικές ανάγκες της ναυτιλιακής κοινότητας στην προσπάθεια αντιμετώπισης του εγκλήματος, όσο και με την φύση του εγκλήματος που είναι εξαιρετικά απαιτητική.

4.2.5 Ερώτηση 5

Συναγερμοί



Γράφημα 5

Όπως διαπιστώνουμε από το παραπάνω γράφημα, οι απαντήσεις σχετικά με την συμβολή της χρήσης συστημάτων συναγερμού πάνω στο πλοίο με στόχο την καταστολή πειρατικών επιθέσεων, οδηγούν σε αντιφατικά συμπεράσματα. Τα στοιχεία που προκύπτουν μέσα από τα ερωτηματολόγια, δεν προσδίδουν μια σαφή εικόνα για το πόσο μπορεί, ουσιαστικά, ένας συναγερμός να προστατέψει τα μέλη του πληρώματος του εκάστοτε πλοίου που δέχεται πειρατική επίθεση. Το γεγονός ότι μια από τις εννέα εταιρίες απάντησε πως σε ελάχιστο βαθμό η συγκεκριμένη τακτική που προτείνεται από τα Best Management Practices, μπορεί να καταστήσει δυνατή την αποφυγή μιας πειρατικής επίθεσης, παράλληλα με άλλες δύο εταιρίες οι οποίες κρατούν μια ουδέτερη στάση σχετικά με την χρήση της παρούσας πρακτικής, μας οδηγεί στη διαπίστωση ότι δεν πρόκειται και για το πλέον αποδοτικό μέτρο αντιμετώπισης του εγκλήματος. Αντικρούοντας όμως όλα τα παραπάνω, τρεις εταιρίες ισχυρίζονται πως σε μεγάλο βαθμό το μέτρο αυτό έχει συμβάλει στην καταστολή του φαινομένου και άλλες τρεις θεωρούν πως έστω και σε κάποιο βαθμό ένα σύστημα συναγερμού πάνω στο πλοίο, μπορεί να ανατρέψει το αποτέλεσμα μιας επίθεσης πειρατών. Ίσως λοιπόν να μην προκύπτει από τις απαντήσεις ότι η χρήση συστημάτων συναγερμού έχει καθοριστικό ρόλο στην καταστολή μιας πειρατικής επίθεσης, ωστόσο είναι σαφές πως η εγκατάσταση ενός τέτοιου συστήματος πάνω στο πλοίο μόνο θετικά μπορεί να λειτουργήσει σε μια απρόσμενη πειρατική εισβολή.

Κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης



Γράφημα 6

Η εγκατάσταση ενός κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης πάνω στο πλοίο, παρέχει τη δυνατότητα στα μέλη του πληρώματος να παρακολουθούν τις κινήσεις των πειρατών (εφόσον εκείνοι έχουν καταφέρει και έχουν επιβιβαστεί στο πλοίο), από μια πιο ασφαλή θέση. Το γεγονός ότι με ένα κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης το πλήρωμα ενός πλοίου είναι σε θέση να γνωρίζει τις κινήσεις των πειρατών και να βρίσκεται πάντα ένα βήμα μπροστά, μας δίνει την εντύπωση ότι θα βρίσκεται στις προτεραιότητες των ναυτιλιακών εταιριών η χρήση του συγκεκριμένου μέτρου. Ωστόσο, διαπιστώνουμε από το παραπάνω γράφημα ότι όχι μόνο η ικανοποίηση των εταιριών από την χρήση της παρούσας πρακτικής δεν είναι η βέλτιστη, αλλά αντιθέτως, μία από τις εννέα εταιρίες αξιολογεί ότι η χρήση κυκλώματος τηλεοράσεων δεν βοηθάει καθόλου στην καταστολή του φαινομένου. Άποψη που ενισχύεται και από άλλες δυο εταιρίες, οι οποίες ισχυρίζονται ότι η συγκεκριμένη πρακτική σε ελάχιστο βαθμό μπορεί να συμβάλει στην αντιμετώπιση του προβλήματος. Μια πιο ουδέτερη στάση κρατούν τέσσερις από τις εννέα εταιρίες σχετικά με την ισχύ που μπορεί να έχει ένα απλό σύστημα παρακολούθησης, όταν ο στόχος που καλείται να εκπληρώσει είναι η καταστολή μιας πειρατικής επίθεσης. Υπάρχουν παρόλα αυτά και δύο εταιρίες, οι απαντήσεις των οποίων καταλαμβάνουν τις δύο υψηλότερες θέσεις της κλίμακας, οδηγώντας μας έτσι στο συμπέρασμα πως η χρήση ενός κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης μπορεί, σε ορισμένες περιπτώσεις, να καταστήσει δυνατή την καταστολή του εγκλήματος.

« Θωράκιση» στην Γέφυρα



Γράφημα 7

Η πρόληψη για την ενίσχυση της προστασίας στη γέφυρα, όταν το πλοίο πρόκειται να περάσει από επικίνδυνα θαλάσσια σημεία, μπορεί να παίξει καταλυτικό ρόλο στην εξέλιξη μιας πειρατικής επίθεσης. Αυτό επιβεβαιώνεται κατ' αρχάς από το γεγονός ότι πρωταρχικός στόχος των πειρατών είναι η γέφυρα του πλοίου, καθώς, είτε προσπαθούν να επιβιβαστούν στο πλοίο μέσω αυτής, είτε επιχειρούν να διακόψουν την πορεία του πλοίου εκτοξεύοντας πυρά προς τη γέφυρα. Η σωστή θωράκιση, συνεπώς, της γέφυρας πρέπει να αποτελεί πρωταρχικό μέλημα των ναυτιλιακών εταιριών στα πλαίσια των προσπαθειών τους για καταστολή του φαινομένου. Όλα τα παραπάνω συμπεράσματα, επαληθεύονται και από τις απαντήσεις που εδόθησαν από τις ναυτιλιακές εταιρίες. Μπορούμε, άλλωστε αυτό να το διαπιστώσουμε από το γράφημα, αφού, επτά από τις εννέα εταιρίες θεωρούν ότι είτε σε μεγάλο βαθμό, αλλά είτε και σε κάποιο βαθμό η χρήση μέσων θωράκισης στη γέφυρα μπορεί να οδηγήσει στην καταστολή μιας πειρατικής επίθεσης. Αν και υπήρξαν και δυο στις εννέα εταιρίες που θεώρησαν τη συμβολή του παρόντος μέτρου ουδέτερη, ο σύνηθες τρόπος που ενδείκνυται να επιτίθενται οι πειρατές, καθιστά την χρήση του συγκεκριμένου μέτρου εξαιρετικής σημασίας για την αντιμετώπιση του φαινομένου.



Γράφημα 8

Αν λάβει κανείς υπόψη του, ότι ένας από τους πιο κοινούς τρόπους με τον οποίο οι πειρατές συνηθίζουν να ξεκινούν τις επιθέσεις τους, είναι τα διάφορα μέσα με τα οποία επιχειρούν να αναρριχηθούν στο πλοίο, μπορεί κάλλιστα να αντιληφθεί το λόγο για τον οποίο η εγκατάσταση φυσικών εμποδίων πάνω στο πλοίο χρήζει ιδιαίτερης σημασίας. Ο σωστός «παροπλισμός» ενός πλοίου, ικανός να το καταστήσει απρόσιτο στις βλέψεις των πειρατών, μπορεί να είναι και εκείνος ο παράγοντας που θα οδηγήσει στην καταστολή μιας επίθεσης, ή ακόμα και στην εξ αρχής αποφυγή της. Πεποίθηση, η οποία επιβεβαιώνεται και από το γράφημα, στο οποίο μπορούμε να παρατηρήσουμε μια έντονη συνοχή των απόψεων των ναυτιλιακών εταιριών που τείνουν προς ανώτερες θέσεις τις κλίμακας. Παρατηρώντας, επομένως, το γράφημα διαπιστώνουμε ότι τέσσερις από τις εννέα εταιρίες θεωρούν ότι σε κάποιο βαθμό η χρήση φυσικών εμποδίων μπορεί να καταστείλει μια επίθεση. Ενώ, ακόμα πιο θετικές στην χρήση της συγκεκριμένης πρακτικής είναι οι υπόλοιπες τέσσερις οι οποίες δηλώνουν ότι σε πολύ μεγάλο βαθμό το παρόν μέτρο συμβάλει στην αντιμετώπιση του φαινομένου. Τέλος, αν και υπήρξε μια εκ των εννέα εταιριών η οποία κράτησε μια πιο ουδέτερη στάση στην αξιολόγηση του μέτρου, η συντριπτική πλειοψηφία τους (οκτώ από τις εννέα), μας επιβεβαιώνει την ικανοποιητική απόδοση της αναφερόμενης πρακτικής.



Γράφημα 9

Όπως μπορούμε να διαπιστώσουμε και από το παραπάνω γράφημα, οι εντυπώσεις που δημιουργούνται από την αξιολόγηση της χρήσης μέσων ψεκασμού νερού και κανονιών αφρού για την καταστολή πειρατικών επιθέσεων, είναι κατά κύριο λόγο θετικές. Εικόνα που διαμορφώνουν αρχικά οι απαντήσεις τεσσάρων εκ των εννέα εταιριών που υποστηρίζουν πως η εφαρμογή του παρόντος μέτρου έχει επιφέρει σε πολύ μεγάλο βαθμό τα επιθυμητά αποτελέσματα. Εν συνεχεία, επιβεβαιώνεται και με τις απαντήσεις τριών άλλων ναυτιλιακών εταιριών οι οποίες, ισχυρίζονται ότι έστω και σε κάποιο βαθμό η πρακτική αυτή ανταποκρίνεται στις ανάγκες καταστολής του φαινομένου. Τα αποτελέσματα αυτά, οδηγούν στο συμπέρασμα ότι, η χρήση μέσων ψεκασμού νερού και κανονιών αφρού αποτελεί πρωταρχικό μέλημα για μια εταιρία που στοχεύει στην εξάλειψη του φαινομένου. Και μόνο το γεγονός ότι στα πλαίσια της αντιμετώπισης του εγκλήματος, η συγκεκριμένη πρακτική διαρκώς εξελίσσεται και αναπτύσσεται παρέχοντας στους χρήστες της μια εξαιρετική ποικιλία μέσων, όπως οι μάνικες εκτόξευσης και τα κανόνια νερού, οι αντλίες έρματος, ο φράχτης ψεκασμού νερού, ο ψεκασμός ατμού κλπ., επαληθεύει την χρησιμότητα της για την καταστολή των πειρατικών επιθέσεων. Υπάρχουν ωστόσο και οι πιο απαιτητικοί, όπως μπορούμε να παρατηρήσουμε και στο γράφημα, οι οποίοι ισχυρίζονται ότι σε ελάχιστο βαθμό η εφαρμογή ενός τέτοιου μέτρου μπορεί να επιτύχει την αποτροπή μιας επίθεσης πειρατών. Το γεγονός όμως, ότι η άποψη αυτή υποστηρίζεται από δύο μόνο εταιρίες, ενισχύει ακόμα περισσότερο όλα εκείνα τα οποία αναφέρθηκαν παραπάνω και κατατάσσουν την παρούσα πρακτική στην κατηγορία των πλέον αποτελεσματικών.

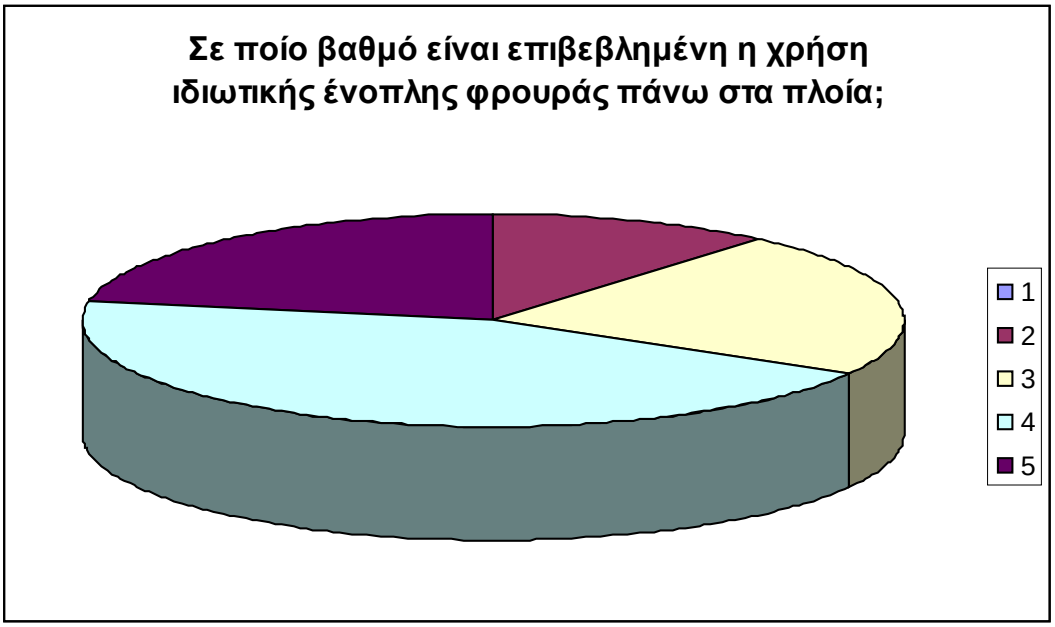
Τήρηση φύλαξης και αυξημένης επαγρύπνησης



Γράφημα 10

Αποτελεί τεκμηριωμένα, όπως μπορούμε να δούμε και από το σχετικό γράφημα, ένα από τα πιο σαφή συμπεράσματα που προέκυψαν από το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο, σχετικά με τα μέτρα εκείνα τα οποία, αξιολογούνται ως τα πιο ενδεδειγμένα και αποδοτικά για την καταστολή μιας πειρατικής επίθεσης. Η συντριπτική πλειοψηφία των οκτώ από τις εννέα εταιρίες, οι οποίες δηλώνουν ότι η τήρηση φύλαξης και αυξημένης επαγρύπνησης συμβάλει ουσιαστικά στην αντιμετώπιση του εγκλήματος, περιττεύει οποιασδήποτε άλλης ανάλυσης. Είναι γεγονός ότι είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός από τις ερωτηθείσες εταιρίες, (σε σημείο που πλησιάζει την απόλυτη συνοχή απόψεων) που έχει ταυτιστεί με την πεποίθηση ότι η χρήση ενός τέτοιου μέτρου μπορεί να καταστήσει δυνατή την καταστολή μιας επίθεσης πειρατών. Μας οδηγεί, επομένως, αδιαμφισβήτητα στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για μια από πιο χρήσιμες πρακτικές αντιμετώπισης του φαινομένου. Στα πλαίσια, λοιπόν, των παραπάνω διαπιστώσεων μπορούμε να επισημάνουμε ότι ο ανθρώπινος παράγοντας είναι αυτός που μπορεί να έχει, τελικά, τον ρόλο καταλύτη στη λύση του προβλήματος, αφήνοντας έτσι όλα εκείνα τα πιο πρακτικά μέτρα όπως οι μάνικες νερού, οι συναγερμοί, το κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης κλπ. να εντάσσονται στην κατηγορία των λιγότερο προτιμώμενων πρακτικών αντιμετώπισης της θαλάσσια πειρατείας.

4.2.6 Ερώτηση 6



Γράφημα 11

Η συγκεκριμένη ερώτηση αφορά ένα από τα πιο επίκαιρα και αμφιλεγόμενα ζητήματα που απασχολούν τον κλάδο της ναυτιλίας τα τελευταία χρόνια. Η πολυπλοκότητα και το χάσμα απόψεων που εξακολουθεί να χαρακτηρίζει το αναφερόμενο ζήτημα, αντικατοπτρίζεται και στα αποτελέσματα που προέκυψαν από τις απαντήσεις των ναυτιλιακών εταιριών και απεικονίζονται στο παραπάνω γράφημα. Ενδείκνυται λοιπόν, ή όχι η παρουσία ιδιωτικής ένοπλης φρουράς πάνω στα πλοία;

Όπως μπορούμε να διαπιστώσουμε και από το γράφημα, οι απόψεις των εταιριών τείνουν πλέον προς την πεποίθηση, ότι η χρήση ιδιωτικής ένοπλης φρουράς πάνω στα πλοία είναι επιβεβλημένη. Αυτό, δεν αναιρεί ωστόσο, την άποψη των πιο διστακτικών του κλάδου, οι οποίοι επιμένουν να αρνούνται την υιοθέτηση ενός τέτοιου ακραίου(σύμφωνα με τα λεγόμενά τους) μέτρου. Το γεγονός ότι το έγκλημα της θαλάσσιας πειρατείας αποτελεί από τη φύση του ένα θέμα εξαιρετικά δύσκολου χειρισμού, παράλληλα με τις τόσες «εξευγενισμένες» προσπάθειες που έχουν καταβληθεί μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια και ουσιαστικά έχουν ναυαγήσει, (αφού βλέπουμε τα στατιστικά στοιχεία των επιθέσεων πειρατείας διαρκώς να αυξάνονται) οδήγησαν πολλές χώρες, που πλήττονται από το φαινόμενο αυτό, να στραφούν στη λήψη ισχυρότερων μέτρων. Επομένως, η δυνατότητα που παρέχεται από πολλές χώρες πλέον, για ύπαρξη φρουρών ασφαλείας πάνω στο πλοίο, φαίνεται να βρίσκει ικανοποιημένους του ιδιοκτήτες ναυτιλιακών εταιριών, αφού δύο από τις εννέα εταιρίες δηλώνουν ότι συμφωνούν σε πολύ μεγάλο με το παρόν μέτρο. Στο ίδιο μήκος κύματος φαίνεται να κυμαίνονται και άλλες τέσσερις εταιρίες, σύμφωνα με τις οποίες σε κάποιο βαθμό η χρήση ενός τέτοιου μέτρου είναι επιβεβλημένη για την καταστολή του εγκλήματος. Με μία εξ αυτών, ωστόσο, να θεωρεί πως η χρήση ένοπλης φρουράς ενδείκνυται μόνο όταν το πλοίο ταξιδεύει συχνά στην επικίνδυνη περιοχή πειρατείας, και πάντα αναγνωρισμένη από τους ασφαλιστές του πλοίου.

Αφού στην περίπτωση αυτή, έχει κέρδος 50% της ασφάλειας κινδύνου με το ποσό αυτό να καλύπτει κατά μεγάλο ποσοστό το κόστος της ιδιωτικής φύλαξης.
Αντικρουόμενες σε όλα τα παραπάνω, δύο είναι οι εταιρίες που διατηρούν μια ουδέτερη στάση για την αναγκαιότητα ύπαρξης της συγκεκριμένης πρακτικής, ενώ ακόμη πιο απόλυτη είναι μια εταιρία, η οποία ισχυρίζεται πως σε ελάχιστο βαθμό είναι απαραίτητη η υιοθέτηση του παρόντος μέτρου. Με τη θέση αυτή, η τελευταία, εμμένει σε μη ακραίες τακτικές με πιθανώς ανεπιθύμητα αποτελέσματα όπως η απώλεια κάποιας ανθρώπινης ζωής, γεννώντας όμως παράλληλα πολλά ερωτήματα σε όλους τους υπόλοιπους, σχετικά με το ποια πρέπει να είναι εκείνη η λύση η οποία θα δώσει επιτέλους ένα τέλος ή έστω ένα φρένο στο φαινόμενο της πειρατείας.

4.2.7 Ερώτηση 7

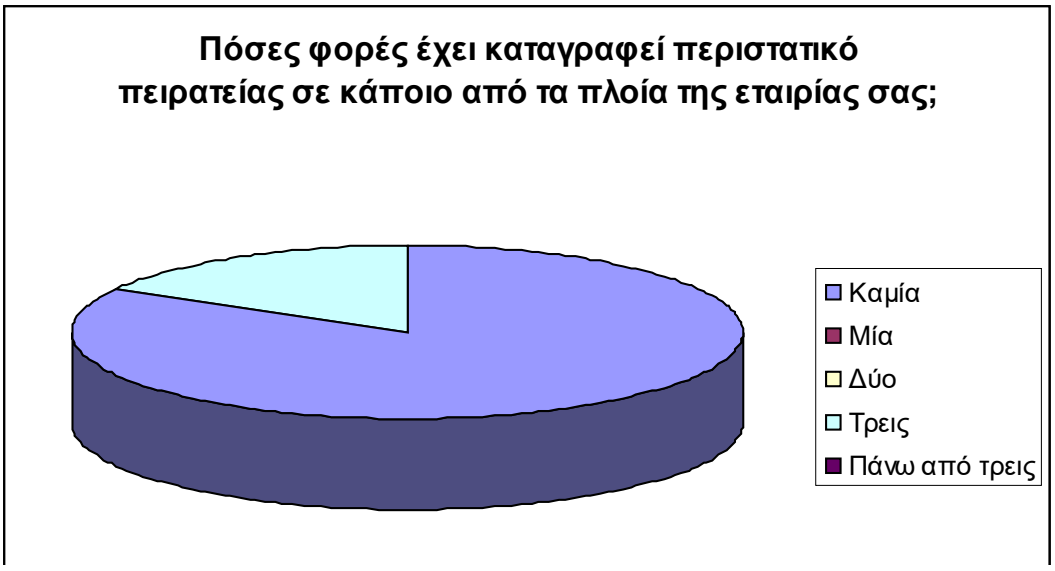


Γράφημα 12

Η χρήση βίας που αποσκοπεί στην καταστολή πειρατικών επιθέσεων, έχει προκαλέσει τη δημιουργία ενός διλλήματος, το οποίο φαίνεται να έχει διχάσει σε πολύ μεγάλο βαθμό τον ναυτιλιακό κύκλο. Το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια έχει αποκαλυφθεί ένα περισσότερο βίαιο και σκληρό πρόσωπο των ναυτιλιακών εταιριών, ως συνέπεια των προσπαθειών τους να αντικρούσουν τις διαρκώς εντονότερες επιθέσεις των πειρατών, έχει επιφέρει πολλά ερωτήματα σχετικά με τα όρια, μέσα στα οποία πρέπει να κυμαίνεται η χρήση βίας πάνω στα πλοία. Οι συνέπειες που μπορεί να προκύψουν από μια βεβιασμένη απόφαση σχετικά με το παρόν θέμα, πρέπει να μελετηθούν εξονυχιστικά καθώς οι ζημίες, που ενδέχεται να αντιμετωπίσει μια εταιρία, από μια λανθασμένη κίνηση, μπορούν να αναλυθούν σε πολλά επίπεδα (οικονομικές, υλικές, νομικές).
Η πολυδιάστατη φύση, συνεπώς, του αναφερόμενου διλήμματος έχει οδηγήσει και στη διάσταση απόψεων που διακρίνουμε στο παραπάνω γράφημα. Παρατηρώντας τον έντονο διχασμό που προκύπτει μεταξύ των εταιριών σε ένα τόσο μικρό δείγμα του κλάδου (μόλις εννέα ναυτιλιακές εταιρίες), αντιλαμβάνεται κανείς το χάσμα απόψεων που δημιουργείται στην παγκόσμια ναυτιλία σχετικά με το θέμα. Άραγε,

συνίσταται η χρήση βίας πάνω στα πλοία; και αν ναι, ποιος είναι εκείνος που θα θέσει το πλαίσιο μέσα στο οποίο η χρήση αυτή είναι νόμιμη; Από το παρόν ερωτηματολόγιο, ωστόσο, δεν μπορούμε να καταλήξουμε σε ένα σαφές συμπέρασμα, καθώς τέσσερις από τις εταιρίες συμφωνούν στην υιοθέτηση μιας περισσότερο βίαιης συμπεριφοράς εναντίον των πειρατών, ενώ οι υπόλοιπες πέντε όχι. Θα μπορούσε κανείς να θεωρήσει ως ενδεδειγμένη την στάση της πλειοψηφίας των εταιριών, ότι δηλαδή δεν εγκρίνεται η χρήση βίας πάνω στα πλοία ακόμα και όταν πρόκειται για την αντιμετώπιση του φαινομένου της πειρατείας. Δεν θα ήταν όμως τουλάχιστον άδικο να οδηγηθεί κανείς σε μία τέτοια διαπίστωση όταν η πλειοψηφία αυτή προκύπτει από μια τόσο μικρή διαφορά; Καταλήγοντας, επομένως, σε όχι και τόσο ξεκάθαρα συμπεράσματα, θα μπορούσε να πει κανείς, ότι η στάση που τελικά θα επιλέξει να κρατήσει η εκάστοτε εταιρία, σχετικά με ένα τόσο λεπτό θέμα, είναι και αυτή που θα την χαρακτηρίσει. Ενώ, σε δεύτερο στάδιο θα αναδείξει τα όρια και τους φραγμούς που η ίδια εταιρία είναι διατεθειμένη να βάλει στις μετέπειτα επιλογές της, σχετικά με το συγκεκριμένο θέμα.

4.2.8 Ερωτήσεις εθελοντικής συμπλήρωσης



Γράφημα 13


Σε πόσες από τις απόπειρες πειρατείας το πλοίο έγινε λεία των πειρατών;
Καμία
Ορισμένες
Όλες

Γράφημα 14

Κεφάλαιο 5: Συμπεράσματα - Προτάσεις

Φτάνοντας στον επίλογο της εργασίας, στην οποία και έγινε εκτενής, εμπεριστατωμένη και ολοκληρωτική ανάλυση του φαινομένου της θαλάσσιας πειρατείας, καθώς επίσης και των μέτρων αντιμετώπισης του προβλήματος, μέρος των οποίων έχουν θεσπιστεί από τις διεθνής κοινότητες καταφέραμε να αναδείξουμε μια εικόνα αυτού του φαινομένου. Πρόκειται για ένα πολύπλοκο ζήτημα που στην χώρα μας δεν έχει λάβει μεγάλες διαστάσεις. Ίσως γιατί δεν εμφανίζονται συχνά φαινόμενα πειρατείας σε Ελληνικά πλοία ή δεν λαμβάνουν δημοσιότητα από τις ναυτιλιακές εταιρίες για δικούς τους επαγγελματικούς λόγους. Θέλοντας όμως να μάθουμε πως γίνεται αντιληπτό το φαινόμενο της πειρατείας από τις Ελληνικές ναυτιλιακές εταιρίες, δημιουργήσαμε ένα ερωτηματολόγιο το οποίο περιείχε ερωτήσεις σχετικά με το συγκεκριμένο ζήτημα και ζητήσαμε την άποψη τους, την οποία και λάβαμε μέσα από τις απαντήσεις τους. Διαβάζοντας βέβαια τις απαντήσεις που δόθηκαν κανείς δεν μπορεί να αναφέρει με σιγουριά πως έχει καταλήξει σε ορθά συμπεράσματα. Αυτό προκύπτει από το γεγονός ότι κάθε ναυτιλιακή εταιρεία, καλώς ή κακώς, ενδιαφέρεται για τα δικά της συμφέροντα, τα δικά της κέρδη και επομένως οι απαντήσεις που έχουν δοθεί είναι βάση των δικών της επαγγελματικών πεποιθήσεων. Άξιο προσοχής αποτελεί το γεγονός ότι μέσα από ένα δείγμα εννέα ναυτιλιακών εταιρειών, τέσσερις αρνήθηκαν να απαντήσουν στην ερώτηση που τους έγινε, σχετικά με το πόσες φορές κάποιο πλοίο τους έχει πέσει θύμα πειρατικής επίθεσης. Μέρος των υπολοίπων - για την ακρίβεια πέντε - δήλωσαν πως καμία φορά δεν έχει συμβεί κάτι ανάλογο σε κάποιο πλοίο της εταιρείας τους, ακόμα και αν αυτό πλέει εντός των αποκαλούμενων ‘επικινδύνων θαλάσσιων σημείων’ , ενώ εντύπωση προκαλεί πως μόνο μία ναυτιλιακή εταιρεία αναφέρει πώς τα πλοία της έχουν πέσει όχι μία, ούτε δύο αλλά τρεις φορές θύματα πειρατικής επίθεσης. Ανάλογη κατεύθυνση ακολουθούν τα σχόλια των ναυτιλιακών εταιρειών που έδωσαν σαφείς απαντήσεις στην προηγούμενη ερώτηση καθώς πέντε ανέφεραν πως καμία φορά τα πλοία τους δεν έχουν γίνει λεία στα χέρια των πειρατών, συμπέρασμα αναμενόμενο αφού δεν έχουν δεχτεί κάποια πειρατική επίθεση. Μία μόνο δηλώνει πως ορισμένες φορές πλοίο της έχει γίνει έρμαιο στα χέρια των πειρατών. Παρατηρώντας τα παραπάνω στοιχεία κάποιος ίσως αμφιβάλλει σχετικά με την εγκυρότητα των απαντήσεων που δόθηκαν σε αυτές τις δύο ερωτήσεις, εφόσον είναι κοινά αποδεκτό πως όταν ένα πλοίο πέσει θύμα πειρατικής επίθεσης η ιδιοκτήτρια εταιρία προσπαθεί με κάθε μέσο, θεμιτό ή και αθέμιτο, να αντικρούσει τους πειρατές με όσο λιγότερη ζημία καταφέρει. Ένας τέτοιος τρόπος, όχι εξ΄ολοκλήρου κατακριτέος είναι και ο χρηματισμός των πειρατών, τα λεγόμενα λύτρα ούτος ώστε να καταφέρουν να σώσουν πλοίο, πλήρωμα και φορτίο σε όσο καλύτερη κατάσταση προλάβουν από την λεηλασία και την κατάληψη των πειρατών. Βέβαια η ανταλλαγή του πλοίου με λύτρα είναι κάτι το οποίο δεν καλύπτεται νομικά για αυτό και οι ναυτιλιακές εταιρείες σε περίπτωση που τους συμβεί κάτι τέτοιο προσπαθούν να το διευθετήσουν με απόλυτη εχεμύθεια. Σε αυτό το σημείο, γίνεται λόγος για τα συμφέροντα των ναυτιλιακών εταιρειών αφού η αξία ενός πλοίου, ενός πληρώματος και ενδεχομένως και ενός φορτίου είναι μεγαλύτερη σε σχέση με κάποια εκατομμύρια ευρώ που ενδεχομένως να ζημιωθούν από τα λύτρα. Έτσι προτιμούν αντί να δώσουν δημοσιότητα στο θέμα και να κινηθούν με την νόμιμη οδό, χάσιμο αρκετού χρόνου ενδεχομένως, να επιλέξουν να το λύσουν μόνοι τους. Κατακριτέες σε αυτή την περίπτωση δεν αποτελούν οι ναυτιλιακές εταιρείες αλλά οι διεθνής κοινότητες οι οποίες, όπως

φαίνεται, δεν έχουν καταφέρει να καταστείλουν πλήρως το έγκλημα της πειρατείας. Άλλωστε δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι μέχρι και λίγα χρόνια πριν οι ναυτιλιακές εταιρίες έδιναν κάποια έξτρα χρήματα στα μέλη των πληρωμάτων των πλοίων τους, τα οποία έπλεαν εντός των επικινδύνων θαλάσσιων σημείων ώστε να εξασφαλίσουν την παρουσία του πληρώματος. Τώρα βέβαια αυτά τα χρήματα δίνονται σε ομάδες φύλαξης του πλοίου οι οποίες βρίσκονται καθ όλη την διάρκεια του ταξιδιού πάνω σ΄αυτό προστατεύοντας το από οποιαδήποτε ενέργεια πειρατικής επίθεσης. Μέσα από συζητήσεις με οικία πρόσωπα, τα οποία τυχαίνει να αποτελούν και μέλη πληρωμάτων πλοίων που πλέουν σε ανοιχτές θάλασσες μας εξήγησαν πως και οι ίδιοι απορούν με τον τρόπο που δρουν οι πειρατές. Σχεδόν ποτέ δεν γίνονται αντιληπτοί από αυτούς κατά την παράνομη επιβίβαση τους στο πλοίο. Αναφέρουν πως τυχαία μπορούν να τους δουν στην γέφυρα του πλοίου και οι αντιδράσεις τους θα πρέπει σαφώς και να είναι ήπιες. Μια λάθος κίνηση και ίσως τους στερήσει τη ζωή. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο, οι οδηγίες που έχουν λάβει από την ναυτιλιακή εταιρία είναι να μην αντιδράσουν σπασμωδικά και να κάνουν σαν να μην συμβαίνει τίποτα, αφήνοντας τους να λεηλατούν τόσο το πλοίο όσο και τα προσωπικά τους είδη. Είναι κάπως τραγελαφικό τον 21ο αιώνα να γίνεται λόγος ακόμα για πειρατικές επιθέσεις , καταλήψεις πλοίων και ομηρεία πληρωμάτων την στιγμή που έχουν αναπτυχθεί δεκάδες μέτρα για την καταστολή τέτοιων ειδών εγκλημάτων. Τα μέτρα αντιμετώπισης τα οποία και έχουν εγκριθεί από αυτές φαίνεται πως δεν είναι επαρκή σε μεγάλο βαθμό για τον λόγο για τον οποίο και δημιουργήθηκαν, δηλαδή να αντιμετωπίσουν την πειρατεία. Ακόμα και οι ομάδες δράσεις (EU NAVFOR ATALANTA, Combined Task Force 151, μηχανισμός SHADE, Ομάδα Επαφής) φαίνεται πως υστερούν σε κάποια σημεία. Το μόνο σίγουρο είναι πως χρειάζεται άμεση και πιο οργανωμένη προσπάθεια καταστολής αυτού του φαινομένου. Κλείνοντας λοιπόν, καταλήγουμε πως αυτό το φαινόμενο θα μπορέσει να κατασταλεί μόνο μέσα από την σωστή χρήση όλων εκείνων των μέτρων που αναφέρθηκαν εκτενεστέρα στο δεύτερο και τρίτο μέρος της εργασίας ,την νομιμοποίηση κάποιων άλλων από τις διεθνής κοινότητες (για παράδειγμα χρήση όπλων , προστασία από ιδιωτική φρουρά κ.α) ,τον επαρκή συντονισμό των υφιστάμενων δυνάμεων και την υιοθέτηση ενδεχομένως κάποιων μοντέλων αντιμετώπισης της πειρατείας από χώρες που έχουν μεγάλη ισχύ όπως είναι αυτό της Ρωσίας. Εφαρμόζοντας σωστά όλα τα παραπάνω ίσως κάποτε το θέμα της πειρατείας σταματήσει να απασχολεί έντονα τις ναυτιλιακές εταιρίες…

Παράρτημα

Αποφάσεις Συμβουλίων Ασφαλείας Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (1816, 1838, 1846, 1851)

1. *Συμβούλιο Ασφαλείας αποφάσεις 1816 (2008)*
- UN Security Council Resolution 1816 (2008)-[49]

Το Συμβούλιο Ασφαλείας,

Ενεργώντας βάσει του Κεφαλαίου VII της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών,
1. Καταδικάζει και αποδοκιμάζει όλες τις πράξεις πειρατείας και ένοπλης ληστείας εναντίον πλοίων στα χωρικά ύδατα και στη θάλασσα ανοικτά των ακτών της Σομαλίας.
2. Προτρέπει τα κράτη των οποίων τα πολεμικά πλοία και στρατιωτικά αεροσκάφη λειτουργούν στην ανοικτή θάλασσα και τον εναέριο χώρο στα ανοικτά των ακτών της Σομαλίας να είναι σε επαγρύπνηση για πράξεις πειρατείας και ένοπλης ληστείας και, στο πλαίσιο αυτό, ενθαρρύνει, μεταξύ άλλων, τα κράτη που ενδιαφέρονται για την χρήση των εμπορικών θαλάσσιων διαδρομών στα ανοικτά των ακτών της Σομαλίας, να αυξήσουν και να συντονίσουν τις προσπάθειές τους για την αποτροπή των πειρατικών επιθέσεων και των ένοπλων ληστειών στη θάλασσα σε συνεργασία με τη Μεταβατική Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση.
3. Προτρέπει όλα τα κράτη να συνεργάζονται μεταξύ τους, με τον ΙΜΟ και κατά περίπτωση, με τις σχετικές περιφερειακές οργανώσεις και να ανταλλάσσουν πληροφορίες σχετικά με, πράξεις πειρατείας και ένοπλης ληστείας στα χωρικά ύδατα και στη θάλασσα ανοικτά των ακτών της Σομαλίας, και να παρέχουν βοήθεια σε πλοία που απειλούνται από ή υπό πειρατικής επίθεσης ή ένοπλης ληστείας, σύμφωνα με το σχετικό διεθνές δίκαιο.
4. Επιπλέον προτρέπει τα κράτη να εργαστούν σε συνεργασία με τις ενδιαφερόμενες οργανώσεις, συμπεριλαμβανομένου του ΙΜΟ, για να εξασφαλίσουν ότι τα σκάφη που φέρουν τη σημαία τους λαμβάνουν την κατάλληλη καθοδήγηση και εκπαίδευση σχετικά με την αποφυγή, την υπεκφυγή, και τις αμυντικές τεχνικές καθώς και να αποφεύγουν την περιοχή όποτε είναι δυνατόν.
5. Καλεί τα κράτη και τους ενδιαφερόμενους φορείς, συμπεριλαμβανομένου του ΙΜΟ, για παροχή τεχνικής βοήθειας προς τη Σομαλία και τα κοντινά παράκτια κράτη, κατόπιν αιτήματος τους για την ενίσχυση της ικανότητας των εν λόγω κρατών προκειμένου να εξασφαλίσουν τις παράκτιες και θαλάσσιες μεταφορές, συμπεριλαμβανομένης της καταπολέμησης της πειρατείας και ένοπλης ληστείας στα ανοικτά των σομαλικών ακτών και των γύρω παράκτιων περιοχών.
6. Επιβεβαιώνει ότι τα μέτρα που επιβάλλονται με την παράγραφο 5 του ψηφίσματος 733 (1992) και αναπτύσσονται περαιτέρω από τις παραγράφους 1 και 2 του ψηφίσματος 1425 (2002) δεν ισχύουν για τις προμήθειες της τεχνικής βοήθειας στη Σομαλία αποκλειστικά για τους σκοπούς που ορίζονται στην παραπάνω παράγραφο 5 που έχουν εξαιρεθεί από τα μέτρα αυτά σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στις παραγράφους 11 (β) και 12 του ψηφίσματος 1772 (2007).
7. Αποφασίζει ότι για μια περίοδο έξι μηνών από την ημερομηνία του παρόντος ψηφίσματος, τα κράτη που συνεργάζονται με τη Μεταβατική Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση (ΜΟΚ) για την καταπολέμηση της πειρατείας και ένοπλης ληστείας στη θάλασσα ανοικτά των ακτών της Σομαλίας, για την οποία εκ των προτέρων γνωστοποίηση έχει παρασχεθεί από την Μεταβατική Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση στο Γενικό Γραμματέα, μπορούν να:
(α) Εισέρχονται στα χωρικά ύδατα της Σομαλίας με σκοπό την καταστολή πράξεων πειρατείας και ένοπλης ληστείας στη θάλασσα, κατά τρόπο σύμφωνο με το πλαίσιο

[49] Πηγή: The legal order of the Oceans (A. V. Lowe and S. A. G. Talmon)

του σχετικού διεθνούς δικαίου και
(β) Κάνουν χρήση, εντός των χωρικών υδάτων της Σομαλίας, με τρόπο σύμφωνο με το ισχύον διεθνές δίκαιο, όλων των απαραίτητων μέσων για να καταστείλουν τις πράξεις πειρατείας και ένοπλης ληστείας.
8. Απαιτεί ότι τα συνεργαζόμενα κράτη λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι οι δραστηριότητες που αναλαμβάνουν σύμφωνα με την άδεια της παραγράφου 7 δεν έχουν πρακτικό αποτέλεσμα την άρνηση ή περιορισμό του δικαιώματος της αβλαβούς διέλευσης των πλοίων από οποιοδήποτε τρίτο κράτος.
9. Επιβεβαιώνει ότι η άδεια που προβλέπεται στο παρόν ψήφισμα ισχύει μόνο σε σχέση με την κατάσταση στη Σομαλία και δεν θίγει τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις ή τις ευθύνες των κρατών μελών βάσει του διεθνούς δικαίου, συμπεριλαμβανομένων τυχών δικαιωμάτων ή υποχρεώσεων που απορρέουν από τη σύμβαση, σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη κατάσταση, και υπογραμμίζει ιδιαίτερα ότι δεν πρέπει να θεωρηθεί ως θέσπιση εθιμικού διεθνούς δικαίου[50], και επιβεβαιώνει περαιτέρω ότι αυτή η άδεια έχει δοθεί μόνο μετά τη λήψη της επιστολής από τον Μόνιμο Αντιπρόσωπο της Σομαλικής Δημοκρατίας στα Ηνωμένα Έθνη προς τον Πρόεδρο του Συμβουλίου Ασφαλείας.
10. Καλεί τα κράτη μέλη να συντονίσουν τις δράσεις τους με άλλα κράτη που συμμετέχουν.
11. Καλεί όλα τα κράτη, και ιδίως τα κράτη της σημαίας, του λιμένα και τα παράκτια κράτη, τα κράτη της εθνικότητας των θυμάτων και των δραστών της πειρατείας και της ένοπλης ληστείας, και άλλα κράτη με σχετική δικαιοδοσία σύμφωνα με το διεθνή νόμο και την εθνική νομοθεσία, να συνεργαστούν για τον καθορισμό της δικαιοδοσίας, καθώς και την έρευνα και τη δίωξη των υπευθύνων για πράξεις πειρατείας και ένοπλων ληστειών στα ανοικτά των ακτών της Σομαλία, σύμφωνα με το εφαρμοστέο διεθνές δίκαιο, συμπεριλαμβανομένου του διεθνούς δικαίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα, και να παρέχει βοήθεια, μεταξύ άλλων δράσεων, παρέχοντας τη διάθεση και υποστήριξη διοικητικής μέριμνας σε σχέση με τα άτομα που υπάγονται στη δικαιοδοσία και τον έλεγχό τους, όπως των θυμάτων, των μαρτύρων και των προσώπων που κρατούνται ως αποτέλεσμα των πράξεων που διεξάγονται υπό το παρόν ψήφισμα.
12. Ζητά από τα κράτη που συνεργάζονται με τη ΜΟΚ να ενημερώσουν το Συμβούλιο Ασφαλείας εντός 3 μηνών για την πρόοδο των δράσεων που αναλαμβάνονται στο πλαίσιο της άσκησης της αρχής που προβλέπεται στην ανωτέρω παράγραφο7.
13. Ζητά από τον Γενικό Γραμματέα να υποβάλει έκθεση στο Συμβούλιο Ασφαλείας, εντός 5 μηνών από την έγκριση του παρόντος ψηφίσματος, σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος ψηφίσματος και την κατάσταση όσον αφορά την πειρατεία και τις ένοπλες ληστείες στα χωρικά ύδατα και την θάλασσα ανοικτά των ακτών της Σομαλίας.
14. Ζητά από τον Γενικό Γραμματέα του ΙΜΟ να ενημερώσει το Συμβούλιο σχετικά με τις υποθέσεις που υπάγονται στην εποπτεία του από τη συμφωνία όλων των εμπλεκόμενων παράκτιων κρατών, και λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τις υφιστάμενες διμερείς και περιφερειακές συμφωνίες συνεργασίας, για την κατάσταση όσον αφορά την πειρατεία και την ένοπλη ληστεία.
15. Εκφράζει την πρόθεσή του να επανεξετάσει την κατάσταση και να εξετάσει, κατά περίπτωση, την ανανέωση της αρχής που προβλέπεται στην ανωτέρω παράγραφο 7

[50] Αυτό ήταν απαραίτητο για να κατευνάσει έναν αριθμό κρατών στο Συμβούλιο, όπως η Ινδονησία (η οποία είχε δικά της προβλήματα πειρατείας).

για πρόσθετες περιόδους κατόπιν αιτήματος της ΜΟΚ.
16. Αποφασίζει να συνεχίσει να παρακολουθεί ενεργά το θέμα.

2. *Συμβούλιο Ασφαλείας αποφάσεις 1838 (2008)*

- UN Security Council Resolution 1838 (2008)-[51]

Ενεργώντας βάσει του Κεφαλαίου VII της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών,
1. Επαναλαμβάνει ότι καταδικάζει και αποδοκιμάζει όλες τις πράξεις πειρατείας και ένοπλης ληστείας εναντίον πλοίων στη θάλασσα στα ανοικτά των ακτών της Σομαλίας.
2. Καλεί τα κράτη που ενδιαφέρονται για την ασφάλεια των ναυτικών δραστηριοτήτων να λάβουν ενεργά μέρος στον αγώνα κατά της πειρατείας στην θάλασσα ανοικτά των ακτών της Σομαλίας, ειδικότερα παρατάσσοντας πολεμικά πλοία και στρατιωτικά αεροσκάφη, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, όπως αυτό προκύπτει από τη Σύμβαση .
3. Καλεί τα κράτη μέλη των οποίων τα πολεμικά πλοία και στρατιωτικά αεροσκάφη λειτουργούν στην θάλασσα και τον εναέριο χώρο στα ανοικτά των ακτών της Σομαλίας να χρησιμοποιήσουν στην ανοικτή θάλασσα και τον εναέριο χώρο στα ανοικτά των ακτών της Σομαλίας τα αναγκαία μέσα, σύμφωνα με το διεθνές νόμο, όπως περιγράφεται στη σύμβαση, για την καταστολή των πειρατικών επιθέσεων.
4. Προτρέπει τα κράτη που έχουν την ικανότητα να το πράξουν, να συνεργαστούν με την Μεταβατική Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση για την καταπολέμηση της πειρατείας και ένοπλης ληστείας στη θάλασσα σύμφωνα με τις διατάξεις του ψηφίσματος 1816(2008).
5. Παροτρύνει επίσης τα κράτη και τους περιφερειακούς οργανισμούς, σύμφωνα με τις διατάξεις του ψηφίσματος του 1814 (2008), να συνεχίσουν να λαμβάνουν μέτρα για την προστασία της θαλάσσιας συνοδείας του Παγκόσμιου Προγράμματος Σίτισης, η οποία είναι ζωτικής σημασίας να παράσχει ανθρωπιστική βοήθεια στους πληγέντες πληθυσμούς στη Σομαλία.
6. Προτρέπει τα κράτη, όπως ζητήθηκε συγκεκριμένα από τον IMO, A-I002 (25), να εκδίδουν στα πλοία που δικαιούνται. να φέρουν τη σημαία τους, ανάλογα με τις ανάγκες, συμβουλές και καθοδήγηση σχετικά με τα κατάλληλα προληπτικά μέτρα για να προστατευτούν από ενδεχόμενη επίθεση ή πράξεις που πρέπει να ληφθούν κάτω από επίθεση ή την απειλή επίθεσης, όταν πλέουν στα ύδατα ανοικτά των ακτών της Σομαλίας.
7. Καλεί τα κράτη μέλη και τις περιφερειακές οργανώσεις να συντονίσουν τις δράσεις τους σύμφωνα με τις παραγράφους 3, 4 και 5.
8. Επιβεβαιώνει ότι οι διατάξεις του παρόντος ψηφίσματος ισχύουν μόνο σε σχέση με την κατάσταση στη Σομαλία και δεν θίγει τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις ή τις ευθύνες των κρατών μελών βάσει του διεθνούς δικαίου, συμπεριλαμβανομένων τυχών δικαιωμάτων ή υποχρεώσεων που απορρέουν από τη σύμβαση, σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη κατάσταση, και υπογραμμίζει ιδιαίτερα ότι δεν πρέπει να θεωρηθεί ως θέσπιση εθιμικού διεθνούς δικαίου.
9. Αναμένει την έκθεση του Γενικού Γραμματέα που ζητήθηκε στην παράγραφο 13 του ψηφίσματος 1816 (2008) και *εκφράζει* την πρόθεσή του να επανεξετάσει την κατάσταση όσον αφορά την πειρατεία και τις ένοπλες ληστείες εναντίον πλοίων στη θάλασσα στα ανοικτά των ακτών της Σομαλίας με στόχο, ιδίως, κατόπιν αιτήματος

[51] Πηγή: The legal order of the Oceans (A. V. Lowe and S. A. G. Talmon)

της Μεταβατικής Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης, την ανανέωση της αρχή που προβλέπεται στο παράγραφο 7 του ψηφίσματος 1816 (2008) για μια πρόσθετη περίοδο.
10. Αποφασίζει να συνεχίσει να παρακολουθεί ενεργά το θέμα.

3. *Συμβούλιο Ασφαλείας αποφάσεις 1846 (2008)*

- UN Security Council Resolution 1846 (2008)-[52]

Το Συμβούλιο Ασφαλείας,
Ενεργώντας βάσει του Κεφαλαίου VII της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών,
1. Επαναλαμβάνει ότι καταδικάζει και αποδοκιμάζει όλες τις πράξεις πειρατείας και ένοπλης ληστείας εναντίον πλοίων στα χωρικά ύδατα και την ανοικτή θάλασσα ανοικτά των ακτών της Σομαλίας.
2. Εκφράζει την ανησυχία του για τη διαπίστωση που περιέχεται στην αναφορά της 20ης Νοεμβρίου του 2008 της ομάδας παρακολούθησης της Σομαλίας, όπου αυξανόμενα λύτρα τροφοδοτούν την αύξηση της πειρατείας στα ανοικτά των ακτών τηςΣομαλίας.
3. Υποδέχεται τις προσπάθειες του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού («ΙΜΟ») να ενημερώσει τις κατευθυντήριες γραμμές και τις συστάσεις του προς τον ναυτιλιακό κλάδο και τις κυβερνήσεις για την πρόληψη και την καταστολή της πειρατείας και ένοπλης ληστείας στη θάλασσα και να παράσχει αυτές τις οδηγίες το συντομότερο δυνατόν σε όλα τα κράτη μέλη και τη διεθνή ναυτιλιακή κοινότητα που λειτουργούν έξω από τις ακτές της Σομαλίας.
4. Καλεί τα κράτη μέλη, σε συνεργασία με τον τομέα της ναυτιλίας, του ασφαλιστικού κλάδου και του ΙΜΟ, να εκδώσουν στα πλοία που φέρουν τη σημαία τους, κατάλληλες συμβουλές και καθοδήγηση για την αποφυγή, την υπεκφυγή, καθώς και τις αμυντικές τεχνικές και τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν στην περίπτωση απειλής επίθεσης ή επίθεσης όταν πλέουν στα ύδατα ανοικτά των ακτών της Σομαλίας.
5. Περαιτέρω καλεί τα κράτη και τους ενδιαφερόμενους φορείς, συμπεριλαμβανομένου του ΙΜΟ, να παράσχουν τεχνική βοήθεια προς τη Σομαλία και τα κοντινά παράκτια κράτη, κατόπιν αιτήματος τους να ενισχύσουν την ικανότητα των εν λόγω κρατών για την εξασφάλιση των παράκτιων και των θαλάσσιων μεταφορών, συμπεριλαμβανομένης της καταπολέμησης της πειρατείας και ένοπλης ληστείας στη θάλασσα στα ανοικτά των σομαλικών και των γύρω ακτών.
6. Υποδέχεται τις πρωτοβουλίες από τον Καναδά, τη Δανία, τη Γαλλία, την Ινδία, την Ολλανδία, τη Ρωσική Ομοσπονδία, την Ισπανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, και από περιφερειακούς και διεθνείς οργανισμούς για την αντιμετώπιση της πειρατείας στα ανοικτά των ακτών της Σομαλίας, σύμφωνα με τα ψηφίσματα 1814 (2008), 1816 (2008) και 1838 (2008), την απόφαση του ΝΑΤΟ να αντιμετωπίσει την πειρατεία στα ανοικτά των ακτών της Σομαλίας, μεταξύ άλλων με τη συνοδεία σκαφών του WFP, και ιδίως την απόφαση της ΕΕ της 10ης Νοεμβρίου του 2008 να ξεκινήσει, για μια περίοδο 12 μηνών από το Δεκέμβριο του 2008, μια ναυτική επιχείρηση για την προστασία θαλάσσιων αποστολών του WFP για τη μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας στη Σομαλία και άλλων ευάλωτων πλοίων, και να καταστείλει τις πράξεις πειρατείας και ένοπλων ληστειών στη θάλασσα ανοικτά των

[52] Πηγή: The legal order of the Oceans (A. V. Lowe and S. A. G. Talmon)

ακτώντηςΣομαλίας.
7. Καλεί τα κράτη και τις περιφερειακές οργανώσεις να συντονιστούν, μεταξύ άλλων για την ανταλλαγή πληροφοριών μέσω ισότιμων διαύλων ή των Ηνωμένων Εθνών, καθώς και να προσπαθήσουν για την αποτροπή των πειρατικών επιθέσεων και των ένοπλων ληστειών στη θάλασσα ανοικτά των ακτών της Σομαλίας σε συνεργασία μεταξύ τους, ο ΙΜΟ, η διεθνής ναυτιλιακή Κοινότητα, τα κράτη σημαίας, και η Μεταβατική Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση.
8. Ζητά από τον Γενικό Γραμματέα να του υποβάλει έκθεση, το αργότερο τρεις μήνες μετά την έγκριση του παρόντος ψηφίσματος, σχετικά με τους τρόπους που θα εξασφαλίσει την μακροπρόθεσμη ασφάλεια της διεθνούς ναυσιπλοΐας στα ανοικτά των ακτών της Σομαλίας, συμπεριλαμβανομένης της μακροπρόθεσμης ασφάλειας των θαλάσσιων παραδόσεων του WFP στη Σομαλία και ένα δυνατό συντονισμό και ηγετικό ρόλο των Ηνωμένων Εθνών στο θέμα που αφορά την συσπείρωση των κρατών μελών και των περιφερειακών οργανώσεων για την καταπολέμηση της πειρατείας και ένοπλης ληστείας στη θάλασσα ανοικτά των ακτών της Σομαλίας.
9. Καλεί τα κράτη μέλη και τις περιφερειακές οργανώσεις που έχουν την ικανότητα να το πράξουν, να συμμετάσχουν ενεργά στον αγώνα κατά της πειρατείας και ένοπλης ληστείας στη θάλασσα ανοικτά των ακτών της Σομαλίας, ιδιαίτερα σύμφωνα με αυτό το ψήφισμα και τις σχετικές με το νόμο διατάξεις, μέσω της ανάπτυξης πολεμικών πλοίων και στρατιωτικών αεροσκαφών, καθώς και μέσω της κατάσχεσης και καταστροφής των σκαφών, των όπλων και άλλου συναφή εξοπλισμού που χρησιμοποιείται για τη διάπραξη της πειρατείας και των ένοπλων ληστειών στα ανοικτά των ακτών της Σομαλίας, ή για την όποια αιτία υπάρχει εύλογη υποψία για τέτοια χρήση.
10. Αποφασίζει ότι για μια περίοδο 12 μηνών από την ημερομηνία του παρόντος ψηφίσματος, τα κράτη και οι περιφερειακοί οργανισμοί που συνεργάζονται με τη ΜΟΚ για την καταπολέμηση της πειρατείας και ένοπλης ληστείας στη θάλασσα ανοικτά των ακτών της Σομαλίας, για την οποία εκ των προτέρων γνωστοποίηση έχει παρασχεθεί από την Μεταβατική Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση στον Γενικό Γραμματέα, μπορούν να:
(α) Εισέρχονται στα χωρικά ύδατα της Σομαλίας με σκοπό την καταστολή πράξεων πειρατείας και ένοπλης ληστείας στη θάλασσα, κατά τρόπο σύμφωνο με το πλαίσιο του σχετικού διεθνούς δικαίου και
(β) Να προβούν στη χρήση χρήση, εντός των χωρικών υδάτων της Σομαλίας, με τρόπο σύμφωνο με το ισχύον διεθνές δίκαιο, όλων των απαραίτητων μέσων για να καταστείλουν τις πράξεις πειρατείας και ένοπλης ληστείας.
11. Επιβεβαιώνει ότι οι διατάξεις του παρόντος ψηφίσματος ισχύουν μόνο σε σχέση με την κατάσταση στη Σομαλία και δεν θίγουν τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις ή τις ευθύνες των κρατών μελών βάσει του διεθνούς δικαίου, συμπεριλαμβανομένων τυχών δικαιωμάτων ή υποχρεώσεων που απορρέουν από τη σύμβαση, σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη κατάσταση, και υπογραμμίζει ιδιαίτερα ότι δεν πρέπει να θεωρηθεί ως θέσπιση εθιμικού διεθνούς δικαίου και επιβεβαιώνει περαιτέρω ότι οι διατάξεις αυτές προβλέπονται μόνον μετά την παραλαβή της επιστολής της 20ης Νοέμβρη που μεταφέρει τη συγκατάθεση της ΜΟΚ.
12. Επιβεβαιώνει ότι τα μέτρα που επιβάλλονται με την παράγραφο 5 του ψηφίσματος 733 (1992) και αναπτύσσονται περαιτέρω από τις παραγράφους 1 και 2 του ψηφίσματος 1425 (2002) δεν ισχύουν για τις προμήθειες της τεχνικής βοήθειας στη Σομαλία αποκλειστικά για τους σκοπούς που ορίζονται στην παραπάνω παράγραφο 5 που έχουν εξαιρεθεί από τα μέτρα αυτά σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στις παραγράφους 11 (β) και 12 του ψηφίσματος 1772 (2007).

13. Αιτεί από τα συνεργαζόμενα κράτη να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι οι δραστηριότητες που αναλαμβάνουν σύμφωνα με την άδεια της παραγράφου 10 δεν έχουν πρακτικό αποτέλεσμα την άρνηση ή τον περιορισμό του δικαιώματος της αβλαβούς διέλευσης των πλοίων από οποιοδήποτε τρίτο κράτος.
14. Καλεί όλα τα κράτη, και ιδίως τα κράτη της σημαίας, του λιμένα και τα παράκτια κράτη, τα κράτη της εθνικότητας των θυμάτων και των δραστών ή της πειρατείας και της ένοπλης ληστείας, και άλλα κράτη με σχετική δικαιοδοσία σύμφωνα με το διεθνή νόμο και την εθνική νομοθεσία, να συνεργαστούν για τον καθορισμό της δικαιοδοσίας, καθώς και την έρευνα και τη δίωξη των υπευθύνων για πράξεις πειρατείας και ένοπλων ληστειών στα ανοικτά των ακτών της Σομαλία, σύμφωνα με το εφαρμοστέο διεθνές δίκαιο, συμπεριλαμβανομένου του διεθνούς δικαίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα, και να παρέχει βοήθεια, μεταξύ άλλων δράσεων, παρέχοντας τη διάθεση και υποστήριξη διοικητικής μέριμνας σε σχέση με τα άτομα που υπάγονται στη δικαιοδοσία και τον έλεγχό τους, όπως των θυμάτων, των μαρτύρων και των προσώπων που κρατούνται ως αποτέλεσμα των πράξεων που διεξάγονται υπό το παρόν ψήφισμα.
15. Επισημαίνει ότι η σύμβαση του 1988 για την Καταστολή των Παράνομων Πράξεων κατά της Ασφάλειας της Ναυσιπλοΐας («SUA Convention»), προβλέπει για τους συμμετέχοντες να δημιουργήσουν ποινικά αδικήματα, να θεμελιώσουν τη δικαιοδοσία, και να αποδεχθούν την παράδοση των προσώπων που είναι υπεύθυνα ή ύποπτα για κατάσχεση ή να ασκούν έλεγχο σε έναν πλοίο με τη βία ή την απειλή ή οποιαδήποτε άλλη μορφή εκφοβισμού, προτρέπει τα κράτη μέλη της συγκεκριμένης Σύμβασης να εφαρμόσουν πλήρως τις υποχρεώσεις τους βάσει της εν λόγω σύμβασης και να συνεργαστούν με τον Γενικό Γραμματέα και τον ΙΜΟ για τη δημιουργία δικαστικού δυναμικού με σκοπό την επιτυχή δίωξη των υπόπτων πειρατείας και ένοπλης ληστείας στη θάλασσα ανοικτά των ακτών της Σομαλίας.
16. Καλεί τα κράτη και τις περιφερειακές οργανώσεις που συνεργάζονται με τη ΜΟΚ να ενημερώσουν το Συμβούλιο Ασφαλείας και το Γενικό Γραμματέα εντός εννέα μηνών για την πρόοδο των δράσεων που έχουν αναληφθεί στο πλαίσιο της άσκησης της αρχής που προβλέπεται στην παράγραφο 10 πιο πάνω.
17. Ζητά από τον Γενικό Γραμματέα να υποβάλει έκθεση στο Συμβούλιο Ασφαλείας εντός 11 μηνών από την έγκριση αυτού του ψηφίσματος, σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος ψηφίσματος, καθώς και για την κατάσταση όσον αφορά την πειρατεία και τις ένοπλες ληστείες στα χωρικά ύδατα και την ανοικτή θάλασσα ανοικτά των ακτών της Σομαλίας.
18. Ζητά από τον Γενικό Γραμματέα του ΙΜΟ να ενημερώσει το Συμβούλιο σχετικά με τις υποθέσεις που υπάγονται στην εποπτεία του από τη συμφωνία όλων των εμπλεκόμενων παράκτιων κρατών, και λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τις υφιστάμενες διμερείς και περιφερειακές συμφωνίες συνεργασίας, για την κατάσταση όσον αφορά την πειρατεία και την ένοπλη ληστεία.
19. Εκφράζει την πρόθεσή του να επανεξετάσει την κατάσταση και να εξετάσει, κατά περίπτωση, την ανανέωση της αρχής που προβλέπεται στην παράγραφο 10 της παρούσας αποφάσεως για πρόσθετες χρονικές περιόδους κατόπιν αιτήματος της ΜΟΚ.
20. Αποφασίζει να συνεχίσει να παρακολουθεί ενεργά το θέμα.

4. *Συμβούλιο Ασφαλείας αποφάσεις 1851 (2008)*

- UN Security Council Resolution 1851 (2008)-[53]

Το Συμβούλιο Ασφαλείας,
Ενεργώντας βάσει του Κεφαλαίου VII της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών,
1. Επαναλαμβάνει ότι καταδικάζει και αποδοκιμάζει όλες τις πράξεις πειρατείας και ένοπλης ληστείας εναντίον πλοίων στα ύδατα ανοικτά των ακτών της Σομαλίας.
2. Καλεί τα κράτη μέλη περιφερειακές και διεθνείς οργανώσεις που έχουν την ικανότητα να το πράξουν, να συμμετάσχουν ενεργά στον αγώνα κατά της πειρατείας και ένοπλης ληστείας στη θάλασσα ανοικτά των ακτών της Σομαλίας, μεταξύ άλλων, σύμφωνα με το παρόν ψήφισμα, το ψήφισμα 1846 (2008) και το διεθνή νόμο, μέσω της ανάπτυξης πολεμικών πλοίων και στρατιωτικών αεροσκαφών, καθώς και μέσω της κατάσχεσης και καταστροφής των σκαφών, των όπλων και άλλου συναφή εξοπλισμού που χρησιμοποιείται για τη διάπραξη της πειρατείας και των ένοπλων ληστειών στα ανοικτά των ακτών της Σομαλίας, ή για την όποια αιτία υπάρχει εύλογη υποψία για τέτοια χρήση.
3. Καλεί όλα τα κράτη και τις περιφερειακές οργανώσεις που αγωνίζονται κατά της πειρατείας στα ανοικτά των ακτών της Σομαλίας σε σύναψη ειδικών συμφωνιών ή διακανονισμών με τις χώρες που επιθυμούν να αναλάβουν την επιμέλεια των πειρατών, προκειμένου να τεθούν σε ισχύ τα όργανα επιβολής του νόμου από τις τελευταίες χώρες, ιδίως τις χώρες της περιοχής, να διευκολύνουν την έρευνα και τη δίωξη των ατόμων που κρατούνται ως αποτέλεσμα των επιχειρήσεων που διεξάγονται στο πλαίσιο του παρόντος ψηφίσματος για πράξεις πειρατείας και ένοπλης ληστείας στη θάλασσα ανοικτά των ακτών της Σομαλίας.
4. Ενθαρρύνει όλα τα κράτη και περιφερειακές οργανώσεις που αγωνίζονται κατά της πειρατείας και ένοπλης ληστείας στη θάλασσα ανοικτά των ακτών της Σομαλίας για τη δημιουργία ενός διεθνούς μηχανισμού συνεργασίας για να λειτουργήσει ως κοινό σημείο επαφής μεταξύ δύο ή περισσοτέρων κρατών, περιφερειακών και διεθνή οργανώσεων για όλες τις πτυχές της καταπολέμησης της πειρατείας και ένοπλης ληστείας στη θάλασσα ανοικτά των ακτών της Σομαλίας και υπενθυμίζει ότι οι μελλοντικές προτάσεις σχετικά με τους τρόπους που θα διασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη ασφάλεια της διεθνούς ναυσιπλοΐας στα ανοικτά των ακτών της Σομαλίας, συμπεριλαμβανομένης της διαφύλαξης της μακροπρόθεσμης ασφάλειας των θαλάσσιων παραδόσεων του WFP στη Σομαλία καθώς και ένας εφικτός συντονισμός και ηγετικός ρόλος των Ηνωμένων Εθνών για τη συσπείρωση των κρατών μελών και των περιφερειακών οργανώσεων για την καταπολέμηση της πειρατείας και ένοπλης ληστείας στη θάλασσα ανοικτά των ακτών της Σομαλίας πρόκειται να αναλυθούν λεπτομερώς σε έκθεση του Γενικού Γραμματέα το αργότερο τρεις μήνες μετά την έγκριση του ψηφίσματος 1846.
5. Περαιτέρω ενθαρρύνει όλα τα κράτη και τις περιφερειακές οργανώσεις που αγωνίζονται κατά της πειρατείας και ένοπλης ληστείας στη θάλασσα ανοικτά των ακτών της Σομαλίας να εξετάσουν το ενδεχόμενο δημιουργίας ενός κέντρου στην περιοχή για να συντονίζουν τις πληροφορίες σχετικά με την πειρατεία και τις ένοπλες ληστείες στη θάλασσα ανοικτά των ακτών της Σομαλίας, για να αυξήσουν την περιφερειακή ικανότητα με τη βοήθεια του UNODC να οργανωθεί αποτελεσματικά.

[53] Πηγή: The legal order of the Oceans (A. V. Lowe and S. A. G. Talmon)

6. Σε απάντηση της επιστολής από την Μεταβατική Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση της 9ης Δεκεμβρίου 2008, ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να συνεχίσουν να συνεργάζονται με την Μεταβατική Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση στην καταπολέμηση της πειρατείας και ένοπλης ληστείας στη θάλασσα, σημειώνει τον καταλυτικό ρόλο της ΜΟΚ στο να ανακαλύπτει επιχειρήσεις πειρατείας και ένοπλης ληστείας στη θάλασσα, και αποφασίζει ότι, για μια περίοδο δώδεκα μηνών από την ημερομηνία έγκρισης του ψηφίσματος 1846, τα κράτη και οι περιφερειακοί οργανισμοί που συνεργάζονται στην καταπολέμηση της πειρατείας και ένοπλης ληστείας στη θάλασσα ανοικτά των ακτών της Σομαλίας για τα οποία εκ των προτέρων γνωστοποίηση έχει παρασχεθεί από την Μεταβατική Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση στο Γενικό Γραμματέα μπορούν να αναλάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα που είναι κατάλληλα στη Σομαλία, με σκοπό την καταστολή πράξεων πειρατείας και ένοπλης ληστείας στη θάλασσα τα οποία παρέχονται, σύμφωνα με το αίτημα της μεταβατικής ομοσπονδιακής κυβέρνησης, ωστόσο, τα μέτρα που λαμβάνονται σύμφωνα με την αρχή αυτής της παραγράφου διενεργούνται σύμφωνα με τους ισχύοντες διεθνείς ανθρωπιστικούς κανόνες και το δίκαιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα.
7. Καλεί τα κράτη μέλη να βοηθήσουν την Μεταβατική Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση, κατόπιν αιτήσεώς της και με κοινοποίηση στο Γενικό Γραμματέα, να ενισχύσουν την επιχειρησιακή ικανότητά της να προσαγάγει στη δικαιοσύνη όσους χρησιμοποιούν το έδαφος της Σομαλίας να σχεδιάσουν, να διευκολύνουν ή να εκτελέσουν εγκληματικές πράξεις πειρατείας και ένοπλης ληστείας στη θάλασσα, και τονίζει ότι τα μέτρα που λαμβάνονται σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο πρέπει να είναι συνεπή με το ισχύον διεθνές δίκαιο ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
8. Χαιρετίζει το ανακοινωθέν που εκδόθηκε από τη Διεθνή Διάσκεψη για την Πειρατεία γύρω από τη Σομαλία που πραγματοποιήθηκε στο Ναϊρόμπι της Κένυας, στις 11 Δεκεμβρίου 2008 και ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να εργαστούν για την ενίσχυση της ικανότητας των αρμόδιων κρατών της περιοχής για την καταπολέμηση της πειρατείας, συμπεριλαμβανομένης της δικαστικής ικανότητας.
9. Σημειώνει με ανησυχία τη διαπίστωση που περιέχεται στην αναφορά της 20ης Νοεμβρίου του 2008 της ομάδας παρακολούθησης της Σομαλίας, ότι αυξανόμενα λύτρα τροφοδοτούν την αύξηση της πειρατείας στα ανοικτά των ακτών της Σομαλίας και ότι η έλλειψη επιβολής του εμπάργκο όπλων που θεσπίστηκε με την απόφαση 733 (1992) επέτρεψε την εύκολη πρόσβαση στα όπλα και τα πυρομαχικά που χρησιμοποιούνται από τους πειρατές και οδήγησε εν μέρει στην εντυπωσιακή ανάπτυξη της πειρατείας.
10. Επιβεβαιώνει ότι η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στο παρόν ψήφισμα ισχύει μόνο σε σχέση με την κατάσταση στη Σομαλία και δεν θίγει τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις ή τις ευθύνες των κρατών μελών βάσει του διεθνούς δικαίου, συμπεριλαμβανομένων τυχών δικαιωμάτων ή υποχρεώσεων που απορρέουν από τη UNCLOS , σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη κατάσταση, και υπογραμμίζει ιδιαίτερα ότι δεν πρέπει να θεωρηθεί ως θέσπιση εθιμικού διεθνούς δικαίου και επιβεβαιώνει περαιτέρω ότι οι διατάξεις αυτές προβλέπονται μόνον μετά την παραλαβή της επιστολής της 9ης Δεκεμβρίου 2008 που μεταφέρει τη συγκατάθεση της ΜΟΚ.
11. Επιβεβαιώνει ότι τα μέτρα που επιβάλλονται με την παράγραφο 5 του ψηφίσματος 733 (1992) και επεξηγούνται από τις παραγράφους 1 και 2 του ψηφίσματος 1425 (2002) δεν εφαρμόζονται σε όπλα και στρατιωτικό εξοπλισμό που προορίζεται για τη χρήση των κρατών μελών και των περιφερειακών οργανώσεων που λαμβάνουν μέτρα σύμφωνα με την παράγραφο 6 πιο πάνω.
12. Προτρέπει τα κράτη σε συνεργασία με το ναυτιλιακό κλάδο, τις βιομηχανίες ασφάλισης, καθώς και τον ΙΜΟ να συνεχίσουν να αναπτύσσουν τις βέλτιστες

πρακτικές αποφυγής, υπεκφυγής, και άμυνας και ενημερώσεις να λαμβάνονται από τα πλοία όταν δέχονται επίθεση ή όταν πλέουν στα ύδατα ανοικτά των ακτών της Σομαλίας, και επιπλέον καλεί τα κράτη να κάνουν τους πολίτες και τα πλοία τους διαθέσιμα για εγκληματολογική έρευνα, κατά περίπτωση στον πρώτο λιμένα κατάπλου αμέσως μετά την πράξη ή απόπειρα πειρατείας ή ένοπλης ληστείας στη θάλασσα ή για αποδέσμευση από την αιχμαλωσία.
13. Αποφασίζει να συνεχίσει να παρακολουθεί ενεργά το θέμα.

Βιβλιογραφία

Ελληνική

- Γ.Π. Βλάχος- Γ.Δ. Σαμιώτης, « Διεθνής ναυτιλιακή πολιτική και νέα σύμβαση για το δίκαιο της θάλασσας »
- Πολυχρόνη Π. Τσιρίδη, «Ποινική δικαιοδοσία στο θαλάσσιο χώρο και εγκλήματα τελούμενα επί πλοίου »

Αγγλική

- Liam Bellamy, «What can be done to counter Somali Piracy? »
- A.V. Lowe and S.A.G. Talmon, « The legal order of the Oceans »

Ηλεκτρονική

www.imo.org
www.theseanation.gr
www.saveourseafarers.com
www.eunavfor.eu
www.istoria.gr
www.combinedmaritimeforces.com
www.oceansbeyondpiracy.org
http://online.wsj.com/article/SB12626583398341588 5html
http://www.strategyreport.gr/?p=9507
http://www.cusnc.navy.mil/cmf/151/index.html
http://www.mschoa.org/Pages/newsplash.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Remote_weapon_system
http://www.tovima.gr/files/1/2011/12/20/aitiologiki_ek8esi%20_dimosia_diavoulefsi_.pdf
http://en.wikipedia.org/wiki/Unmanned_aerial_vehicle
http://www.popularmechanics.com/technology/military/navy-ships/4229443
www.wikipedia.org
http://www.icc-ccs.org/
http://www.mphrp.org/
http://www.ejiltalk.org/piracy-off-somalia-a-sketch-of-the-legal-framework/